

최고최선 감정평가이론
핵심요약

C
O
N
T
E
N
T
S



PART

01

의의정리

PART

02

핵심정리

01	감정평가의 기초	006	11	거래사례비교법	022
02	감정평가의 분류	007	12	원가법	023
03	부동산 가치이론	009	13	수익환원법	025
04	부동산가격형성	012	14	기타 방식	029
05	가격제원칙	013	15	임료의 평가	030
06	부동산시장론 및 경기변동론	016	16	기업가치관련 평가	032
07	시장분석론	018	17	물건별 평가	034
08	가치형성요인분석	019	18	부동산투자	037
09	감정평가절차	020	19	부동산금융론	038
10	감정평가3방식 개관	021	20	부동산정책론	038
			21	기타 논점	039

제01장	감정평가의 기초	042	제09장	비교방식	116
제02장	감정평가의 분류	048	제10장	원가방식	119
제03장	부동산 가격론	057	제11장	수익방식	131
제04장	부동산가격 제원칙	074	제12장	기타 방식	141
제05장	부동산시장론	085	제13장	임료 및 임대차평가	144
제06장	부동산 시장분석론	095	제14장	목적별·유형별 평가	153
제07장	지역분석과 개별분석	101	제15장	부동산투자론	166
제08장	감정평가절차와 3방식총론	108	제20장	기타 주요논점	171

본 교재의 사용설명서

- (1) 본 교재는 <최고최선 감정평가이론>서의 내용 중에서 반드시 암기가 필요한 내용만을 요약하여 담았습니다.
- (2) 기본강의를 수강하면서 강의내용을 본 교재에 필기하여 단권화 교재로 만드시면 최종정리에 유용합니다.
- (3) 논점마다 별의 개수로 논점의 중요성을 표시하였습니다. 논점의 중요도에 따라 시간배분을 하시면 더욱 효율적으로 학습하실 수 있습니다.
별 5개 : 내용적으로도 어렵고 출제가능성이 매우 높은 논점
별 4개 : 내용적으로 어렵거나 출제가능성이 높은 논점
별 3개 : 중요한 내용이거나, 출제가능성이 상대적으로 높은 논점
별 2개 : 수험생이라면 기본적으로 알고 있어야 하는 논점
별 1개 : 기초적이거나 출제가능성이 낮아 가볍게 보고 넘어가는 논점
- (4) 본 교재는 교과서적인 내용만을 담고 있으므로, 최신 논점에 대해서는 2차 시험일 직전에 별도의 자료로 보충하도록 하겠습니다.
- (5) 부디 본 교재가 스터디파이터 여러분의 합격에 도움이 되기를 바랍니다.

2023.04.27

편저자 윤철신



최고최선 감정평가이론 핵심요약



PART

01

의의정리

최고 최선 감정평가이론 핵심요약

01 감정평가의 기초

02 감정평가의 분류

03 부동산 가치이론

04 부동산가격형성

05 가격제원칙

06 부동산시장론 및 경기변동론

07 시장분석론

08 가치형성요인분석

09 감정평가절차

10 감정평가3방식 개관

11 거래사례비교법

12 원가법

13 수익환원법

14 기타 방식

15 임료의 평가

16 기업가치관련 평가

17 물건별 평가

18 부동산투자

19 부동산금융론

20 부동산정책론

21 기타 논점

01 감정평가의 기초

01 접근성

대상부동산이 위치하는 장소에서 다른 장소에 도달하는데 소요되는 시간·경비·노력 등으로 측정되는 상대적 비용

02 개량물(Improvements)

토지에 정착 또는 흡수되어 토지의 효용을 증대시키는 건축물, 구조물 및 택지조성비 등을 말한다.

03 토지의 위치성

특정부지의 토지이용이 상대적 위치(경제적 위치)에 따라 영향을 받는 것을 말한다.

04 토지의 경제적 공급

물리적으로 공급되어 있는 토지를 효율적으로 이용함으로써 경제적 측면의 이용도를 증대시키는 인위적인 공급을 말한다.

05 토지의 물리적 공급

지표공간으로서의 토지가 존재하는 그대로의 양을 말한다.

06 투자의 고정성

부동산에 대한 투자자금의 회수가 오래 걸린다는 특성

07 직업윤리

감정평가사가 그 직무를 수행함에 있어 관계법령에 의한 규정은 물론이고, 그 외에도 자율적으로 준수해야 할 전문직업인으로서의 행위규범을 의미한다.

08 종별

부동산의 용도에 따라 구분되는 부동산의 분류를 말한다. 종별은 크게 지역종별과 토지종별로 나뉜다.

09 유형

부동산이 유용성을 발휘하는 상태를 유형적 이용과 권리관계의 태양의 두 가지 면에서 분석하기 위해 설정된 분류개념이다. 크게 택지와 건물 및 그 부지가 있다.

10 후보지(예정지)

토지종별의 대분류간 용도의 전환이 이루어지고 있는 토지

11 이행지

토지종별의 세분류간 용도의 전환이 이루어지고 있는 토지

02 감정평가의 분류

01 개별평가원칙(감칙 제7조 제1항)

감정평가는 대상물건마다 개별로 하여야 한다는 평가원칙을 말한다.

02 일괄평가(감칙 제7조 제2항)

둘 이상의 대상물건이 일체로 거래되거나 대상물건 상호 간에 용도상 불가분의 관계가 있는 경우에 일괄하여 평가하는 것

03 구분평가(감칙 제7조 제3항)

하나의 대상물건이라도 가치를 달리하는 부분은 이를 구분하여 평가하는 것

04 부분평가(감칙 제7조 제4항)

일체로 이용되고 있는 대상물건의 일부분에 대하여 감정평가하여야 할 특수한 목적이나 합리적인 이유가 있는 경우에는 그 부분에 대하여 감정평가하는 것

05 조건부평가

기준시점의 가치형성요인 등을 실제와 다르게 가정하거나 특수한 경우로 한정하는 조건을 붙여 감정평가하는 것을 말한다.

06 기한부 평가

장래 확실한 일정시점을 기준시점으로 하는 평가

07 소급평가

과거의 일정시점을 기준시점으로 하여 대상부동산을 평가하는 것

08 평가검토

① 다른 사람이 작성한 보고서를 비판적으로 연구하는 행위 또는 과정으로, ② 평가보고서가 특정한 요구사항이나 지침에 부합되고, 합리적이고 일관성이 있으며 정확한지를 확인하기 위해 완성된 평가보고서를 분석하는 것이다.

09 타당성 조사(감정평가사법 제8조)

발급된 감정평가서에 대해 국토교통부장관의 직권 또는 관계기관 등의 요청이 있는 경우 해당 감정평가서가 관련 법률에서 규정하는 절차와 방법 등에 따라 타당하게 이루어졌는지 조사하는 것을 말한다.

10 감정평가서의 심사(감정평가사법 제7조 제1항)

감정평가서를 의뢰인에게 발급하기 전에 감정평가를 한 소속 감정평가사가 작성한 감정평가서의 적정성을 같은 법인 소속의 다른 감정평가사에게 심사받는 것을 말한다.(적정성 심사)

11 감정평가서의 검토(감정평가사법 제7조 제3항)

의뢰인 및 관계 기관의 요청에 따라 발급된 감정평가서의 적정성에 대해 검토하는 것(적정성 검토)

12 현황기준평가(감칙 제6조)

기준시점에서의 대상물건의 이용상황(불법적이거나 일시적인 이용은 제외) 및 공법상 제한을 받는 상태를 기준으로 평가하는 것

01 시장가치

통상적인 시장에서 충분한 기간 동안 거래를 위하여 공개된 후 그 대상물건의 내용에 정통한 당사자 사이에 신중하고 자발적인 거래가 있을 경우 성립될 가능성이 가장 높다고 인정되는 대상물건의 가액을 말한다.

02 통상적인 시장

시장가치의 제반 조건을 만족하는 상정된 시장이지만 현실에 존재하지 아니하는 시장이 아니고 통상적인 부동산 거래가 이루어질 수 있는 시장을 지칭한다.

03 점추정치(point estimate)

평가결과를 하나의 수치로 표시하는 방법

04 구간추정치(interval estimate)

일정한 구간으로 표시하는 방법

05 관계가치(relation value)

기준금액의 상하범위로 표시하는 방법

06 시장가치 외의 가치

시장가치의 요건을 충족하지 못하는 가치

07 특정가격

평가목적, 대상물건의 성격상 시장가치로 평가함이 적정하지 아니하거나 특수한 조건이 수반되는 경우 그 목적, 성격이나 조건에 맞는 가격을 의미한다.

08 특수가격

문화재 등 일반적으로 시장성이 없는 부동산의 이용상황 등을 전제로 하여 대상부동산의 경제가치를 적정하게 표시하는 가격을 말한다.

09 한정가격

병합·분할을 전제로 시장이 상대적으로 한정될 때 특정 당사자 사이에만 그 타당성이 인정되는 가격이다.

10 가치다원론

동일 부동산에 대해 평가목적·평가조건 등에 따라 가치가 다양하게 파악된다는 것이다.

11 보험가치

보험금의 산정과 보상에 대한 기준으로 사용되는 가치의 개념으로서 감가상각된 가치를 말한다.

12 과세가치

정부에서 과세하는데 사용되는 가격개념으로서, 관련 법규에 의해 산정된 부동산의 가치를 말한다.

13 장부가치

취득가격에서 법적으로 허용되는 감가상각분을 제외한 나머지로써, 장부상 잔존가치를 말한다.

14 사용가치

경제재의 생산성에 근거하는 개념으로서, 대상부동산이 특정한 용도로 사용될 때에 가질 수 있는 가치를 지칭한다.

15 투자가치

대상부동산이 특정한 투자자에게 부여하는 주관적 가치이다.

16 계속기업가치

유·무형의 기업자산을 개별적이 아니라 총체적으로 매도한다고 했을 때 계속기업이 가질 수 있는 가치이다.

17 청산가치

도산한 기업의 부동산을 매각할 때의 가치

18 담보가치

금융기관 등이 대출에 대한 담보취득을 목적으로 담보대상물건의 상태나 사실관계를 조사·확인하여 담보대상물건의 경제적 가치를 가액으로 표시한 것을 의미한다.

19 적정가격(부공법 제2조 제5호)

당해 토지 및 주택에 대하여 통상적인 시장에서 정상적인 거래가 이루어지는 경우 성립될 가능성이 가장 높다고 인정되는 가격

20 실거래가격

부동산시장에서 매도자와 매수자 사이에 실제로 이루어진 거래금액을 말한다.

21 보상평가가격

공익사업의 시행을 위해 사인의 토지소유권을 박탈하는 경우에, 손실보상의 차원에서 감정평가사가 표준지공시지가를 기준으로 평가한 수용대상 토지의 적정가격을 말한다.

22 공정가치

합리적인 판단력과 거래의사가 있는 독립된 당사자 사이에서 자산이 교환되거나 부채가 결제될 수 있는 금액을 말한다.

23 교환가치

시장에서의 매매를 전제로 한 가치개념으로서 시장에서의 일반적 이용방법을 전제로 한 가치로서 객관적 가치이다.

01 효용

인간의 욕구를 만족시킬 수 있는 재화의 능력으로서 이는 부동산의 인문적 특성으로 인해 파생된 것으로 수요측면에 영향을 미치는 가치발생요인이다.

02 상대적 희소성

인간의 욕구에 비해 그 수가 부족한 상태를 말한다.

03 유효수요

부동산에 대한 실질적인 구매능력을 의미하는 것으로 살 의사(willing to buy)와 지불능력(ability to pay)을 갖춘 수요

04 가치형성요인

대상물건의 경제적 가치에 영향을 미치는 일반요인, 지역요인, 개별요인 등을 말한다.

05 일반요인

대상물건이 속한 전체 사회에서 대상물건의 이용과 가격수준 형성에 전반적으로 영향을 미치는 일반적인 요인

06 지역요인

대상물건이 속한 지역의 가격수준 형성에 영향을 미치는 자연적·사회적·경제적·행정적 요인

07 개별요인

대상물건의 구체적 가치에 영향을 미치는 대상물건의 고유한 개별적 요인

08 부동산 가격형성과정

부동산의 지역성에 따른 그 지역의 가격수준과 개별성에 따른 구체적 가격으로 개별화·구체화되어 가는 과정을 말한다.

09 부동산의 지역성

부동산은 자연적, 인문적 특성을 공유하는 다른 부동산과 함께 지역을 구성하고, 그 지역 및 지역내 타부동산과 일정한 관계를 통하여 사회적, 경제적, 행정적 위치가 결정되는 특성을 말한다.

10 부동산의 개별성

동일한 복수의 부동산은 없다는 것으로, 개별성의 특성은 부동산 가치형성요인을 개별화 시키고, 부동산 가격·수익 등을 개별화 시킨다.

11 인근지역

대상부동산이 속한 지역으로서 부동산의 이용이 동질적이고 가치형성요인 중 지역요인을 공유하는 지역을 말한다.

12 유사지역

대상부동산이 속하지 아니하는 지역으로서 인근지역과 유사한 특성을 갖는 지역을 말한다.

13 동일수급권

대상부동산과 대체·경쟁 관계가 성립하고 가치 형성에 서로 영향을 미치는 관계에 있는 다른 부동산이 존재하는 권역을 말하며, 인근지역과 유사지역을 포함한다.

05 가격제원칙

01 가격제원칙

부동산 가격이 어떻게 형성되고 유지되는가에 관한 법칙성을 추출하여 부동산 평가활동의 지침으로 삼으려는 하나의 행위기준이다.

02 예측의 원칙

부동산의 가격이 당해 부동산의 장래의 수익성이나 쾌적성에 대한 예측의 영향을 받아서 결정된다는 법칙성을 말한다.

03 변동의 원칙

부동산의 가격에 영향을 미치는 가치형성요인이 부단히 변화한다는 원칙이다.

04 기여의 원칙

부동산 가격은 각 구성요소의 수익획득에 대한 기여도에 따라 영향을 받는다는 원칙이다.

05 수익배분의 원칙

생산물의 총수익은 그 공헌도에 따라 생산요소인 노동·경영·자본·토지에 배분되는데 토지는 고정성으로 인하여 잔여 수익이 귀속된다는 원칙이다.

06 제합사용의 원칙(일치성 이용의 원리)

중도적 이용에 할당되는 부동산을 평가할 때 토지와 개량물을 각각 분리된 용도로 평가해서는 안 된다는 원리이다.

07 균형의 원칙

부동산의 내부구성요소간 균형을 이룰 때 부동산의 가치가 최고로 발휘된다는 원칙이다.

08 수익체증체감의 원칙

부동산의 단위투자액을 계속하여 증가시킨다면, 이에 따라 순수익은 체증(한계수익은 증가)하나 일정수준(한계수익의 변곡점)을 넘으면, 순수익은 체감(한계수익은 감소)하는 현상을 말한다.

09 적합한 원칙

부동산이 속한 인근환경에 적합하여야 그 가치가 최고로 발휘된다는 원칙이다.

10 경쟁의 원칙

부동산은 경쟁이 있음으로 해서 초과이익은 없어지고 대상부동산의 가치에 적합한 가격이 형성된다는 원칙이다.

11 대체의 원칙

부동산의 가격결정과정에서 효용이 동일하다면 가격이 싼 것을, 또한 가격이 동일하다면 효용이 큰 것을 선택하게 되는 과정 또는 법칙성을 말한다.

12 수요공급의 원칙

부동산의 특성으로 인하여 제약은 받지만 기본적으로 수요와 공급에 의하여 가격이 결정된다는 법칙성을 말한다.

13 외부성의 원칙

대상 부동산의 가치는 외부적인 요인에 의하여 영향을 받는다고 보고 평가하는 원리

14 기회비용의 원칙

기회비용이란 어떤 대안을 선택함으로 인하여 선택되지 않은 가장 큰 대안의 가치를 말한다. 부동산의 가격은 이러한 기회비용이 반영된다는 가격원칙이다.

15 최유효이용

객관적으로 보아 양식과 통상의 이용능력을 가진 사람이 부동산을 합법적이고 합리적이며 최고·최선의 방법으로 이용하는 것을 말한다.

16 최유효이용의 원칙

부동산 가격은 최유효이용을 전제로 파악되는 가격을 표준으로 하여 형성된다는 원칙이다.

17 특수상황하 최유효이용분석

최유효이용 분석시 특별한 주의를 요하는 상황

18 단일이용

주위의 용도와 전혀 다른 이용이 최유효이용이 되는 경우의 이용을 말한다.

19 중도적 이용

가까운 미래에 대상부지나 개량부동산에 대한 최유효이용이 도래할 것으로 예측될 때, 그 이용을 대기하는 과정상 현재에 할당되는 이용을 의미한다.

20 비적법적 이용

한때는 적법하게 설립되고 유지되던 이용이었으나, 현재는 더 이상 지역지구제의 규정에 부합하지 않는 이용으로, 주로 지역지구제 등 법규의 변경으로 발생한다.

21 비최고최선의 이용

기존 건물과 기타 개량물들은 대상부지를 마치 공지로 간주한 토지의 최유효이용에 부합하지 않는 것들이 많이 있다.

22 투기적 이용

부동산투자에는 취득·운영·처분 세 단계가 있는데, 이 중에서 운영단계가 없는 투자행위, 시세차익을 목적으로 토지를 취득하는 행위를 투기라 한다.

06 부동산시장론 및 경기변동론

01 부동산시장

경쟁적 이용에 의한 공간배분 및 토지이용패턴을 결정하고 부동산의 교환 및 가격결정을 행하는 공간

02 공간시장

토지와 건물과 같은 공간 그 자체를 사용하기 위한 시장을 말한다. 임대차시장이라고도 한다.

03 자산시장

부동산을 투자수단으로 보아 자산으로서의 이용가치가 목적인 시장을 말한다. 매매시장이라고도 한다.

04 4사분면 제1사분면

공간시장의 재고량과 수요곡선이 만나는 점에서 임대료가 결정된다.

05 4사분면 제2사분면

임대료와 환원율이 만나 자산가치가 결정된다.

06 4사분면 제3사분면

자산가치와 건설비용이 일치하는 지점에서 신규건설량이 결정된다.

07 4사분면 제4사분면

신규건설량(유량)이 장기재고량(저량)으로 전환된다.

08 화폐시장(money market)

단기(만기일이 1년 이내)통화증서를 거래하는 시장을 말한다.

09 자본시장(capital market)

중장기(만기일이 1년 이상)통화증서를 거래하는 시장을 말한다.

10 경기변동

부동산 경기변동이란 각 경제변수들이 일정한 주기를 갖고 변화하는 경제학적 현상을 말한다.

11 경기순환

경제가 파형과 같이 상승운동과 하강운동을 반복하는 것이다.

01 시장분석

대상 부동산에 대한 적절한 시장지역을 확정짓고, 가치에 영향을 줄 수 있는 제 요인들을 연구하는 것을 말한다.

02 시장성분석

개발된 부동산이 현재나 미래의 시장상황에서 매매되거나 임대될 수 있는 능력을 조사하는 것을 말한다.

03 흡수율분석

시장흡수율을 분석하여 대상 부동산의 매매가능성 및 임대가능성을 분석하는 것이다.

04 흡수율

시장에 공급된 부동산이 단위시간동안 시장에서 흡수된 비율을 말한다.

05 경제기반분석

경제기반이란 지역주민의 생계를 유지시켜주는 경제활동이며, 그 지역의 수출활동으로서 다른 지역으로부터 자금을 끌어들이는 산업을 말한다. 이러한 지역의 경제기반이 현재의 고용·인구·부동산가치에 어떤 영향을 미치는가를 분석하는 것이다.

06 입지상법

어떤 지역의 산업이 전국 동일의 산업에 대한 상대적 중요도를 측정하는 방법이다.

01 지역분석

지역요인을 분석하여 지역내 부동산의 표준적 이용과 가격수준을 판정하는 작업을 말한다.

02 표준적 이용

인근지역에 속하는 개개의 부동산의 최유효이용의 집약적·평균적인 사용방법을 말한다.

03 가격수준

개개의 부동산의 가격이 아니고, 지역내의 부동산의 평균가격을 의미하며 지역간의 격차를 나타낸다.

04 일반적 요인의 지역지향성

부동산의 고정성으로 인해 일반요인이 지역의 자연적 조건과 결합하여 지역요인을 이루는 특성

05 개별분석

개별요인을 분석하여 대상부동산의 최유효이용을 판정하고 대상부동산의 가격을 개별화·구체화시키는 작업을 말한다.

06 인근지역

대상부동산이 속한 지역으로서 부동산의 이용이 동질적이고 가치형성요인 중 지역요인을 공유하는 지역을 말한다.

07 유사지역

대상부동산이 속하지 아니하는 지역으로서 인근지역과 유사한 특성을 갖는 지역을 말한다.

08 동일수급권

대상부동산과 대체·경쟁 관계가 성립하고 가치 형성에 서로 영향을 미치는 관계에 있는 다른 부동산이 존재하는 권역을 말하며, 인근지역과 유사지역을 포함한다.

09 창조적 사용

통상적인 이용능력이 아닌 다른 이용을 통하여 당해 부동산의 유용성을 증대시키는 이용이다.

01 감정평가절차

감정평가 업자가 그 평가업무를 보다 합리적이고 능률적으로 수행하기 위해 설정한 일련의 단계

02 기본적 사항의 확정

감정평가의 실천적 작업을 결정하는 기본적 절차로서 ① 대상부동산 ② 기준시점 ③ 기준가치 등을 구체적으로 확정하는 단계이다.

03 기준시점

평가가격 결정의 기준이 되는 날로, 대부분 평가일 현재가 되나, 과거 또는 미래의 특정일이 될 수도 있다.

04 대상물건의 확정

대상부동산의 물적, 법적관계 및 의뢰목적에 부응하는 사실적 제 관계를 확정하는 것으로, 물적사항과 법적사항 등을 확정한다.

05 대상물건의 확인

기본적 사항 확정단계에서 관념적이고 형식적으로 확정된 대상물건을 실지조사를 통해 대상물건의 물리적 현황과 제 권리관계의 실제와의 부합여부를 확인하는 작업이다.

06 물적불일치

기본적 사항의 확정시 확정된 대상물건의 내용, 물적사항이 실제의 현황과 불일치하는 것을 말한다.

01 원가법

대상물건의 재조달원가에 감가수정을 하여 대상물건의 가액을 산정하는 감정평가방법을 말한다.

02 거래사례비교법

대상물건과 가치형성요인이 같거나 비슷한 물건의 거래사례와 비교하여 대상물건의 현황에 맞게 사정보정, 시점수정, 가치형성요인 비교 등의 과정을 거쳐 대상물건의 가액을 산정하는 감정평가방법을 말한다.

03 수익환원법

대상물건이 장래 산출할 것으로 기대되는 순수익이나 미래의 현금흐름을 환원하거나 할인하여 대상물건의 가액을 산정하는 감정평가방법을 말한다.

04 원가방식

원가법 및 적산법 등 비용성의 원리에 기초한 감정평가방식

05 비교방식

거래사례비교법, 임대사례비교법 등 시장성의 원리에 기초한 감정평가방식 및 공시지가기준법

06 수익방식

수익환원법 및 수익분석법 등 수익성의 원리에 기초한 감정평가방식

07 시산가액조정

시산가액이란 감정평가 각 방식을 적용해 구한 가격으로 감정평가액을 산출하기 위한 중간적 가격을 말하고, 시산가액 조정이란 이러한 시산가액을 비교 검토하여 최종 평가액을 산출하기 위해 조정하는 과정을 말한다.

01 사정보정

거래사례에 특수한 사정이나 개별적 동기가 반영되어 있거나 거래당사자가 시장에 정통하지 않은 등 수집된 거래사례의 가격이 적절하지 못한 경우에는 사정보정을 통해 그러한 사정이 없었을 경우의 적절한 가격수준으로 정상화하는 것을 말한다.

02 시점수정

감정평가에 있어 사례자료의 거래시점과 대상 부동산의 기준시점이 시간적으로 불일치하여 가격수준의 변동이 있을 경우 거래시점의 사례가격을 기준시점의 사례가격으로 정상화하는 작업이다.

03 대쌍자료분석법

특정의 비교요소를 가진 부동산과 그렇지 않는 부동산을 비교하여 대상 요소에 의한 수정량을 분리하여 측정하는 방법이다.

04 감응도분석법(민감도분석)

투입변수의 양이 달라질 때 부동산의 최종가치가 얼마만큼 반응하는가를 분석하는 기법이다.

05 배분법

사례자료가 대상부동산과 동일한 유형을 포함하는 복합부동산으로 구성되어 있는 경우에 사례가격에서 대상부동산과 유형이 다른 부분의 가격을 공제하여 대상부동산과 동일한 유형에 귀속되는 부분만의 보정대상 사례가격을 구하는 방법이다.

06 공시지가기준법

대상토지와 가치형성요인이 같거나 비슷하여 유사한 이용가치를 지닌다고 인정되는 비교표준지의 공시지가를 기준으로 대상토지의 현황에 맞게 시점수정, 지역요인 및 개별요인 비교, 그 밖의 요인의 보정을 거쳐 대상토지의 가액을 산정하는 감정평가방법을 말한다.

07 감정평가의 과학화·객관화

과학화는 감정평가이론의 지식적 체계화를 말하고, 객관화는 감정평가에 대한 검증가능성 제고를 위한 평가기법의 개발을 의미한다.

01 재조달원가

대상물건을 기준시점에 재생산하거나 재취득하는 데 필요한 적정원가의 총액을 말한다.

02 복제원가

대상물건의 물리적 측면에 착안하여, 동일한 모양, 구조, 원자재, 노동의 질을 갖는 복제품을 기준시점 현재 현행가격으로 재조달하는데 소요되는 비용을 말한다.

03 대치원가

대상물건의 기능적 측면에 착안하여, 대상물건과 동일한 효용을 가진 건물을 기준시점 현재의 모양, 구조, 원자재, 노동자의 질로 재조달하는데 소요되는 비용이다.

04 감가수정

대상물건에 대한 재조달원가를 감액하여야 할 요인이 있는 경우에 물리적 감가, 기능적 감가 또는 경제적 감가 등을 고려하여 그에 해당하는 금액을 재조달원가에서 공제하여 기준시점에 있어서의 대상물건의 가액을 적정화하는 작업을 말한다.

05 감가요인

부동산의 취득 또는 준공으로부터 시간의 경과나 사용 등에 따라 경제적 가치와 유용성이 감소되는 요인을 말한다.

06 물리적 감가요인

건물의 물리적 상태에 따른 감가요인으로서, 시간의 경과에 따른 노후화, 자연적 적응, 사용에 따른 마모, 구성요소의 작동, 재해발생에 의해 발생한다.

07 기능적 감가요인

건물의 기능적 효용이 변화함으로써 발생하는 가치의 손실로서, 기술진보, 디자인이나 시대적 감각의 변화, 새로운 원자재의 개발, 설계불량, 설비과잉·부족, 건물과 부지의 부적합, 형식의 구식화, 능률의 저하 등으로 발생한다.

08 경제적 감가요인

인근지역의 경제적 상태, 주위환경, 시장상황 등 대상물건의 가치에 영향을 미치는 경제적 요소들의 변화에 따른 감가요인

09 관찰감가법

평가대상이 되는 부동산의 상태를 면밀히 관찰하여 평가사의 종합적 판단으로 적절한 감가상각률을 적용하여 감가상각하는 방법을 말한다.

10 분해법

대상부동산의 감가수정요인을 물리적, 기능적, 경제적 요인으로 세분한 후, 이에 대한 감가수정액을 각각 별도로 측정하고 이것을 전부 합산하여 감가수정누계액을 산출하는 방법이다.

11 치유가능

치유로 인한 가치증분이 투입비용을 능가하거나 다른 항목의 가치하락방지분이 치유에 투입된 비용을 상회하는 경우를 말한다.

12 시장추출법

대상부동산과 유사한 거래사례를 분석하여 적절한 감가수정률을 구하고, 이를 적용하여 대상부동산의 감가수정액을 구하는 방법을 말한다.

13 내용연수법

대상부동산의 경제적 잔존내용연수에 착안하여 감가액을 구하는 것으로 정액법, 정률법, 상환기금법이 있다.

14 실제경과연수법

건물의 경제적 수명에서 실제 경과한 연수만큼 감가상각하는 방법이다. 실제연수법은 매년 일정액씩 상각한다고 해서 직선법 또는 정액법이라고도 한다.

15 유효연수법(유효경과연수법)

대상부동산에 대한 증개축을 고려한 유효연수(실질적인 경과연수)로 감가상각을 하는 방법이다.

16 미래수명법(잔존내용연수법)

건물의 경제적 잔존내용연수를 측정하고, 여기에 실제연수를 더하여 건물의 전체내용연수를 계산하여, 감가수정을 하는 방법이다.

17 경제적 내용연수

경제적 수명이 다하기까지의 버팀연수이다. 부동산에서 발생하는 수익이 비용을 초과하는 기간을 의미한다.

18 감가의 개별성

각 부동산의 관리, 이용 및 법적 규제 등에 따라 개별 부동산마다 감가 정도가 상이함을 의미한다.

19 내용연수 조정의 필요성

부동산의 관리, 이용상태 등에 따라 감가의 개별성이 작용, 내용연수를 일률적으로 적용하는 것은 현실적으로 타당성을 갖지 못한다.

20 리모델링

건물의 기능과 효능을 고도화하는 대규모의 개보수공사를 말한다.

13 수익환원법

01 순수익

대상물건에 귀속하는 적절한 수익으로서 유효총수익에서 운영경비를 공제하여 산정한다.

02 잔여법

토지 또는 건물에 귀속되는 순수익을 공제하여 필요한 부분의 순수익을 구하는 방법을 말한다.

03 환원율

순수익을 기준시점의 경제적 가치로 환산하기 위하여 적용하는 적절한 율을 말한다.

04 할인율

미래의 현금흐름을 현재가치로 환산하기 위하여 적용하는 수익률로 투자자가 어떤 투자안에 투자를 하기 위한 최소한의 요구수익률이다.

05 요소구성법

무위험율을 바탕으로 대상부동산에 관한 위험을 여러 가지 구성요소로 분해하고, 개별적인 위험에 따라 위험할증률을 더해 감으로써 환원율을 구하는 방법이다.

06 물리적 투자결합법

토지와 건물의 구성비율에 각각 토지환원율과 건물환원율은 곱하고, 이들은 합산하여 환원율을 구하는 방법이다.

07 금융적 투자결합법

저당비율에 저당상수를 곱하고, 지분비율에 지분환원율을 곱한 후 이들을 합하여 환원율을 구하는 방법이다.

08 직접환원법

단일기간의 순수익을 적절한 환원율로 환원하여 대상물건의 가액을 산정하는 방법을 말한다.

09 할인현금흐름분석법

대상물건의 보유기간에 발생하는 복수기간의 순수익과 보유기간 말의 복귀가액에 적절한 할인율을 적용하여 현재가치로 할인한 후 더하여 대상물건의 가액을 산정하는 방법을 말한다.

10 직접법

일정한 순수익을 환원율로 환원하여 수익가액을 구하는 방법

11 직선법

상각전 순수익을 상각후 환원율에 상각률을 가산한 상각전 환원율로 환원하여 수익가액을 구하는 방법이다.

12 상환기금법

상각전 순수익을 상각후 환원율과 축적이율 및 내용연수를 기초로 한 감채기금계수를 더한 상각전 환원율로 환원하여 수익가액을 구하는 방법

13 연금법

상각적 순수익을 상각후 환원율과 상각후 환원율 및 내용연수를 기초로 한 감채기금계수를 더한 상각전 환원율로 환원하여 수익가액을 구하는 방법

14 토지잔여법

복합부동산의 순수익에서 건물에 귀속되는 순수익을 공제한 후 도출된 토지에 귀속되는 순수익을 토지환원율로 환원하여 토지의 가액을 구하는 방법이다.

15 건물잔여법

복합부동산의 순수익에서 토지에 귀속되는 순수익을 공제한 후 도출된 건물에 귀속되는 순수익을 건물환원율로 환원하여 건물의 가액을 구하는 방법이다.

16 부동산잔여법

부동산의 순수익을 건물의 내용연수기간 동안 현가합하고 기간말 토지복귀액의 현가합으로 부동산의 가치를 구하는 방법

17 자본회수율

감가상각에 대한 대가로서 부동산을 전내용연수동안 보유하는 경우 기간말 건물가치가 '0'이 되므로 투자자본의 회수가 필요하여 자본환원율에 포함되는 율

18 저당지분환원법

대상부동산에 대한 연간 지분수익과 저당대부의 원리금상환으로 인한 지분형성, 보유기간 말의 복귀가격을 고려한 환원율을 통해 구한 지분가치와 저당가치의 합으로 부동산의 현재가치를 구하는 방식이다.

19 지분수익률

매기간의 지분소득과 기간 말의 지분복귀액의 현재가치를 애초의 지분투자액과 같게 만드는 수익률로서 지분투자액에 대한 내부수익률이다.

20 저당수익률

매기간 받게 되는 현금수지를 대상으로 구한 내부수익률을 말한다.

21 DCF법

장래 매기간 기대되는 현금수지를 현재가치로 환원하여 대상부동산의 시장가치를 구하거나 투자액과 비교하여 투자 의사결정에 활용되는 기법이다.

22 재매도가격

일정기간동안 대상부동산을 보유한 후 이를 매도한 경우 이 매도가격을 말한다.

23 내부추계법

기간 말이나 기간 말 다음 해의 순영업소득(NOI)을 적절한 자본환원율로 할인하여 재매도가치를 추계하는 방법

24 외부추계법

과거의 가치의 변화나 각종 변수와 가치와의 관계 등을 고려하여 기간말 대상 부동산의 가치를 추계하는 방법

25 소득률

한 해의 소득이나 여러 해의 안정적 평균소득을 가치와 비교한 비율

26 수익률

개별적 소득의 현가를 구하기 위하여 개별적 소득 흐름에 적용되는 비율

27 기대수익률

투자로부터 예상되는 예상수입과 예상지출을 토대로 계산되는 수익률

28 요구수익률

투자에 대한 위험이 주어졌을 때, 투자자가 대상 부동산에 자금을 투자하기 위해 충족되어야 할 최소한의 수익률을 말한다.

29 실현수익률

투자가 이루어지고 난 후에 현실적으로 달성된 사후적 수익률

30 동적DCF

현재가치를 산정하는 과정의 변수를 확률변수로 인식하고, 이를 몬테카를로 시뮬레이션 등의 기법을 활용하여 현금 흐름상의 불확실성을 고려하는 방법이다.

14 기타 방식

01 조소득승수

매매가격을 조소득으로 나눈 값

02 GIM(총수익승수)

비교 가능한 부동산 매매가격을 그 부동산이 가져다주는 연수익으로 나누어 도출되는 숫자

03 중회귀분석법

부동산의 시장가치에 영향을 주는 여러 가지 변수들을 통계적으로 분석, 변수들과 부동산가치와의 관련성을 종합적으로 고찰하여 대상부동산의 시장가치를 추계하는 방법이다.

04 다공선성

유사한 매매사례간에 두 개 이상의 특성이 동시에 공통적으로 발생하는 것을 의미한다.

05 결정계수

종속변수들이 독립변수의 변화의 정도를 얼마만큼 설명해 줄 수 있는냐를 나타내는 지표이다.

06 잔차비율

개별매매사례의 매매가격에서 잔차가 차지하는 비율

07 평균잔차

잔차비율의 평균을 말한다.

15 임료의 평가

01 임대료

임대차 계약에 기초한 대상물건의 사용대가로서 지급하는 금액을 말한다.

02 실질임료

임대인에게 지불되는 모든 경제적 대가를 말하며, 순임료와 필요제 경비 등으로 구성된다.

03 지불임료

각 지불시기에 지불되는 임료로서 대상부동산의 순임료의 일부와 대상 부동산의 사용·수익을 위한 필요제 경비 등으로 구성된다.

04 신규임료

기준시점 현재의 대상 부동산의 경제가치에 부응하는 정상실질임료를 말한다.

05 계속임료

기존 임대차 계약에 수반하여 임료를 개정하는 경우의 적절한 임료

06 공익비

청소비, 승강기설치비, 주차장비 등의 공용부분의 유지·관리에 사용되는 비용

07 부가사용료

수도광열비, 냉난방비 등의 전유부분의 유지·관리에 사용되는 비용

08 임대사례비교법

대상물건과 가치형성요인이 같거나 비슷한 물건의 임대사례와 비교하여 대상물건의 현황에 맞게 사정보정, 시점수정, 가치형성요인 비교 등의 과정을 거쳐 대상물건의 임대료를 산정하는 감정평가방법을 말한다.

09 적산법

대상물건의 기초가액에 기대이율을 곱하여 산정된 기대수익에 대상물건을 계속하여 임대하는 데에 필요한 경비를 더하여 대상물건의 임대료를 산정하는 감정평가방법을 말한다.

10 기초가액

적산법을 적용하여 적산임료를 구하는 데 기초가 되는 대상물건의 원본가치를 말한다.

11 기대이율

임대차에 제공되는 대상물건을 취득하는 데에 투입된 자본에 대하여 기대되는 임대수익의 비율을 말한다.

12 필요제경비

임차인이 사용·수익할 수 있도록 임대인이 대상물건을 적절하게 유지·관리하는 데에 필요한 비용을 말한다.

13 임대권

임대차에 있어서, 소유자가 대상부동산에 대해 가지는 법적권리로서 권리자를 임대권자라 한다.

14 임차권

임차자가 대상부동산에 대해 가지는 법적권리로, 권리자를 임차권자라 한다.

01 비상장주식

〈자본시장과 금융투자업에 관한 법률〉에서 규정하고 있는 주권상장법인을 제외한 법인의 주권을 의미한다.

02 자기자본가치(순자산가치)법

해당 회사의 자산, 부채 및 자본항목을 기준시점 현재의 가액으로 평가하여 수정재무상태표를 작성한 후, 자산총계에서 부채총계를 공제한 기업체의 자기자본가치(순자산가치)를 발행주식수로 나누어 비상장주식의 주당가액을 평가하는 방법이다.

03 직접산정법

대상 주식의 거래가격이나 시세 또는 시장배수 등을 파악할 수 있는 경우에는 기업가치의 산정과정을 거치지 않고, 비상장주식의 가치를 직접 산정하는 방법

04 기업가치

해당 기업체가 보유하고 있는 유·무형의 자산 가치를 말하며, 자기자본가치(주식가치)와 타인자본가치(부채가치)로 구성된다.

05 직접환원법

직접환원법은 대상기업의 단일 연도의 예상이익 추정액이나 몇 년간의 예상이익의 연평균액을 환원율로 환원하여 기업가치를 감정평가하는 방법

06 옵션평가모형

적용할 때는 환경변화에 의한 경영자의 의사결정에 따라 변동하는 미래현금흐름과 투자비용을 감안하여 대상기업의 가치를 감정평가하는 방법

07 상대가치평가법

대상기업과 유사성이 있는 다수의 거래사례를 수집하여 비교·보정과정을 거쳐 본건의 가격을 구하는 방법이다.

08 유사기업이용법

대상 기업과 비슷한 상장기업들의 주가를 기초로 산정된 시장배수를 이용하여 대상기업의 가치를 감정평가하는 방법

09 유사거래이용법

대상기업과 비슷한 기업들의 지분이 기업인수 및 합병거래시장에서 거래된 가격을 기초로 시장배수를 산정하여 대상기업의 가치를 감정평가하는 방법

10 과거거래이용법

대상기업 지분의 과거 거래가격을 기초로 시장배수를 산정하여 대상기업의 가치를 감정평가하는 방법

11 원가법

대상기업의 유·무형의 개별자산의 가치를 합산하여 감정평가하는 방법

12 경제적 부가가치(EVA)

세후영업이익에서 자본비용(cost of equity)을 차감한 후에 성취한 이익을 금액으로 나타낸 것

13 가중평균자본비용(WACC)

기업의 미래현금흐름을 평가하는 할인율로 사용되는데 타인자본비용과 자기자본비용을 총자본에서 각 원천별 자본이 차지하는 비율로 가중하여 계산된다.

14 타인자본비용

기업이 타인자본, 즉 부채를 사용할 때 지급하여야 하는 대가

15 자기자본비용

주식을 발행하여 자금을 조달하는 대가로 지급하는 비용

16 CAPM모형

자본시장의 균형하에서 위험이 존재하는 자산의 균형수익률을 도출해내는 모형이다. 개별주식의 체계적 위험(베타계수)을 알고 있다면, 증권시장에서 균형상태에서 얻을 수 있는 해당 주식에 대한 기대수익률을 찾을 수 있다.

01 나지

토지에 건물 등 정착물이 없는 토지로서 공법상 제한을 받지만 사법상 제약은 받지 않는 토지

02 건부지

건물, 구축물 등의 용도로 이용되고 있는 토지를 말한다.

03 맹지

1필지의 토지가 어느 일방에도 공로에 접한 부분이 없는 토지로서 타 지번의 대지로 포위되어 있는 토지

04 소지

대지로서 개발되기 전 자연 그대로의 토지

05 성숙도

소지가 택지로서의 효용을 발휘할 수 있도록 여건이 갖추어진 정도

06 광평수토지

표준적 이용규모를 초과하는 대면적의 토지

07 소규모토지

인근지역의 표준적인 이용면적보다 그 크기가 과소한 토지

08 공공용지

도시기반시설의 설치에 이용하는 토지 및 주민의 생활에 필요한 시설의 설치를 위한 토지

09 일단지

용도상 불가분의 관계에 있는 2필지 이상의 일단의 토지

10 용도상 불가분의 관계

일단지로 이용되고 있는 상황이 사회적·경제적·행정적 측면에서 합리적이고 당해 토지의 가치형성측면에서도 타당하다고 인정되는 관계에 있는 경우를 말한다.

11 제시외 건물

종물과 부합물을 제외하고 의뢰인이 제시하지 않은 지상정착물을 뜻한다.

12 구분지상권

공작물을 소유하기 위하여 입체적으로 구분된 지하 또는 지상공간에 상하의 범위를 정하여 설정된 지상권이다.

13 구분건물

일동의 건물 중 구조상 구분된 수개의 부분이 독립한 건물로 사용될 수 있을 때 그 각 부분을 별개의 부동산으로 소유하는 것을 건물의 구분소유라 하고 이 경우, 구분된 건물 부분을 구분건물이라고 한다.

14 구분소유권

「집합건물의 소유 및 관리에 관한 법률」에 따라 구분소유권의 대상이 되는 건물부분과 그 대지사용권을 말한다.

15 전유부분

구분소유권이 목적인 건물부분을 말한다.

16 대지사용권

구분소유자가 전유부분을 소유하기 위하여 건물의 대지에 대하여 가지는 권리를 말한다.

17 택지후보지

농지지역 또는 임지지역이 택지지역으로 전환하고 있는 지역 내의 토지로서 가까운 장래에 택지(주거, 상업, 공업)로 이용하는 것이 자연적·사회적·행정적 관점에서 보아 합리적이라고 판단되는 토지이다.

18 영업권

대상 기업이 경영상의 유리한 관계 등 배타적 영리기회를 보유하여 같은 업종의 다른 기업들에 비하여 초과수익을 확보할 수 있는 능력으로서 경제적 가치가 있다고 인정되는 권리

19 무형자산

물리적 실체가 없는 것으로서, 미래의 경제적 효익을 표상하는 자산 또는 기업에 권리나 특권을 허용하여 업체와 분리되어 존재하기 곤란한 자산

20 지식재산권

특허권·실용신안권·디자인권·상표권 등 산업재산권 또는 저작권 등 지적창작물에 부여된 재산권에 준하는 권리를 말한다.

21 일조권

법률상으로 일정한 양의 햇빛을 확보할 수 있는 권리를 말한다.

22 조망권

조망침해의 대상이 되는 가치 있는 권리로서 경치나 풍경을 바라보는 행위적 측면에서의 권리로 볼 수 있다.

23 일조권 침해의 판단기준

경인지역은 동지일을 기준으로 9시부터 15시까지 사이에 일조시간이 연속하여 2시간 이상 확보되는 경우, 또는 8시에서 16시까지 사이에 일조시간이 통틀어서 최소한 4시간 이상 확보되는 경우에는 이를 수인하여야 하고, 위 두 가지 중 어느 것에도 속하지 아니하는 일조저해의 경우에는 수인한도를 넘는다고 본다.

24 스티그마

일반적으로 스티그마는 환경오염의 영향을 받는 부동산에 대해 일반인들이 갖는 무형의 또는 양을 잴 수 없는 불리한 인식을 말한다.

25 조건부 가치측정방법(Contingent Valuation Method)

사람들로 하여금 환경의 질에 대한 보상의사와 지불의사에 관한 질문에 답하게 하여, 환경오염피해가 있을 때 얼마만큼의 보상이 적정한가를 추정하는 방법이다.

26 비시장재화

시장에서 직접 거래대상이 되지 못하여 그 거래가격이 존재하지는 않으나 평가의 대상으로서 경제적 가치를 가지는 재화 등을 말한다.

01 순현재가치법

부동산투자에 투입되는 비용의 현재합과 창출되는 수익의 현재합의 차이를 비교하여 경제적 타당성을 분석하는 방법을 말한다.

02 내부수익률법

투자에 대한 내부수익률과 요구수익률을 서로 비교하여 투자결정을 하는 방법이며, 내부수익률이란 투자에 대한 현금수입의 현재가치와 현금지출을 같게 만드는 할인율을 말한다.

03 수익성지수법

투자안으로 부터의 총수입의 현재가치를 총비용의 현재가치로 나눈 값인 수익성지수를 이용하여 투자의사결정을 내리는 방법

04 프로젝트 파이낸싱(Project financing)

특정 프로젝트로부터 미래에 발생하는 현금흐름을 담보로 하여 당해 프로젝트를 수행하는데 필요한 자금을 조달하는 금융기법을 말한다.

05 레버리지 효과

차입금의 사용이 지분수익률에 영향을 미치는 효과

01 부동산 증권화

금융기관 및 기업 등이 보유하고 있는 부동산이나 부동산채권을 유동화자산으로 집합(Pooling)하여 이를 바탕으로 증권을 발행하고, 유동화자산으로부터 발생하는 현금흐름으로 발행증권의 원리금을 상환하는 금융기법을 말한다.

02 부동산 투자회사(REITs)

다수의 투자자로부터 자금을 모아서 부동산 소유지분이나 주택저당담보부증권(MBS)에 투자하거나 부동산 관련 대출 등으로 운영하여 얻은 수익을 투자자에게 되돌려 주는 제도이다.

03 실물옵션

전통적 NPV법의 한계를 극복하기 위한 대안적 방법으로서 원래 금융분야에서 사용되던 옵션가격결정이론을 실물자산에 적용한 방법이다.

01 정부개입

부동산 문제를 해결·개선함으로써 부동산과 인간과의 관계를 개선하려는 행정적 노력을 말한다.

02 표준지공시지가

부동산가격공시법의 규정에 의한 절차에 따라 국토교통부장관이 조사·평가하여 공시한 표준지의 단위 면적당 가격을 말한다.

03 공적평가

공익적 목적을 위해 행하여지는 평가를 말하며 대표적인 예로서 보상평가나 표준지공시지가평가 등이 있다.

04 복수평가

둘 이상의 평가주체에 의해서 이루어지는 평가를 말한다.

01 건부감가

건부지의 지상 건물이 최유효이용이 아닌 경우로서 그로 인해 토지의 최유효이용이 제약되어 토지가치가 하락하는 현상

02 건부증가

지상건물의 존재로 인하여 토지가치가 상승하는 현상

03 권리금

임대차 목적물인 상가건물에서 영업을 하는 자 또는 영업을 하려는 자가 영업시설·비품, 거래처, 신용, 영업상의 노하우, 상가건물의 위치에 따른 영업상의 이점 등 유형·무형의 재산적 가치의 양도 또는 이용대가로서 임대인, 임차인에게 보증금과 차임 이외에 지급하는 금전 등의 대가를 말한다.

04 유형재산

영업을 하는 자 또는 영업을 하려고 하는 자가 영업활동에 사용하는 영업시설, 비품, 재고자산 등 물리적·구체적 형태를 갖춘 재산을 말한다.

05 무형재산

영업을 하는 자 또는 영업을 하려고 하는 자가 영업활동에 사용하는 거래처, 신용, 영업상의 노하우, 건물의 위치에 따른 영업상의 이점 등 물리적·구체적 형태를 갖추지 않은 재산을 말한다.

06 시설권리금

영업을 위하여 건물의 구조변경, 영업장 내부에 고착시킨 인테리어, 집기 및 비품 등 유형물에 대한 대가

07 지역권리금

영업장소가 위치한 장소적 이점에 대한 대가

08 영업권리금

영업을 영위하며 발생하는 영업상의 이점에 대한 대가로서 장기간 영업을 하면서 확보된 고객수, 광고나 평판 등으로 쌓은 명성, 신용, 영업상의 노하우의 이전에 대한 대가를 말한다.

09 그 밖의 요인

시점수정, 지역요인 및 개별요인 비교 외에 대상토지의 가치에 영향을 미치는 요인이다. 공시지가기준법에 의한 감정 평가액이 시점수정, 개별요인 및 지역요인 비교를 거쳤음에도 불구하고 기준가치에 도달하지 못하는 경우가 발생할 수 있다. 그 밖의 요인의 보정은 일반적으로 이러한 격차를 보완하기 위하여 실무적으로 행하는 절차이다.



PART

02

핵심정리

최고 최선 감정평가이론 핵심요약

제01장 감정평가의 기초
제02장 감정평가의 분류
제03장 부동산 가격론
제04장 부동산가격 제원칙
제05장 부동산시장론
제06장 부동산 시장분석론
제07장 지역분석과 개별분석
제08장 감정평가절차와 3방식총론
제09장 비교방식
제10장 원가방식

제11장 수익방식
제12장 기타 방식
제13장 임료 및 임대차평가
제14장 목적별·유형별 평가
제15장 부동산투자론
제20장 기타 주요논점



제1장 감정평가의 기초

최고최선
감정평가이론 핵심요약

01 부동산의 특성과 파생현상

★★

구 분	부동산활동	부동산가격	부동산시장	가격제원칙	평가3방식
고정성	임장, 정보활동 국지화	위치가격 잉여가치	추상적 시장 구체적 시장 국지적 시장	적합 수익배분	사례수집범위 지역분석 토지잔여법
부증성	최/유 필요성	수요자 경쟁가격	시장의 불완전 수급조절곤란	최유효이용 경쟁	원가방식 적용배제
영속성	장기적 배려 관리중요성	가치의 정의 교환/임료 분리	투자·투기대상	예/변 원칙 최/유 원칙	직접환원법 근거 토지감가 배제
개별성	개별적 활동	일물일가배제 가격형성·감가· 수익의 개별화	건본거래 불가능 상품의 비표준화 개별적 시장	최/유 원칙 대체원칙 제약	개별분석 사정보정필요
용도의 다양성	최/유 성립근거	가치다원론 장기적배려	경제적 공급가능 용도별시장	대체·경쟁 최/유 원칙	컨설팅 개별분석
병합·분할의 가능성	최/유	한정가격 병합분할로 인한 증감가	당사자만의 한정된 시장형성	기여원칙 수익 체증체감 수익배분	효용의 증감이 기여도 파악
사·경·행 위치의 가변성	정보활동 장기적 배려	가격의 이중성	파생수요	예측·변동	시점수정필요 지역분석

I. 서

부동산의 종별과 유형에 따라 가치형성요인의 분석내용이 달라지고 평가시 유의사항이 달라지므로 평가의 결과를 좌우

II. 개념과 분류목적

1. 종별의 개념

(1) 종별의 의미

- 부동산의 용도에 따라 구분되는 부동산의 분류 : 지역종별, 토지종별

(2) 지역종별

- 택지지역, 농지지역, 임지지역 등

- 예정지역(대), 이행지역(소)

(3) 토지종별

- 택지, 농지, 임지 등

- 예정지(대), 이행지(소)

2. 유형의 개념

(1) 유형의 의미

- 유형적 이용과 권리관계의 태양의 두 가지 면에서 분류

(2) 택지

(3) 건물 및 그 부지

3. 분류의 목적

- 부동산의 종류가 부동산의 경제가치를 본질적으로 결정

III. 가치형성요인의 분석

1. 개요

- 종별과 유형에 따라 분석대상이 되는 가치형성요인이 달라짐.

- 종별과 유형을 세분화 할수록 가치형성요인분석의 정확도가 높아짐.

2. 종별에 따른 가치형성요인의 분석

- 용도적 지역에 따른 가격형성요인 분석(예. 주거지는 주거쾌적성과 관련된 가격형성요인)

3. 유형에 따른 가치형성요인의 분석

- 유형에 따른 가격형성요인 분석(예. 나지상정 최유분석과 개량부동산 일체로 최유분석)

IV. 감정평가시 유의하여야 할 사항

1. 예정지(역)·이행지(역)의 감정평가시

- 전환의 정도가 높으면 전환 후, 낮으면 전환 전 기준

2. 종별과 유형의 판단시

- 행정구역, 지목 등에 의해 판단X
- 사·경·행 관점에서 합리적으로 판단

3. 가치형성요인분석시 유의사항

- 토지종별이 지역종별과 불일치하는 경우에는 지역종별에 따라 판단

4. 감정평가3방식의 적용시

- ① 비교방식 : 지역요인 비교, 개별요인 비교
- ② 원가방식 : 종별과 유형에 따라 적절하게 적용
- ③ 수익방식 : 순수익 및 환원방법은 유형적 특성을 중시, 환원율은 지역종별에 유의

5. 시산가액의 조정시

- ① 사례가 대상과 동일한 종류에 해당하는지
- ② 종별과 유형에 따른 가치형성요인의 분석은 적절한지
- ③ 종별과 유형에 의거 적절한 평가방법을 선택하였는지

I. 감정평가의 이론적 개념

1. 일원설 : 감정과 평가를 구분하지 않음
2. 이원설 : 감정(진위, 선악, 적부를 판단)과 평가(가치의 추산행위)를 구분하는 견해
3. 삼원설 : 이원설 + 컨설팅
4. 소결 : 오늘날 감정평가는 가치추계, 비가치추계, 평가검토를 포괄

II. 감정평가의 필요성

1. 합리적 시장 결여
2. 부동산 가격형성의 복잡성
3. 부동산의 사회성과 공공성
4. 가격형성의 기초
5. 부동산 거래의 특수성

III. 감정평가의 기능

1. 정책적 기능

- (1) 부동산의 효율적 이용과 관리
- (2) 적절한 가격형성 유도
- (3) 손실보상의 적정화
- (4) 과세의 합리화

2. 일반 경제적 기능

- (1) 부동산 자원의 효율적 배분
- (2) 거래질서의 확립과 유지
- (3) 부동산 의사결정의 판단기준 제시

IV. 감정평가의 사회성·공공성

1. 부동산의 사회성·공공성
2. 감정평가의 필요성
3. 감정평가의 기능

I. 직업윤리의 의의

감정평가사가 그 직무를 수행함에 있어 관계법령에 의한 규정은 물론이고, 그 외에도 자율적으로 준수해야 할 전문 직업인으로서의 행위규범

II. 직업윤리의 근거

1. 이론적 근거

- (1) 부동산 특성으로 인한 감정평가의 필연성
- (2) 감정평가의 전문성
- (3) 감정평가의 사회성, 공공성

2. 법적근거

- (1) 감정평가사법상의 근거
 - 제25조에서는 성실의무 등
 - 제26조에서는 비밀엄수
 - 제27조에서는 명의대여 등의 금지
- (2) 감칙의 규정
 - 제3조에서 능력범위내 업무수행, 이해관계 있는 평가의 금지의무 등을 규정
- (3) 실무기준상 윤리규정
 - ① 기본윤리 : 품위유지, 신의성실, 청렴, 보수기준 준수
 - ② 업무윤리 : 의뢰인의 대한 설명 등, 불공정한 감정평가 회피, 비밀준수 등
- (4) 기타 외국의 윤리규정

III. 현행 윤리규정의 문제점 및 개선방향

1. 현행 윤리규정의 문제점

- (1) 윤리규정의 추상성
- (2) 사전예방책의 부재
- (3) 결과중심적 윤리성 판단문제

2. 개선방안 검토

- (1) 의식적 측면에서 개선방안
- (2) 제도적 측면에서 개선방안
 - 1) 현행 윤리규정의 미비점 보완
 - 2) 윤리교육제도의 강화
- (3) 실무적 측면에서 개선방안
 - 사전심사제도 강화, 불공정 경쟁행위 자제

제2장 감정평가의 분류

최고최선
감정평가이론 핵심요약

01 감정평가의 분류

★★★

I. 개별감정평가 원칙

- ① 우리나라는 토지와 건물을 개별로 취급 → 개별평가 원칙
- ② 특수한 목적 또는 합리적인 이유가 있는 경우 일·구·부 가능

II. 개별 감정평가 원칙의 예외

1. 개요

대상물건의 성격, 감정평가조건, 거래관행 등에 따라 개별로 평가하는 것이 불합리한 경우

2. 일괄감정평가

(1) 개념

둘 이상의 물건이 일체로 거래되거나 대상물건 상호 간 용도상 불가분의 관계에 있는 경우

(2) 사례

- ① 둘 이상의 획지 또는 필지를 일괄로 평가할 필요가 있는 경우
- ② 대지와 지상물이 일체로 거래되는 경우
- ③ 용도상 불가분의 관계에 있는 아파트, 다세대 연립주택 등의 평가를 행하는 경우
- ④ 임지와 입목을 일체로 하는 임야
- ⑤ 토지·건물의 복합부동산 등

3. 구분감정평가

(1) 개념

가치를 서로 달리하는 부분을 구별하는 점에서 부분평가와 차이

(2) 사례

- ① 한 필지의 토지라도 용도지역, 이용상황이 구분되는 경우
- ② 도시계획시설에 저촉된 부분과 접한 부분
- ③ 빌딩의 각 층별 임료를 평가하는 경우
- ④ 건물의 기존부분과 증축부분의 구분평가
- ⑤ 89.01.24 이전 무허가건축물의 주거용 부분과 나머지 부분 구분평가

4. 부분감정평가

(1) 개념

부분감정은 하지 않는 것이 원칙 but 특수한 목적 또는 합리적 이유가 있어 부분감정평가의 필요성이 인정되는 경우 평가가능

(2) 사례

- ① 토지 일부만의 편입, 복합부동산에서 토지만의 가액을 구하는 경우
- ② 잔여지의 매수평가
- ③ 용익물권 설정을 위한 부분평가

1. 규정의 취지

조건부 감정평가에 대한 기준을 구체화하여 감정평가의 업무영역을 확대하고자 함.

2. 주요내용

- ① 조건의 내용에 따라 감정평가업자의 책임범위에 영향(명확히 기재 필요)
- ② 설정된 조건에 따라 감정평가액의 차이가 크게 날 수 있음.
- ③ 구체적인 기준을 통하여 감정평가조건이 활용된다면 다양한 수요에 부응, 의뢰인의 의사결정에 도움

3. 조건부 감정평가가 가능한 경우

(1) 감정평가관계법규에 감정평가조건의 부가에 관한 규정이 있는 경우

- ① 토지보상법에 의한 규정 : 개발이익배제, 나지상정 평가 등
- ② 도정법에 의한 규정 : 종후자산의 평가시 완공전제
- ③ 분양가상한제하 택지비 평가 : 택지조성공사 완료상태를 전제

(2) 의뢰인이 감정평가조건의 부가를 요청하는 경우

도시계획의 실시여부, 택지조성 및 수면매립의 전제, 불법점유의 해제, 환경의 개량, 건물의 증·개축을 상정

(3) 사회통념상 당연히 감정평가조건이 부가되어야 하는 경우

- ① 국공유지 처분평가 : 현실 이용상황이 아닌 용도폐지를 전제
- ② 완공이 임박한 건축물 : 대지를 전제로 평가

4. 감정평가조건의 검토

- ① 조건의 합리성, 적법성, 실현가능성 검토 필요
- ② 조건 자체가 타당하여도 현실적인 자료수집이 곤란한 경우 평가불가

1. 기준시점 확정의 중요성

- (1) 부동산의 영속성과 위치의 가변성
- (2) 책임소재
- (3) 장래이익의 현가

2. 기준시점의 종류

- (1) 가격조사 완료일 : 감칙 제9조상 원칙
- (2) 과거의 특정일 : 이의재결평가, 소송평가
- (3) 미래의 특정일 : 도정법상 종후자산의 평가, 기한부 평가
- (4) 임료의 기준시점 : 계약기간 시작일

3. 기준시점과 평가시점과의 관계

(1) 의의

- ① 기준시점 : 가치결정의 기준일
- ② 평가시점 : 사실상의 평가일

(2) 양자의 관계

- ① 원칙 : 일치
- ② 예외 : 소급평가나 기한부평가

I. 개요

- 우리나라는 법제도적으로 토지와 건물을 별개의 물건으로 취급 → 개별평가 원칙
- 개별평가액과 일체평가액(시장거래관행에 부합) 간의 괴리가 발생하는 문제점

II. 토지 및 건물 평가제도의 현황 및 문제점

1. 토지 및 건물 평가제도의 현황

- (1) 토지의 평가 : 공시지가기준법 원칙
- (2) 건물의 평가 : 원가법 원칙

2. 토지 및 건물 평가제도의 문제점

- (1) 토지와 건물의 개별평가
- (2) 평가가격과 시장가격의 괴리

III. 토지 및 건물의 개별평가와 일괄평가

1. 개별평가 하는 경우

- (1) 의의 : 토지 + 건물
- (2) 개별평가를 하는 이유
 - 1) 제도적 측면에서의 개별평가
 - 2) 토지와 건물의 속성에 의한 개별평가

2. 일괄평가 하는 경우

- (1) 의의 : 일괄로 평가
- (2) 일괄평가를 하는 이유
 - 1) 토지와 건물의 일체적 이용
 - 2) 토지와 건물의 일괄거래

IV. 개별평가와 일괄평가의 장단점

1. 개별평가의 장단점

- (1) 장점
 - ① 법률적·제도적 측면에 부합, ② 물건의 개별적 효용반영 용이, ③ 과세 용이, ④ 평가선례가 풍부
- (2) 단점
 - ① 거래관행과 괴리, ② 시장거래가격과 괴리, ③ 토지의 과대평가 경향

2. 일괄평가의 장단점

(1) 장점

- ① 일체효용 반영 유리
- ② 시장가치 반영 유리
- ③ 거래관행에 부합
- ④ 건물의 가치 잘 반영,
- ⑤ 수익방식 적용 용이
- ⑥ 현실의 자료수집 용이

(2) 단점

- ① 물건별 효용의 반영 곤란
- ② 법·제도적 측면에 불부합(특히 과세)
- ③ 평가선례가 풍부하지 못함

V. 일괄평가 강화

1. 현행 감칙 규정

- (1) 제7조 제1항·제2항
- (2) 제16조(건물과 토지의 일괄평가 등)

2. 일괄평가의 강화 배경

- (1) 개별평가의 문제점
 - 1) 수익창출의 일체성 문제
 - 2) 건부감가의 반영문제
- (2) 수익방식 적용에 유리

3. 일괄평가지 관련 문제점

- (1) 일체비교의 어려움 : 법·제도적으로 개별적으로 관리, 일체요인 산정의 어려움
- (2) 이중적 조세체계 : 토지와 건물에 각각 분리조세

VI. 개선방향

1. 관련 법률의 수정 필요

2. 일괄평가제도 강화 필요

3. 평가방식의 선진화

- ① 일체거래관행 : 거래사례비교법
- ② 수익창출 부동산 : 수익환원법

1. 규정의 취지

개정 <감척> 제6조와 <실무기준>에서는 현황기준 원칙과 그 예외를 명확히 규정

2. 주요내용

(1) 기준시점에서 대상물건의 이용상황과 공법상 제한상태 기준 평가

- ① 대상물건의 상태·구조·이용방법, 제한물권의 부착과 환경·점유 등의 현황대로 평가하는 것
- ② <실무기준>에서는 ‘현황’을 대상물건의 이용상황과 공법상 제한상태 등을 포괄하는 의미

(2) 현황기준 원칙의 예외에 해당하는 경우 감정평가방법

1) 일시적으로 최유효이용에 미달하는 경우

- ① 최유효이용 - 전환비용 = 현 상태의 가치
- ② 방치하여 잡풀이 우거진 토지, 쓰레기 등으로 오염된 토지

2) 대상물건이 불법적인 이용인 경우

- ① 불법적인 이용(현 상태) - 전환비용 = 합법적 이용
- ② 전환비용 : 보수공사비, 철거비, 이행강제금 등

I. 의의

① 다른 사람이 작성한 보고서를 비판적으로 연구하는 행위 또는 과정으로, ② 평가보고서가 특정한 요구사항이나 지침에 부합되고, 합리적이고 일관성이 있으며 정확한지를 확인하기 위해 완성된 평가보고서를 분석하는 것이다.

II. 평가검토의 목적

- (1) 평가보고서의 합리성 검증
- (2) 의뢰인의 의사결정에 확신 제공
- (3) 대출기관의 위험관리절차 일환
- (4) 법적소송에서 중요한 역할
- (5) 평가사의 전문성 향상 및 평가업 발전도모

III. 평가검토의 내용

1. 확인사항

- ① 평가서상의 감정평가업자, 의뢰인, 평가목적
- ② 검토시점, 평가서의 기준시점
- ③ 평가서의 대상물건
- ④ 평가검토의 작업범위 등

2. 검토사항

- ① 평가시 이용한 자료의 적합성 및 적용의 타당성
- ② 평가시 사용한 평가방식의 적합성
- ③ 감정평가업자의 의견 또는 결론의 적합성 및 타당성

3. 기타 확인사항

- ① 평가보고서의 기술적 세부사항
- ② 관련 규정에 부합성
- ③ 가치결론의 합리성

Ⅳ. 평가검토시 유의사항

1. 보고서 전체를 대상
2. 공정하고 객관적 업무수행
3. 기준시점 당시의 관점과 시장상황에 근거
4. 평가전제 존중
5. 평가내용 임의변경 금지

Ⅴ. 평가사와 검토평가사의 관계

1. 검토자로서의 책임

- ① 평가사고 발생시 1차적으로 평가자가 법적책임을 지나
- ② 심사자가 고의 또는 과실로 부당한 검토를 하는 경우 일정한 책임을 진다고 보는 것이 합리적

2. 검토업무의 한계

검토자가 대안적 의견을 제시하는 경우 검토가 아닌 평가를 수행한 것으로 간주

3. 우리나라에서의 평가검토 현황

(1) 우리의 현실

- ① 평가서 발급 전 적정성 심사(감정평가사법 제7조 제1항)와 발급 후 적정성 검토(감정평가사법 제7조 제3항), 타당성 조사(감정평가사법 제8조)가 있음.
- ② 형식적 심사, 비전문적 심사, 심사자의 책임문제 불분명 등이 문제

(2) 개선필요성

평가검토기준 제정의 필요성, 심사자의 전문성 강화, 심사자의 책임범위 명확화 필요

제3장 부동산 가격론

최고최선
감정평가이론 핵심요약

01 부동산가격론

★★

I. 부동산 가격의 특징

1. 교환의 대가인 가격과 용익의 대가인 임료로 표시
2. 소유권 기타 권리·이익의 가격
3. 장기적 배려 하에서 형성
4. 수요요인에 의한 가격 결정
5. 개별적 동기나 특수한 사정의 개입용이

II. 부동산 가격의 이중성

1. 개요

- ① 수요와 공급에 의해 가격이 결정, 이렇게 결정된 가격이 다시 수요와 공급에 영향
- ② 부동산은 일반재화와 달리 부동산의 자연·인문특성으로 인하여 이 과정이 복잡함
- ③ 따라서 균형가격이 자동으로 성립하지 않을 수 있어 감정평가의 필요성 야기

III. 원본과 과실과의 관계

1. 개념

- ① 가격 : 전 내용연수에 대한 교환의 대가
- ② 임료 : 임대차 등의 계약기간 동안의 용익의 대가

2. 감정평가에서 활용

- ① 적산법 : 기초가격에 기대이율을 곱하여 임료를 구함
- ② 수익환원법 : 임료를 자본환원하여 가치를 구함.

Ⅳ. 부동산 가치의 여러 가지 성격

1. 위치가치 : 위치적 유리성에 대한 화폐가치의 총액
2. 독점가치 : 특정 위치를 독점함으로써 인하여 가지는 가치
3. 수요자가격 : 단기에 공급이 고정되어 있어 수요에 의해 가격이 결정되는 특성

Ⅴ. 가치와 가격의 구별

1. 개념상의 차이

- ① 가격 : 특정 부동산에 대한 교환의 대가로 시장에서 매도자와 매수자 사이에 거래된 금액
- ② 가치 : 장래 기대되는 편익의 현재가치

2. 가격과 가치의 불일치

가치 = 가격 ± 오차

3. 가치는 현재의 값

- ① 가격 : 과거의 값
- ② 가치 : 현재의 값(기준시점)

4. 가치다원성 여부

- ① 가격 : 1개
- ② 가치 : 가치다원론

I. 가치이론 발달사

1. 고전학파의 가치이론

- (1) 생산비가치설
- (2) 가치발생요인 : 상대적 희소성(공급과 비용측면)을 중시
- (3) 가정된 효용(Assumed utility) : 생산비 만큼 효용을 가진다는 가정
- (4) 가격형성과정 : 생산비와 가격이 일치하는 선에서 결정

2. 한계효용학파의 가치이론

- (1) 한계효용가치설 : 한계효용의 크기가 재화의 가치를 결정
- (2) 가치발생요인 : 효용(수요, 시장가격 측면)을 중시하였다.
- (3) 기여된 효용 : 한계효용의 크기는 시장에서 수요자들의 반응에 의해 측정
- (4) 가격형성과정 : 수요에 의해서 가격결정

3. 신고전학파의 가치이론

- (1) Marshall의 조정(가위이론)
 - ① 단기와 장기의 시간개념 도입
 - ② 수요와 공급은 가위의 양날과 같아서 어느 하나만으로는 성립할 수 없다
- (2) 단기에서의 시장가격
 - 단기에는 공급이 고정되어 있으므로 수요에 의해서 결정
- (3) 장기에서의 시장가격
 - 공급의 증감을 통해 시장가격과 생산비가 일치하는 선에서 공급이 이루어짐

II. 가치이론이 평가이론에 미친 영향

1. 고전학파

- (1) 원가방식의 근거
- (2) 토지잔여법 근거, 수익배분의 원칙
- (3) 최유효이용의 원칙

2. 한계효용학파

- (1) 유효수요의 인식
- (2) 비교방식 근거
- (3) 기여의 원칙·예측의 원칙

3. 신고전학파

- (1) 수익방식의 근거
 - 피쳐는 부동산의 가치는 장래 편익의 현가합이라 정의
- (2) 시산가액의 조정의 근거
 - ① 마샬의 삼면등가의 법칙 : 완전경쟁시장에서는 가격, 비용, 가치가 결국에는 같아진다.
 - ② 그러나 현실의 불완전경쟁시장에서는 불일치 → 시산가액 조정의 필요성 제기

학파	가치발생요인	가치이론	가치추계이론
고전학파	상대적 희소성	생산비가 가치결정	비용접근법
한계효용학파	효용, 유효수요	한계효용이 가치결정	시장접근법
신고전학파	3가지 모두	장래 기대되는 편익이 가치결정	소득접근법, 3방식 정립

I. 효용

1. 의의

인간의 욕구를 만족시킬 수 있는 재화의 능력

2. 효용의 종류

주거지는 쾌적성, 공업지는 생산성, 상업지는 수익성으로 표현

3. 가치론사에서 효용

- ① 고전학파는 가정된 효용
- ② 한계효용학파는 기여된 효용

4. 평가방식의 성립근거로서 효용

- ① 비교방식 : 효용은 시장에서 수요의 크기로 측정
- ② 수익방식 : 장래 기대되는 효용(편익)의 현재가치로 가치측정

5. 다른 일반재화와와의 비교

- ① 부동산 : 다용도적 효용·영속적 효용
- ② 일반재화 : 단일적 효용·소멸성적 효용

II. 상대적 희소성

1. 의의

인간의 욕구에 비해 그 수가 부족한 상태

2. 가치론사에서 희소성

- ① 고전학파 : 절대적 희소성
- ② 한계효용학파 : 상대적 희소성

3. 부동산에 있어서 희소성의 특징

행정적·제도적 규제에 의해서도 많은 영향

4. 상대적 희소성의 원인

부동산의 부동산성·부증성, 도시화·산업화로 인한 토지수요의 증가

5. 상대적 희소성의 해소방안

- ① 직접적 방법 : 경제적 공급
- ② 간접적 방법 : 수요조절

6. 다른 일반재화와의 비교

일반재화는 절대적 희소성이 문제되나, 부동산은 상대적 희소성이 문제

7. 평가3방식 관계

원가방식의 근거

III. 유효수요

1. 개념

살 의사 + 지불능력

2. 다른 일반재화와의 비교

부동산의 고가성으로 구매능력이 필요

3. 평가3방식 관계

시장성에 기초하는 비교방식의 성립근거

IV. 이전성

1. 개념

부동산 소유권에 대한 명의가 자유롭게 이전될 수 있어야 가치가 형성된다는 이론

2. 이전성에 대한 비판

일반적으로 이전성은 가치발생요인이 아니라 효용의 사적·공적 제한이라고 봄

I. 개설

1. 의의

대상물건의 경제적 가치에 영향을 미치는 일반요인, 지역요인, 개별요인 등을 말한다.

2. 가치형성요인의 특성

- (1) 유동성 : 사회의 변화에 따라 끊임없이 변동
- (2) 상호관련성 : 각 요인들의 유기적 연관성

3. 유의사항

- ① 과거의 추세분석과 장래 동향의 예측
- ② 각 요인간의 복합적 상호관계를 충분히 분석

II. 일반적 요인

1. 의의

대상물건이 속한 전체 사회에서 대상물건의 이용과 가격수준 형성에 전반적으로 영향을 미치는 일반적인 요인

2. 일반적 요인분석의 중요성

- ① 감정평가 전반에 걸쳐 판단의 근거를 제시
- ② 지역분석, 개별분석, 감정평가방법적용, 평가액 결정시 시산가액조정 등의 적부를 재검토할 때 일반적 요인은 중요한 의미

3. 일반적 요인의 지역지향성

용도적 지역에 따른 지역차원에서 동일지역에는 동질적인 영향을 다른 지역에는 그 지역대로 영향을 미치는 것

4. 일반적 요인이 지역지향성을 갖는 이유

- ① 각 지역은 자연조건·규모·구성내용·기능 등에 있어 차이가 있기 때문에
- ② 일반요인은 각 지역의 자연조건과 결합하여 지역요인을 형성함

5. 종류

(1) 사회적 요인

인구의 상태, 교육 및 사회보장의 수준, 가족의 구성 및 가구분리의 상태, 부동산 관련거래 및 사용수익의 관행, 생활양식 등

(2) 경제적 요인

저축, 투자, 소비 수준 및 국제수지 등의 상태, 국가의 재정 및 금융의 상태, 물가와 임료 및 고용의 상태, 세 부담의 정도 등

(3) 행정적 요인

토지이용계획 및 규제, 토지 및 건축물의 구조 등에 대한 각종 규제, 토지정책, 부동산 관련 세제, 부동산가격 통제 등

III. 지역적 요인

1. **의의** : 대상물건이 속한 지역의 가격수준 형성에 영향을 미치는 자연적·사회적·경제적·행정적 요인
2. **지역요인의 이론적 근거** : 일반요인 + 지역의 자연조건
3. **내용** : 일반적 요인의 지역지향성 → 지역요인 → 지역특성 → 표준적 이용과 가격수준

IV. 개별적 요인

1. **의의**
대상물건의 구체적 가치에 영향을 미치는 대상물건의 고유한 개별적 요인
2. **개별요인 분석의 필요성**
부동산가격은 최유효이용을 전제로 형성
3. **내용**
 - (1) 토지(택지)의 개별요인
 - (2) 건물의 개별적 요인
 - (3) 복합부동산의 개별적요인 : 건물의 배치상태, 건물과 부지의 균형의 정도 등

V. 부동산 가격과 부동산 가치발생요인·형성요인의 관계

- ① 효용과 유효수요의 변화는 수요의 변화를 초래
- ② 상대적 희소성의 변화는 공급의 변화를 초래
- ③ 수요와 공급의 변화로 새로운 균형가격이 성립
- ④ 새로운 균형가격은 다시 가치형성요인에 영향(가치의 이중성)
- ⑤ 가치형성요인의 변화는 가치발생요인의 변화를 초래

1. 개요

지역적 차원의 가치수준이 개별부동산 차원의 구체적 가치로 개별화·구체화되는 과정

2. 가격수준의 형성

(1) 부동산의 지역성

부동산은 다른 부동산과 함께 지역을 구성하고, 그 지역 및 지역내 타부동산과 상호관계를 통하여 사회적, 경제적, 행정적 위치가 결정되는 특성

(2) 지역요인

대상물건이 속한 지역의 가격수준 형성에 영향을 미치는 자연적·사회적·경제적·행정적 요인

(3) 가격수준의 형성

일반적 요인의 지역지향성 → 지역요인 → 지역특성 → 표준적 이용과 가격수준

(4) 지역분석과 관련가격원칙

적합의 원칙, 변동·예측의 원칙

3. 구체적 가격의 형성

(1) 부동산의 개별성

위치, 면적, 형상 등 개별적인 측면에서 동일한 토지는 없다는 특성

(2) 개별요인

대상물건의 구체적 가치에 영향을 미치는 대상물건의 고유한 개별적 요인

(3) 구체적 가격의 형성

표준적 이용과 가격수준의 제약 하에서 개별부동산의 최유효이용을 전제로 구체적 가격이 형성

(4) 개별분석과 관련가격원칙

최유효이용과 관련된 모든 가격원칙

I. 개설

가치의 다원적 개념이란 동일 부동산에 대해 평가의 목적·관점·조건(대상 부동산의 종류·성격·위치)에 따라서 가치가 다양하게 파악된다는 것이다.

II. 가치의 다원적 개념의 근거 및 필요성

1. 가치다원론의 근거

용도의 다양성

2. 부동산 가치다원론의 필요성

- (1) 가치형성요인의 다양성
- (2) 감정평가의 정확성과 안전성
- (3) 감정평가의 사회적 기여
- (4) 감정평가의 업무영역 확대

III. 가치다원화에 대한 제 견해

1. 우리나라의 경우

- ① 감치 제5조에서 시장가치와 시장가치 외의 가치를 규정
- ② 시장가치 외의 가치에서 다양한 가치종류를 포괄적으로 규정

2. 외국의 경우

(1) 일본

- ① 정상가격 : 시장가치와 유사
- ② 특정가격 : 시장성이 있는 물건이나 평가목적이나 조건상 구하는 가격
- ③ 특수가격 : 시장성이 없는 물건의 경제가치
- ④ 한정가격 : 인접지와 합병·분할을 전제로 한 가격(합병증가 배분)

(2) 미국

SI에서 시장가치, 투자가치, 과세가치, 보험가치 등 다양한 가치를 인정

3. 관련규정의 정비 필요성

시장가치 외의 가치에 대해 구체적 규정마련 필요

IV. 가치의 종류

1. 보험가치

보험금의 산정과 보상에 대한 기준으로 사용되는 가치로서 감가상각된 가치

2. 과세가치

관련 세법에 의해 산정된 가치(표준지공시지가, 개별공시지가 등)

3. 장부가치(재고가치)

취득가격 - 감가누계액

4. 사용가치(use value)

(1) 의의

- ① 대상부동산이 특정한 용도로 사용될 때에 가질 수 있는 가치
- ② 특정 사용자에게 부여하는 주관적 가치

(2) 활용

투자의사결정이나 합병가치 평가시 활용

5. 공익가치(public interest value)

공공목적의 비경제적 가치

6. 투자가치(investment value)

(1) 의의

- ① 대상 부동산이 특정한 투자자에게 부여하는 주관적 가치
- ② 투자자의 투자계획을 전제로 평가

(2) 활용

시장가치와 투자가치를 비교하여 투자결정

7. 계속기업가치(going-concern value = 존속가치)

유·무형의 기업자산을 개별적이 아니라 총체적으로 매도한다고 했을 때 계속기업이 가질 수 있는 가치

8. 청산가치(= 처분가치)

도산한 기업의 부동산을 매각할 때의 가치(무형자산 불포함)

I. 시장가치의 의미

통상적인 시장에서 충분한 기간 동안 거래를 위하여 공개된 후 그 대상물건의 내용에 정통한 당사자 사이에 신중하고 자발적인 거래가 있을 경우 성립될 가능성이 가장 높다고 인정되는 대상물건의 가액

II. 개념요소

1. 통상적인 시장

- ① 현실의 사회경제 정세 하에서 합리적이라고 인정되는 시장(불완전경쟁시장 전제)
- ② 시장참가자가 자유의사에 따라 시장의 참여 및 진출입이 자유로운 시장
- ③ 거래형태, 시장참여자가 거래에 제약을 받거나 급매 등은 유인하는 특별한 것이 없을 것
- ④ 거래 대상부동산이 상당기간 시장에 방매되어 있을 것

2. 충분한 기간 동안 거래를 위하여 공개된 후

3. 대상물건의 내용에 정통한 당사자 사이

4. 신중하고 자발적인 거래가 있을 경우

5. 성립될 가능성이 가장 높다고 인정되는

III. 시장가치기준 원칙

- ① 대상물건에 대한 감정평가액은 원칙적으로 시장가치를 기준으로 결정
- ② 그러나 경제적 가치를 판정하는 과정에서 시장가치가 판정의 기준으로 적용되었다면 이 또한 넓은 의미에서 시장가치기준 원칙으로 볼 수 있다.

IV. 적정가격과 비교

1. 적정가격의 의미

당해 토지 등에 대하여 통상적인 시장에서 정상적인 거래가 이루어지는 경우 성립될 가능성이 가장 높다고 인정되는 가격(부공법 제2조 제5호)

2. 적정가격의 성격

- (1) 법정가격 : 법률규정에 따라 평가
- (2) 정책가격 : 다양한 행정목적에 이용
- (3) 당위가격 : 공동선을 실현하기 위한 가격

3. 부공법상 적정가격과 토지보상법상 적정가격의 동일성 여부

(1) 문제의 소재

토지보상법상 적정가격과 부공법상의 적정가격의 동일성 여부가 문제

(2) 토지보상법상 적정가격의 의미

1) 헌법상 정당보상의 의미

- ① 헌법 제23조 제3항은 <공공필요에 의한 재산권의 수용·사용 또는 제한 및 그에 대한 보상은 법률로써 하되, 정당한 보상을 지급하여야 한다>고 규정
- ② 정당한 보상이란 판례에 따르면 완전보상으로서 재산권의 객관적인 가치를 완전하게 보상하는 것을 의미

2) 완전보상액으로서 적정가격

토지보상법상 적정가격은 완전보상을 실현하기 위해 현실의 거래가격을 반영하는 가치개념

3) 공시기준일 이후 개발이익의 반영

적용 공시지가의 공시기준일 이후 발생한 다른 공익사업으로 인한 개발이익은 반영해야 함

(3) 소결

1) 부공법상 적정가격의 포괄성

적정가격으로 공시된 표준지공시지가를 기준으로 다양한 목적으로 평가에 활용

2) 적정가격 성격의 상이

- ① 부공법상 적정가격 : 행정목적의 법정가격, 정책적·행정적 가격, 가치지향적·규범적 가격
- ② 토지보상법상 적정가격 : 헌법상 정당보상을 위한 가격으로 객관적·현실적 가격개념

3) 그 밖의 요인보정 필요

4. 시장가치와 적정가격과의 관계

(1) 동일설

- ① 통상적인 시장, 최빈치 개념을 공통 개념요소로 함
- ② 적정가격도 시장가치와 마찬가지로 가격선도 기능 및 거래지표의 기능을 수행

(2) 이원설

시장가치는 현실적·객관적 가격이며, 적정가격은 가치지향적·정책적 가격

I. 공정가치의 개념

1. 의의

합리적인 판단력과 거래의사가 있는 독립된 당사자 사이의 거래에서 자산이 교환되거나 부채가
결제될 수 있는 금액

2. 공정가치의 개념

- ① 자산은 반드시 광범위한 시장에 방매될 필요가 없음
- ② 거래당사자 사이에서 공정한 의미를 갖으면 됨
- ③ 공정가치는 시장가치보다 광범위한 개념
- ④ 공정가치에는 특정 당사자 사이에서만 발생하는 특수한 증분가치가 포함(시장가치는 배제)

3. 사례

- ① 임대차 계약의 명도나 ② 기한연장에 대한 대가를 반영한 임대인과 임차인 사이에 합의된 가격 또는
- ③ 미공개기업에서의 주식양도시 주식을 위한 가격

II. 공정가치와 시장가치의 비교

1. 공통점

- (1) 시장증거에 근거한 가치
- (2) 존재가치의 성격
- (3) 가치3면성의 반영
- (4) 가격의 기능측면

2. 차이점

- (1) 시장가치 외의 가치 성격여부 : 공정가치 = 시장가치 ± 특수가치
- (2) 시장의 전제여부
- (3) 적용분야의 차이

1. 개요

- ① 최근 감정평가업무가 다양해지고 전문화되어 감정평가사의 업무분야도 점점 세분화됨에 따라 시장가치 외의 가치개념의 중요성이 부각
- ② <감척>에서는 시장가치 외의 가치에 대한 개념 정의나 구분이 없음
- ③ 외국의 선진 감정평가기준의 다양한 개념을 활용하여 실무에 적용할 수 있을 것

2. 시장가치 외의 가치로 평가하는 경우

(1) 시장가치 외의 가치개념

시장가치의 요건을 충족하지 못하는 경우의 가치로 해석할 수 있을 것

(2) 실무기준에서의 적용 요건

- ① 법령에 다른 규정이 있는 경우
- ② 감정평가 의뢰인(이하 "의뢰인"이라 한다)이 요청하는 경우
- ③ 감정평가의 목적이나 대상물건의 특성에 비추어 사회통념상 필요하다고 인정되는 경우

(3) 사례

<토지보상법>상의 적정가격은 시장가치 외의 가치로 볼 여지가 있는 것으로 판단

3. 시장가치 외의 가치로 감정평가하는 경우의 검토사항

(1) 검토사항

- ① 해당 시장가치 외의 가치의 성격과 특징
- ② 시장가치 외의 가치를 기준으로 하는 감정평가의 합리성 및 적법성

(2) 사례

- ① 공정가치 : 시장에서 시장성과 교환거래를 전제로 하나, 특수 당사자 간의 한정된 시장에서 형성되는 가치라는 특징
- ② 투자가치 : 시장성은 있으나 통상 교환거래를 전제하지 않는다는 특징
- ③ 특수가치 : 통상 시장성이 없는 것으로 현재의 용도와 이용상태를 전제로 경제적 가치를 판단하는 특징

4. 합리성 및 적법성이 결여된 경우의 감정평가 거부 또는 수임 철회

I. 실거래가의 개념

1. 의의

- ① 부동산시장에서 매도자와 매수자 사이에서 실제로 거래가 성립된 금액
- ② 감척상 적정한 실거래가 : 「부동산 거래신고 등에 관한 법률」에 따라 신고된 실제 거래가격(이하 “거래가격”이라 한다)으로서 거래 시점이 도시지역은 3년 이내, 그 밖의 지역은 5년 이내인 거래가격 중에서 감정평가법인 등이 인근지역의 지가수준 등을 고려하여 감정평가의 기준으로 적용하기에 적정하다고 판단하는 거래가격
- ③ 감척 제14조 제3항에 따라 토지를 적정한 실거래가를 기준으로 토지를 감정평가할 때에는 거래사례비교법을 적용해야 한다.

2. 실거래가 자료의 부적정성

비정상적 사정개입, 동산포함 거래, 면적불일치, 여러 건의 거래가 1건으로 합산신고되는 경우, 실거래가 신고 후 취소사례 빈번

II. 시장가치와 실거래가격간 피드백관계

1. 실거래가격이 시장가치에 미치는 영향

- (1) 시장가치 산출(특히 거래사례비교법)의 자료 제시
- (2) 시장가치의 적절성 (특히 원가법·수익환원법) 검토

2. 시장가치가 실거래가격에 미치는 영향

- (1) 실거래가격의 지침 제공
- (2) 합리적 실거래가격의 확립

3. 상호간 피드백 관계

Ⅲ. 실거래가로 조세부과시 위험성

1. 시장가치와 실거래가의 차이

- ① 미국에서는 실거래가가격이라고 하면 당연히 <조정된 실거래가가격>을 의미
- ② 조정되지 않은 실거래가는 자료의 부정확성으로 감정평가에 활용될 수 없음

2. 실거래가로 조세부과시 위험성

비정상적 사정이 개입된 실거래가를 기준으로 조세를 부과하는 경우 부당하게 높거나 낮은 세금이 부과될 수 있음

3. 감정평가사의 역할 중요

- ① 미국에서는 통계와 실거래가가격을 활용하되 그 주체로서 감정평가사를 활용
- ② 즉 감정평가사의 지식을 활용하여 실거래가 자료 속에서 시장가치를 찾아내는 것

4. 개선방안

- ① 한국은 미국이나 캐나다 등과 달리 부동산거래신고시 신고항목이 적어 실거래가 조정의 근거를 제시하지 못함
- ② 거래신고항목을 구체화·세분화할 필요, 감정평가사에게 조정권한 부여

제4장 부동산가격 제원칙

최고최선
감정평가이론 핵심요약

01 가격제원칙의 내용



I. 개요

1. 가격제원칙의 의의

부동산 가격이 어떻게 형성되고 유지되는가에 관한 법칙성을 추출하여 부동산 평가활동의 지침으로 삼으려는 하나의 행위기준

2. 특징

- ① 부동산의 자연적·인문적 특성 반영
- ② 상호 유기적 연관성
- ③ 최유효이용의 기준성

3. 최유효이용의 원칙을 기준으로 한 분류

내부측면의 원칙		외부측면의 원칙		토대가 되는 원칙
① 기여	② 수익배분	① 적합	② 외부성	① 예측
③ 균형	④ 수익체증체감	③ 대체	④ 경쟁	② 변동
		⑤ 수요·공급	⑥ 기회비용	

II. 내부측면의 원칙

1. 기여의 원칙

(1) 의의

부동산의 전체가치란 각 구성요소들이 가치형성에 기여하는 정도를 전부 합한 것(생산비의 합계가 아님)

(2) 이론적 근거

용도의 다양성, 병합분할의 가능성

(3) 감정평가 활동과의 관계

- ① 추가투자 적부의 판단기준
- ② 합병시 한정가격의 평가
- ③ 제합사용의 원칙에 적용 : 지상개량물은 토지가치에 기여하는 만큼 가치를 가짐
- ④ 배분법 및 잔여법의 근거
- ⑤ 기능적 감가수정의 판단근거

2. 수익배분의 원칙

(1) 의의

부동산소득 중 다른 생산요소에 귀속되고 남은 잔여수익이 토지에 귀속된다는 원리

(2) 이론적 근거

지리적 위치의 고정성

(3) 감정평가 활동과의 관계

- ① 추가투자 적부판단에 유용
- ② 자본환원이론, 토지잔여법에 근거를 제공

3. 균형의 원칙

(1) 의의

부동산의 내부구성요소간 균형을 이룰 때 부동산의 가치가 최고로 발휘된다는 원칙

(2) 이론적 근거

부동산은 여러 가지 요소의 결합으로 구성

(3) 감정평가 활동과의 관계

- ① 개별요인 비교의 기준제시
- ② 재조달원가의 적정화에 기여
- ③ 기능적 감가 판정의 기준
- ④ 추가투자 적부판단
- ⑤ 입체이용율과 층별효용비율 등의 산정근거

4. 수익체증체감의 원칙

(1) 의의

부동산에 대한 투자가 일정 정도를 넘어서면 추가투자의 한계수익이 체감한다는 원칙

(2) 이론적 근거

일반경제원칙

(3) 감정평가 활동과의 관계

- ① 추가투자의 적정성 판단
- ② 한계총수의 결정
- ③ 리카도의 차액지대설 등과 관련된다.

III. 외부측면의 원칙

1. 적합의 원칙

(1) 의미

부동산이 속한 인근환경에 적합하여야 그 가치가 최고로 발휘된다는 원칙

(2) 이론의 근거

지리적 위치의 고정성

(3) 감정평가 활동과의 관계

- ① 지역분석의 지침
- ② 경제적 감가의 판단기준
- ③ 표준적 이용과 최유효이용의 관계파악의 지침

2. 경쟁의 원칙

(1) 의미

부동산은 경쟁으로 인하여 초과이익은 없어지고 대상부동산의 가치에 적합한 가격이 형성된다는 원칙

(2) 이론적 근거

일반경제원칙

(3) 감정평가 활동과의 관계

- ① 신축건물의 임대료·공실률 수준의 적정성 판단에 지침
- ② 사례선택의 지침

3. 대체의 원칙

(1) 의미

대체성이 성립하는 부동산 간에는 서로 영향을 미치면서 가격이 형성된다는 법칙

(2) 이론적 근거

용도적·인문적 특성에서 대체성 성립

(3) 지역·개별 분석과의 관계

지역분석 대상의 개념 및 경계설정에 있어 대체의 원칙이 활용

(4) 3방식의 성립근거

4. 수요공급의 원칙

(1) 의의

부동산의 특성으로 인하여 제약은 받지만 기본적으로 수요와 공급에 의하여 가격이 결정된다는 법칙성

(2) 이론적 근거

일반경제원칙 + 부동산의 자연·인문특성

(3) 감정평가 활동과의 관계

① 수요·공급동향은 시장분석이나 흡수율분석에서 중요한 분석사항

② 수급동향에 따라 지가변동률, 건축비지수, 공실률 등이 영향 받음(지역분석·시장분석 필요)

5. 외부성의 원칙

(1) 의의

부동산의 가치가 외부적 요인에 의해 영향받는다는 평가원리

(2) 이론적 근거

지리적 위치의 고정성

(3) 감정평가 활동과의 관계

경제적 감가의 근거

6. 기회비용의 원칙

(1) 의의

기회비용이란 어떤 대안을 선택함으로 인하여 선택되지 않은 가장 큰 대안의 가치로서, 부동산의 가격은 이러한 기회비용이 반영된다는 가격원칙

(2) 이론적 근거

일반경제원칙

(3) 감정평가 활동과의 관계

- ① 요구수익률, 자본환원율, 가중평균자본비용 산정의 지침
- ② 파레토 지대의 이론적 근거

IV. 토대가 되는 원칙

1. 예측의 원칙

(1) 의의

부동산의 가격이 당해 부동산의 장래의 수익성이나 쾌적성에 대한 예측의 영향을 받아서 결정된다는 법칙성

(2) 이론적 근거

영속성, 부동산활동의 장기적 배려

(3) 감정평가 활동과의 관계

- ① 지역분석에서 지역특성의 장래동향 예측
- ② 일시적 이용상황으로 이용중인 토지의 최유효이용 예측
- ③ 수익방식에서 순수익이나 미래 가치변동의 예측

2. 변동의 원칙

(1) 의의

부동산의 가격에 영향을 미치는 가치형성요인이 변화하여 부동산가격도 부단히 변동한다는 원칙

(2) 이론적 근거

사회적·경제적·행정적 위치의 가변성

(3) 감정평가 활동과의 관계

- ① 가치형성요인간의 상호관계를 동태적으로 파악할 필요성
- ② 시점수정의 이론적 근거
- ③ 지역분석·시장분석의 필요성 야기
- ④ 물리적 감가수정의 근거
- ⑤ 사례선택시 가급적 최근의 사례를 선택할 필요성

I. 의의

- ① 최유효이용이란 객관적으로 보아 양식과 통상의 이용능력을 가진 사람이 부동산을 합법적이고 합리적이며 최고·최선의 방법으로 이용하는 것
- ② 최유효이용의 원칙이란 부동산 가격은 최유효이용을 전제로 형성된다는 원칙

II. 근거

1. 최유효이용의 성립근거가 되는 부동산의 특성

부증성, 용도의 다양성

2. 인간의 합리성 추구로 인한 토지할당

다양한 용도 중 <최고의 가치를 창출하는 이용>에 해당 토지를 할당

3. 입찰지대곡선을 통한 설명

III. 최유효이용의 판정기준

1. 법적 허용성 검토

2. 물리적 허용성 검토

3. 재정적 타당성 검토(합리적 이용)

- ① 합리적으로 가능한 이용 : 투기적 이용이나 먼 미래의 불확실한 이용은 합리적 이용 아님
- ② 흡수율 분석을 통해 어떤 용도에 대한 시장의 수요와 공급의 추이를 분석할 필요
- ③ 또한 경제적으로 양(+)의 순현가를 창출하는 이용

4. 최대생산성 검토

- ① 주어진 부동산의 최유효이용에 대한 판정은 평가사의 주관에 따라 달라질 수 있음
- ② 따라서 특정한 토지이용이 최유효이용으로 판정되기 위해서는 최고수익에 대한 객관적인 경험적 증거가 제시되어야 함
- ③ 최대생산성에 대한 분석은 유형별로 이루어진다.

Ⅳ. 유형별 최유효이용의 분석

1. 개요

(1) 나지 상정분석

이 토지는 개발되어야 하나? 아님 나지 상태로 두어야 하나? → 만약 개발하는 것이 최유효이용이라면 → 어떤 개량물이 언제 지어져야 하나?

(2) 개량부동산에 대한 최유효이용 분석

① 현행 용도의 계속 ② 용도변경 ③ 철거 후 재건축 ④ 대수선(리모델링) 중 어떤 경우가 최고의 가치를 창출하는가?

2. 토지(나지상정)에 대한 분석

(1) 비수익성 부동산인 경우

개발 후 시장가치 - (건축비용 + 개발이윤 등) = 토지가치

(2) 수익성 부동산인 경우

- ① 직접환원법에 의해 산정된 전체 가치에서 개발비용을 공제하여 토지가치를 구하는 방법
- ② 토지귀속소득을 토지환원율로 환원하여 토지가치를 구하는 잔여환원법

3. 개량부동산에 대한 분석

(1) 자본적 지출이 필요 없는 경우

각각의 이용방법에 따른 순영업소득을 종합환원율로 환원하여 개량부동산의 가치를 추계

(2) 자본적 지출이 필요한 경우

각 대안의 순영업소득을 종합환원율로 환원하여 구한 자본환원가치에서 자본비 지출액(전환비용)을 공제하여 개량부동산의 가치를 추계

Ⅴ. 최유효이용분석시 두 결과가 상이한 경우

1. 양 분석결과가 상이한 이유

개량부동산의 최유효이용 분석에는 기존 구조물에 대한 철거비용, 건설과정에서 발생하는 임대료 손실 등(전환 비용)이 계산에 포함되기 때문

2. 분석결과가 상이한 경우의 의미

- ① 현재의 이용은 중도적 이용으로서 일정기간 존속
- ② 이 경우 개량물은 <제합사용의 원칙>에 따라 토지의 가치에 기여하는 만큼 가치를 가짐

VI. 최유효이용의 결론

1. 이용

어떤 이용이 최유효이용인지를 최대한 구체적으로 서술

2. 사용시기

미래에 대한 예측을 통해 흡수율, 임대료수준, 도시화정도 등을 고려하여 적정 개발시기를 예측

3. 시장참가자

어떤 시장참가자가 대상 부동산의 최유효이용을 이용·구매·임차 하는지에 대한 고려가 필요

VII. 최유효이용 판정시 유의사항

1. 통상의 이용능력
2. 장기적 배려
3. 예측가능성
4. 표준적 이용의 제약여부
5. 동태적 예측에 유의
6. 복합부동산의 최유효이용 판정시 유의사항

VIII. 감정평가와의 관계

1. 평가의 가치전제

2. 가치형성요인 분석과의 관계

- ① 지역분석 : 지역분석의 결과가 최유효이용 판정의 전제가 됨
- ② 개별분석 : 개별요인 분석하여 최유효이용 판정

3. 감정평가3방법과의 관계

(1) 원가법과의 관계

- ① 재조달원가 산정시 최유효이용을 기준하고, 간접법으로 재조달원가를 구할 때 개별요인의 비교는 최유효이용 상태를 기준
- ② 감가수정시 최유효이용에서 미달하는 부분을 감가액으로 산정

(2) 거래사례비교법과의 관계

- ① 거래사례와 대상부동산간의 개별요인의 비교시 최유효이용이 판단기준
- ② 배분법 적용시 복합부동산의 사례는 최유효이용의 상태에 있는 것을 선택

(3) 수익환원법과의 관계

- ① 순이익은 최유효이용을 전제로 산정
- ② 토지잔여법 적용시 복합부동산의 수익사례는 최유효이용 상태에 있는 것을 선택
- ③ 시장추출법으로 환원이율을 산정하는 경우 최유효이용을 기준하여 개별요인을 비교

IX. 최유효이용의 장애요인

- 1. 부동산시장의 불완전성
- 2. 정부의 행정적 규제

1. 단일이용(single use)

일반적으로 특정부지에 대한 최유효이용은 주위의 용도와 일치하거나 유사한 용도가 되는 수가 많다.

2. 중도적 이용(interim use)

(1) 의의 및 예

- ① 가까운 미래에 대상부지나 개량부동산에 대한 최유효이용이 도래할 것으로 예측될 때, 그 이용을 대기하는 과정상 현재에 할당되는 이용
- ② 시가지 내 주차장, 화원, 오래된 건물, 가건물 등 비집약적인 토지이용이나, 외곽지역의 공터 등

(2) 일치성 이용의 원리(= 제합사용의 원칙)

1) 의의

중도적 이용에 할당되는 부동산을 평가할 때 토지와 개량물을 각각 분리된 용도로 평가해서는 안 된다는 원리

2) 내용

- ① 중도적 이용인 개량부동산의 전체가치에서 토지가치(최유)를 공제하고 남은 가액이 개량물의 기여가치
- ② 지상개량물은 철거비용이나 세금 등의 존재로 인하여 음(-)의 가치를 가질 수도 있다.

3. 비적법적 이용(legally nonconforming)

(1) 의의

한때는 적법하게 설립되고 유지되던 이용이었으나, 현재는 더 이상 지역지구제의 규정에 부합하지 않는 이용

(2) 유의사항

- ① 비적법적 이용이 경과조치로 인하여 적법적 이용보다 높은 가치를 가지는 경우가 있음
- ② 우리나라는 건부증가의 형태로 토지에 반영하나, 미국에서는 개량물에 반영함

4. 비최고최선의 이용

(1) 의의

개량물이 대상 부지를 마치 공지로 간주한 토지의 최유효이용에 부합하지 않는 경우(일치성 이용의 원리 적용됨)

(2) 내용

- ① 같은 범주에 속하는 경우 : 물리적 + 기능적 감가
- ② 다른 범주에 속하는 경우 : 물리적 + 기능적 + 경제적 감가

5. 복합적 이용(multiple use)

동시에 여러 가지 용도가 혼합되는 것이 최유효이용인 경우

6. 특수목적의 이용(special-purpose use)

호텔, 극장, 대학, 교회, 공공건물 등과 같이 특정한 활동을 위해서 설계되고 운영되는 부동산

7. 투기적 이용(speculative investment)

부동산투자에는 취득·운영·처분 세 단계가 있는데, 이 중에서 운영단계가 없는 투자행위, 시세차익을 목적으로 토지를 취득하는 행위를 투기라 함

제5장 부동산시장론

최고최선
감정평가이론 핵심요약

01 부동산시장 개관



I. 부동산 시장의 의미

경쟁적 이용에 의한 공간배분 및 토지이용패턴을 결정하고 부동산의 교환 및 가격결정을 행하는 공간

II. 부동산 시장의 특징

1. 국지적 시장
2. 상품의 비표준성
3. 수급조절의 곤란성
4. 거래의 비공개성
5. 법적 제한
6. 외부성
7. 투자의 규모성과 고정성
8. 금융활동의 개입

III. 부동산시장의 기능

1. 부동산시장의 순기능

- (1) 자원배분기능
- (2) 도시성장기능
- (3) 교환기능
- (4) 수급조절기능
- (5) 가격창조기능
- (6) 정보제공기능

2. 부동산시장의 역기능

- (1) 시장의 불완전성
- (2) 시장실패
- (3) 부동산시장의 역기능 통제 방법

Ⅳ. 부동산 수요와 공급의 특징

1. 부동산 수요의 특징

- (1) 파생수요
- (2) 일회성 수요가 아니라 새로운 수요로의 전환
- (3) 차별화된 수요
- (4) 수요자의 수의 영향
- (5) 수요의 비탄력성
- (6) 국지적인 수요
- (7) 수요가 없어도 일정한 가격수준을 유지하는 경향

2. 부동산 공급의 특징

- (1) 공급으로서의 전환
- (2) 공간 및 위치의 공급
- (3) 공급의 장기성
- (4) 물리적 공급과 경제적 공급
- (5) 비탄력적, 독점적 공급

Ⅴ. 부동산시장에서 부동산가격의 결정과정

1. 단기

단기에는 부동산공급이 거의 고정이므로 수요에 의해서 가격이 결정

2. 장기

- ① 장기에는 부동산의 경제적 공급이 가능하여 부동산공급곡선이 우상향
- ② 수요와 공급에 의해 균형가격이 결정

3. 동태분석

부동산가격의 동태적 모형으로 거미집모형이 있고 부동산 시장은 수렴형과 관련

I. 공간시장(Space Market)

1. 의의

토지와 건물과 같은 공간 그 자체를 사용하기 위한 시장(임대차시장)

2. 사례

공급자는 임대인, 수요자는 임차인

3. 임대료(rent)

공간에 대한 수요와 공급의 균형에서 임대료가 결정

4. 위치(location)와 유형(type)에 따라 구분

부동산의 고정성·개별성으로 인하여 부동산의 위치, 물적특성 등에 따라 서로 대체성이 제한되고
각각 세부시장으로 구분

5. 공간시장의 수요와 공급

부동산의 자연·인문특성으로 인하여 불완전시장의 특성을 가지지만, 수요와 공급의 원리가 작동

6. 가치형성요인

- ① 수요측 요인 : 인구, 고용상태, 소득수준, 이자율 등
- ② 공급측 요인 : 임대료, 공실률, 조세, 토지이용규제, 건축비 등

II. 자산시장(Asset Market)

1. 의의

부동산을 투자수단으로 보아 자산으로서의 이용가치가 목적인 시장(매매시장)

2. 자본시장과의 경쟁관계

자본시장에서 증권과 채권과 같은 유형의 자본자산들과 경쟁관계

3. 자본시장의 역할

자본이 가장 효율적인 분야에서 사용될 수 있도록 자원배분기능을 수행

4. 부동산 자산의 가격결정

(1) 기본원리

공간시장에서 임대료가, 자산시장에서 환원율이 결정되고, 이 둘의 결합으로 부동산의 자산가치가 결정

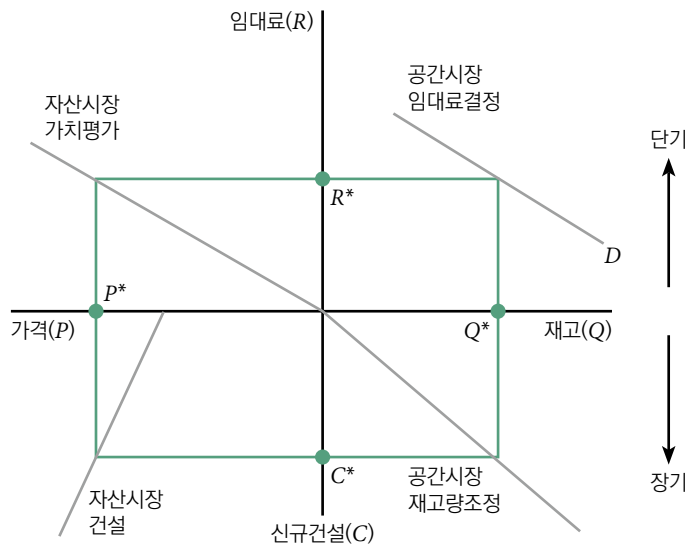
(2) 환원율의 결정요인

- ① 자본의 기회비용
- ② 순임대료의 상승가능성 또는 성장 잠재력 : 미래성장이 예측되는 부동산이면 환원이율이 낮아짐
- ③ 위험 : 투자위험의 크기가 클수록 위험프리미엄이 할증됨

(3) 자산시장의 통합성

- ① 현금은 언제나 대체가능하기 때문이다.
- ② 자산시장의 투자자는 물리적 특성보다는 미래의 현금흐름을 중시

Ⅲ. 4사분면 모형



1. 제1사분면(임대료 결정)

- ① 공간시장의 재고량과 수요곡선이 만나는 점에서 임대료가 결정
- ② 단기에 공급(저량)은 거의 고정이므로 수요에 의해서 단기임대료가 정해진다.

2. 제2사분면(자산가치 결정)

- ① 임대료와 환원율이 만나 자산가치가 결정
- ② 2사분면상 직선의 기울기는 환원율을 의미
- ③ 환원율은 자본시장의 투자수단과 대체경쟁관계를 이루며 결정

3. 제3사분면(신규건설량 결정)

- ① 자산가치와 건설비용이 일치해지는 지점까지 신규건설량이 결정
- ② 3사분면상의 직선은 재조달원가곡선을 의미
- ③ 기본건설비의 존재로 재조달원가곡선이 원점에서 떨어진 상태임
- ④ 자산가치가 상승할수록 더 많은 신규건설이 이루어짐을 알 수 있음

4. 제4사분면(장기재고저량의 결정)

- ① 신규건설량(유량)이 장기재고량(저량)으로 전환되는 국면
- ② 4사분면상 직선의 기울기는 감가상각률을 의미
- ③ 장기재고량 = 기존재고량 + 신규건설량 - 감가상각
- ④ 곡선의 기울기가 증가(감가상각률 증가)하면 장기재고량은 감소

I. 개념

- ① 화폐시장(money market)이란 단기(만기일이 1년 이내)통화증서를 거래하는 시장
- ② 자본시장(capital market)이란 중장기(만기일이 1년 이상)통화증서를 거래하는 시장
- ③ 두 시장은 모든 경제행위에 대한 자본의 원천이므로 그 차이가 확실하게 정의될 수가 없음

II. 부동산시장과의 관계

- ① 부동산은 자본시장의 투자상품들과 상호 부단한 대체·경쟁관계
- ② 부동산시장의 할인율(환원율)은 자본시장의 이자율에 기초하므로, 양 시장은 이자율을 매개변수로 하여 연결

III. 감정평가3방법에서 고려(이자율 상승시를 가정)

1. 거래사례비교법

- ① 금융비용증가로 거래침체 → 거래사례 희소해짐
- ② 이자율 변화로 현금등가액 변함

2. 원가법

(1) 토지가치에서 고려

금융비용의 증가 → 토지수요 감소 → 토지가치 하락

(2) 재조달원가에서 고려

- ① 이자율의 상승은 건설과정에서 소요되는 금융비용, 원자재나 인건비 등의 상승을 야기
- ② 비용상승으로 인한(Cost-push) 인플레이션

(3) 감가수정에서 고려

- ① 감가상각은 비용과 가치의 차이
- ② 이자율 상승으로 비용은 상승하는데 가치(장래 수익의 현재가치)는 하락하므로 감가액은 커짐

3. 수익환원법

(1) 현금흐름에서 고려

일반적으로 이자율의 상승은 부동산으로부터 기대되는 장래 편익의 감소를 초래

(2) 할인율에서 고려

할인율은 화폐·자본시장의 이자율에 기초하고 부동산의 투자위험을 감안하여 결정되므로 이자율의 상승은 할인율의 상승을 야기

IV. 부동산 시장과 자본시장의 통합화

- ① 부동산 시장은 단독적으로 구성되는 시장이 아니라 자본시장 및 화폐시장과 상호 관련성을 지니고 있는 시장
- ② 이자율이라는 변수를 토대로 하여 연관성을 지니며 점점 서로 통합되어 가는 추세

I. 서

- ① 경기변동에는 순환적, 계절적, 장기적, 무작위적 경기변동이 있고, 이 중에서 가장 중요한 것이 순환적 변동
- ② 경기순환이란 경제가 파형과 같이 상승운동과 하강운동을 반복하는 것
- ③ 동일한 부동산이더라도 각 국면에 따라 서로 다른 가치로 평가되는 바, 경기변동에 대한 파악이 중요

II. 부동산 경기 순환의 특징

1. 시차

- ① 상업용·공업용 경기 : 일반경기과 동시순환
- ② 주거용 경기 : 일반경기과 역순환

2. 진폭

일반경기의 변동에 비해 진폭이 큼

3. 주기

부동산은 공급이 비탄력적이고 토지의 영속성, 건축물의 장기성으로 일반재화의 경기보다 길다.

4. 타성기간

부동산경기는 타성기간이 길고, 주기의 순환국면이 명백하거나 일정치가 않음

5. 계절적 불안정성 등

III. 부동산 경기의 측정방법과 측정지표

1. 개요

- ① 부동산경기의 종합적이고 과학적인 측정방법은 아직 없음
- ② 여러 지표의 종합적인 분석을 통해 경기측정

2. 경기변동의 측정지표

- ① 건축허가량과 미분양재고량
- ② 주택거래량
- ③ 택지의 분양실적
- ④ 부동산금융의 상태
- ⑤ 공가율과 임료수준
- ⑥ 부동산의 가격변동

IV. 부동산 시장의 경기별 유형

1. 하향시장

- ① 불황하에서 계속적인 경기하강이 진행되는 국면
- ② 하향시장에서는 부동산가격이 하락하고 거래가 거의 일어나지 않으며, 금리가 높아 부동산을 소유하는 것이 부담.
- ③ 과거의 사례가격은 현재의 시점에 있어서 상한선
- ④ 부동산전문활동에 있어서 매수인 중시화 현상 커짐
- ⑤ 건축허가 신청건수는 상당히 저하

2. 회복시장

- ① 경기 저점을 지나 상향을 시작, 아직 불황에 있는 국면
- ② 과거의 사례가격은 현재의 시점에 있어서 하한선
- ③ 부동산거래가 증가하기 시작하며 부동산투자 또는 투기가 고개를 들기 시작
- ④ 경기하향시 매수인 중시화의 태도에서 매도인 중시화로 변화

3. 상향시장

- ① 불황을 벗어나 호황에 이르러 경기상승국면을 지속해가는 국면
- ② 부동산가격은 상승일로에 있으며 거래도 활발
- ③ 과거의 부동산 사례가격은 새로운 거래의 하한선
- ④ 부동산전문활동에서 매도인 중시화현상
- ⑤ 건축허가 신청은 증가하며, 그 증가율이 계속 상승

4. 후퇴시장

- ① 경기의 정점을 지나 하강세로 바뀌나, 아직 불황시장이 아닌 국면
- ② 과거의 부동산 사례가격은 새로운 거래의 상한선
- ③ 부동산전문활동에서는 매도인 중시화 태도에서 매수인 중시화로 변화
- ④ 금리와 공가율은 높아짐

5. 안정시장

- ① 부동산시장 고유의 국면으로서, 부동산의 가격이 안정되어 있거나 가벼운 상승을 지속하는 국면
- ② 주로 위치가 좋은 곳의 적당한 규모의 주택(Well located small house)과 도심의 택지가 여기에 속하는데, 불황에 강한 유형의 시장
- ③ 과거 거래가격은 새로운 거래의 신뢰할 수 있는 기준

V. 감정평가시 유의사항

1. 가격제원칙 관련

예측·변동의 원칙

2. 지역·개별분석시 유의사항

지역마다, 같은 지역내에서도 개별부동산마다 경기변동의 상황이 상반될 수 있음

3. 평가방식 적용과 관련

(1) 비교방식

- ① 사례선택시 : 가급적 최신의 사례자료를 동일 국면에서 수집
- ② 사정보정시 : 각 국면에 따라 특별한 동기가 개입되어 있는지 여부를 파악하여 보정
- ③ 시점수정시 : 피크 이전과 이후를 구분하여 시점수정
- ④ 요인비교시 : 각 국면마다 가치형성요인이 어떻게 작용하는지 파악

(2) 원가방식

- ① 재조달원가 산정시 : 건축비의 변동 파악
- ② 감가수정시 : 각 국면에 따라 기능적·경제적 감가 파악

(3) 수익방식

- ① 순수익 산정시 : 장기적 배려하에 순수익 예측, 임료의 지행성 유의
- ② 환원율 산정시 : 지가와 환원율은 역관계, 지가하락시에는 자본회수율 상승, 금리변화 반영 필요

4. 시산가액 조정 관련

- ① 극단적인 호·불황시에는 비준가액의 신뢰도 저하, 원가·수익방식에 신뢰도 상승
- ② 안정국면에서는 비준가액의 신뢰도가 높아짐

제6장 부동산 시장분석론

최고최선
감정평가이론 핵심요약

01 시장분석의 기초



I. 개념

시장지역내 수요와 공급의 상호관계가 대상물건의 가치에 어떤 영향을 미치는가를 조사·분석하는 것

II. 목적

1. 최유효이용 판정의 전제
2. 감정평가3방식에서 활용
3. 컨설팅에서 활용

III. 감정평가3방법에서 활용

1. 거래사례비교법
2. 원가법
3. 수익환원법

IV. 다른 분석과의 구분

구분	시장분석	타당성분석	최유효이용분석
분석 목적	잠재적 용도에 대한 수요확인 · 시장세분화 : 잠재적 용도별 시장확인 · 지역분석 : 잠재적 용도별 수요분석	기준변수들(토지잔여가치, 수익률, 수익가치)에 기초한 개발(투자)가치 결정	최대수익을 창출하는 토지의 용도를 확인
분석 내용	흡수율/가능시장임료 예측을 위한 수요공급의 분석 - 용도① - 용도② - 용도③ - 용도④	기준변수들에 기초한 부동산의 가치를 결정하기 위하여, ① NOI나 현금흐름계산, ② 환원율/할인율의 결정 - 용도① - 용도② - 용도③ - 용도④	토지의 용도, 적정개발시기, 시장참여자 등에 대하여 상세화 · 시장지역 내 토지이용상태 · 투자자/개발업자 · 금융조건 등
분석 결과	· 잠재용도별 예상흡수율 · 잠재용도별 예상가능임료	· 잠재용도별 투자가치	· 대상부동산의 최유효이용

V. 시장분석의 절차

1. 생산성분석(productivity analysis)(1단계)

생산성분석을 통해 시장지역 내 부동산의 여러 가지 물리적·법적·입지적 특성을 조사·분석하여 대상부동산의 시장성 있는 잠재적 용도를 확인

2. 시장획정(market area delineation)(2단계)

시장획정이란 부동산의 유형이나 용도, 지리적 위치 등에 따라 별도의 세분시장으로 구분하여 연구하는 단계

3. 수요분석(Demand analysis)(3단계)

수요분석의 목적은 앞서 확정된 세분시장별로 대상부동산의 잠재적 가능수요자를 확인하는 데에 있음

4. 공급분석(Supply analysis)(4단계)

시장지역 내에 공급된 기존 경쟁부동산의 재고는 물론 경쟁적 공급이 가능한 신규 부동산의 건축 프로젝트까지도 조사

5. 균형분석(equilibrium analysis)(5단계)

현재와 미래의 수요공급의 상호작용을 면밀히 분석하여 현재 시장에 시장불균형이 존재하는지, 이러한 불균형은 어느 시기에 해결될 수 있는지를 예측

6. 포착률(capture rate) 추계(6단계)

포착률이란 주어진 시장조건하에서 특정 유형의 부동산이 전체 가능시장에서 차지할 것으로 예상되는 시장점유율 (market share)을 의미

VI. 시장분석의 수준

구분	유추적 수요분석 (Inferred demand analysis) A ➡ B	기초적 수요분석 (Fundamental demand analysis) C ➡ D
추정/ 계량화	· 대상부동산의 특성요인추정 · 거시분석에 의한 시장성 및 용도의 위치 결정 요인추정	· 대상부동산의 특성요인 계량화 · 거시 및 미시분석에 의한 시장성 및 용도의 위치결정 요인 분석 및 계량화
수요공급 분석방법	· 일반적 경제기반분석 자료수집에 의한 수요추정 · 채택된 사례에 의한 수요추정 · 채택된 사례에 의한 공급추정	· 직접 경제기반분석 수행에 의한 수요추정 · 대상부동산의 특정시장부문 및 인구통계자료에 의한 수요추정 · 실제 재고조사 및 공급계획의 예측을 통한 공급추정
포착률 분석	· 수요공급 균형, 최유효이용 및 포착률의 추정	· 수요공급 균형점의 계량화 - 최유효이용 : 그래픽 및 지도에 표기 - 시점(timing) : 포착률의 계량화
중점사항	· 직관적 지식 · 역사적 판단 · 판단	· 계량화 · 예측 · 판단

VII. 지역분석과의 관계

1. 지역분석

(1) 의의

지역요인의 분석을 통해 지역특성과 장래동향을 명백히 함으로써, 지역내 부동산의 표준적 이용과 가격수준을 판정하는 작업

(2) 필요성

사례수집범위를 확정, 후행하는 개별분석의 판단의 전제

2. 양자의 관계

(1) 공통점

- ① 양자 모두 가치형성요인의 분석단계이며
- ② 후행하는 최유효이용분석과 감정평가3방식에 필요한 데이터를 제공한다는 공통점

(2) 차이점

- ① 지역분석은 지역내 표준적 이용과 가격수준으로 결과가 도출되나, 시장분석은 대상부동산의 포착률이 도출된다는 차이점
- ② 시장분석은 지역분석보다 경제적 요인에 대한 엄밀한 분석이 행해진다는 차이점
- ③ 지역분석은 주로 가치추계분야에서 시장분석은 가치추계 뿐만 아니라 비가치추계분야에서도 유용하게 사용된다는 차이점

I. 개념

개발된 부동산이 현재나 미래의 시장상황에서 매매되거나 임대될 수 있는 능력을 조사하는 것

II. 시장성분석

1. 활용

- ① 가치추계 : 최유효이용 판단의 근거 제공
- ② 비가치추계 : 개발사업의 임대료·분양가 등의 결정, 분양시기, 개발규모 등의 결정에 판단근거를 제공

2. 시장분석과의 관계

- ① 시장분석 : 선행적, 거시적, 수요와 공급상황 분석
- ② 시장성분석 : 후행적, 미시적, 시장분석을 전제로 흡수율 분석

3. 흡수율분석

(1) 개념

- ① 흡수율이란 시장에 공급된 부동산이 단위시간 동안 시장에서 흡수된 비율
- ② 개발업자는 흡수율 분석을 통하여 시장수요의 강도를 측정

(2) 산식과 구성항목

- ① 흡수면적 = 지역성장률 × 수요패러미터 × 점유율
- ② 지역성장률은 경제기반분석을 통해 파악된 해당 지역의 인구·고용의 성장가능성
- ③ 수요패러미터는 지역의 성장률을 부동산에 대한 공간수요로 전환시켜 주는 매개변수
- ④ 점유율은 대상부동산이 해당 시장지역 내에서 차지할 것으로 예상되는 시장점유율

III. 유형별 흡수율 분석

1. 주거용 부동산

- ① 경제기반분석을 통해 기반산업의 성장이 지역내 총고용인구와 총인구에 어떤 영향을 미치는지 파악하여 지역 성장률을 예측
- ② 1인당 주거면적, 1가구당 주거면적 등을 조사하여 수요패러미터를 파악
- ③ 대상부동산이 지역시장내에서 가지는 상대적인 경쟁력을 분석하여 흡수율을 파악

2. 산업용 부동산

3. 오피스용 부동산

IV. 결(분석시 유의사항)

- ① 역사적 흡수율을 그대로 차용하는 것은 오류가능성
- ② 현재의 시장상황을 토대로 미래에 대한 합리적인 예측을 수행해야 함

I. 양자의 내용과 목적

1. 시장분석(Market analysis)의 의의

대상 부동산에 대한 적절한 시장지역을 확정짓고, 가치에 영향을 줄 수 있는 제 요인들을 연구하는 것

2. 시장성 분석(marketability analysis)의 의의

개발된 부동산이 현재나 미래의 시장상황에서 매매되거나 임대될 수 있는 능력을 조사하는 것

3. 시장분석과 시장성분석의 목적

- ① 시장분석 : 시장지역내의 수요와 공급상황 분석
- ② 시장성분석 : 대상부동산의 경쟁력(시장성) 분석

4. 시장분석과 시장성분석의 내용

- ① 시장분석 : 수요와 공급에 영향을 미치는 요인을 분석
- ② 시장성분석 : 시장분석을 전제로 본건의 매매 또는 임대가능성(흡수율)을 분석

5. 양 분석의 관계

- ① 시장분석 : 선행적, 거시적, 수요와 공급상황 분석
- ② 시장성분석 : 후행적, 미시적, 시장분석을 전제로 흡수율 분석

II. 양자의 비교

1. 유사점

- ① 대상부동산이 속한 시장을 전제로 분석
- ② 종별과 유형에 따라 분석범위가 상이
- ③ 대상부동산의 법률적, 경제적, 기술적, 물리적 측면 등을 분석하는 점에서 유사
- ④ 양 분석은 모두 후행하는 최유효이용분석과 감정평가3방법의 활용에서 필요한 시장자료를 제공한다는 활용상 공통점

2. 차이점

- ① 절차적 선후차이
- ② 분석의 공간적 수준차이

제7장 지역분석과 개별분석

최고최선
감정평가이론 핵심요약

01 지역분석



1. 의의

지역분석이란 지역요인을 분석하여 지역내 부동산의 표준적 이용과 가격수준을 판정하는 작업

2. 지역분석의 필요성·목적

- (1) 표준적 이용과 가격수준의 파악
- (2) 최유효이용 판정방향 파악
- (3) 사례수집범위 확정
- (4) 인근지역의 상대적 위치파악
- (5) 3방식 적용에 필요한 자료분석
- (6) 컨설팅 분야에의 활용

3. 방법(순서)

- (1) 지역의 획정
- (2) 지역요인의 분석
- (3) 표준적 이용파악 및 가격수준의 판정

4. 지역분석시 유의사항

- (1) 일반적 요인의 지역지향성
- (2) 명확한 인근지역의 경계설정
- (3) 동태적 분석의 필요성
- (4) 유사지역 동일수급권 분석의 동행

I. 의의

개별분석이란 개별요인을 분석하여 대상부동산의 최유효이용을 판정하고 대상부동산의 가격을 개별화·구체화시키는 작업

II. 필요성

1. 부동산의 개별성
2. 지역분석과의 Feed-back관계
3. 가치의 전제로서의 최유효이용

III. 개별분석시 유의사항

1. 통상의 이용능력
2. 장기적 배려
3. 예측가능성
4. 표준적 이용의 제약여부
5. 동태적 예측에 유의
6. 복합부동산의 최유효이용 판정시 유의사항

I. 지역분석과 개별분석의 관계

구분	지역분석	개별분석
대상범위	대상지역(대상지역에 대한 전체적, 광역적, 거시적 분석)	대상부동산(대상부동산에 대한 부분적, 국지적, 구체적, 미시적 분석)
목적	표준적 이용과 가격수준	최유효이용과 구체적 가격
선후관계	선행분석	후행분석
종류관계	종별에 따른 표준적 이용 가격수준	유형에 따른 최유효이용 가격 구체화
관련 가격원칙	적합의 원칙	균형의 원칙
일치여부	최/유는 개별성으로 인해 표준적 이용과 반드시 일치하지는 않음	
최/유의 피결정성	최유효이용은 표준적 이용에 의한 피결정성	
Feed-back 관계	양자는 Feed-back 관계로 서로 영향을 미침	

II. 지역·개별분석의 3방식의 활용

1. 비교방식에의 활용

- ① 사례선택 : 지역분석을 통해 위치적 유사성이 있는 사례를 개별분석을 통해 물적 유사성이 있는 사례를 선택
- ② 사정보정 : 개별분석을 통해 사례나 대상부동산의 개별적 사정을 보정
- ③ 시점수정 : 지역분석으로 인근지역의 경기변동을 반영
- ④ 가치형성요인 비교 : 지역분석과 개별분석의 결과를 활용

2. 원가방식에서 활용

- ① 재조달원가 : 지역분석을 통해 건설경기 파악하고, 개별분석을 통해 구체적인 재조달원가 산정
- ② 감가수정시 : 지역분석을 통해 기능적·경제적 감가 파악, 개별분석을 통해 물리적·기능적 감가 파악

3. 수익방식에의 활용

- ① 순수익 : 순수익은 최유효이용을 전제로 파악되므로 개별분석이 활용, 순수익을 간접법으로 비준시 지역·개별분석의 결과 활용
- ② 환원율 : 시장추출법으로 환원율 산정시 지역분석 활용, 간접법으로 환원율 비준시 지역·개별분석 결과 활용

4. 시산가액조정에서 활용

- ① 가치형성요인 분석의 적부
- ② 각 평가방법에 적용한 각종 보정, 수정 등에 관한 판단의 적부
- ③ 각 평가방법에 공통되는 가치형성요인 판단의 정합성

I. 인근지역

1. 의의

대상부동산이 속한 지역으로서 부동산의 이용이 동질적이고 가치형성요인 중 지역요인을 공유하는 지역

2. 특징

- ① 대상부동산이 속한 지역
- ② 대상부동산의 가격형성에 직접 영향
- ③ 지역내 부동산은 대상부동산과 상호 대체·경쟁관계
- ④ 지역내 부동산은 대상부동산과 용도적·기능적으로 동질성

3. 인근지역 분석의 필요성

인근지역은 ① 대상부동산의 가격형성에 직접적으로 영향을 주며 ② 개별부동산의 최유효이용을 1차적으로 제약

4. 인근지역의 경계와 범위

(1) 경계의 의의

부동산은 자연적특성인 개별성으로 물리적 대체성이 인정되지 않으나, 인문적 특성인 용도의 다양성으로 용도적·기능적 측면에서 동질성이 인정된다. 따라서 인근지역이란 이러한 용도적 동질성이 인정되는 지역이고, 인근지역의 경계란 이러한 동질성이 인정되는 지역의 범위를 정하는 것이라 할 수 있다.

(2) 경계설정의 중요성(필요성)

인근지역 사례의 신뢰도가 매우 높다. 그러나 수집범위가 너무 넓으면 가격수준 판정이 곤란하고, 수집범위가 너무 좁으면 신뢰도가 낮아지는 바, 인근지역의 범위설정이 중요하다.

(3) 경계설정시 유의사항

- ① 적정범위설정 : 인근지역범위가 너무 확대되면 가격수준의 판정이 어렵고, 너무 축소되면 사례수집이 어려움
- ② 동태적 분석 필요 : 지역요인은 항상 변화하는 과정
- ③ 과학화·객관화 : GIS, 정보시스템 등 활용 필요
- ④ 법상 용도지역과 불일치 가능성

5. 인근지역 분석시 유의사항

- (1) 인근지역의 적정 범위설정에 유의
- (2) 인근지역의 상대적 위치 파악에 유의
- (3) 자료수집 및 부동산시장의 분석
- (4) 장래동향의 분석

II. 동일수급권내 유사지역

1. 의의

대상부동산이 속하지 아니하는 지역으로서 인근지역과 유사한 특성을 갖는 지역

2. 특성(요건)

- ① 인근지역과 지역특성이 유사
- ② 인근지역과 대체성이 있고 상호 경쟁관계가 있는 지역

3. 분석의 필요성

- ① 인근지역에서의 상대적 위치와 지역특성을 명백히 하고 적절한 가격수준을 파악
- ② 인근지역내 적절한 사례가 충분히 없는 경우 2차적인 사례수집범위가 됨

III. 동일수급권

1. 의의

대상부동산과 대체·경쟁 관계가 성립하고 가치 형성에 서로 영향을 미치는 관계에 있는 다른 부동산이 존재하는 권역을 말하며, 인근지역과 유사지역을 포함

2. 동일수급권의 성립논리

부동산의 자연특성인 부동성과 대체의 원칙에 의거, 본건과 대체·경쟁관계가 성립하는 지역적 범위가 형성

3. 특징

- ① 부동산의 고정성의 특성으로 인하여 수요, 공급이 일정한 지역범위로 제약됨을 의미하며, 그 한계는 종별, 규모, 성격에 따라 다름
- ② 본건과 대체, 경쟁관계가 성립하고 본건의 가격형성에 영향을 미칠 수 있는 범위
- ③ 인근지역, 유사지역 뿐만 아니라 순수하게 동질적이라고 볼 수 없는 주변 용도지역을 포함하는 광역적인 지역

4. 분석의 필요성

- (1) 지역분석·시장분석의 한계권역
- (2) 개별분석을 위한 선행작업

5. 각 용도지역별 동일수급권 파악

- (1) 주거지의 동일수급권
일반적으로 도심으로부터 통근 가능한 지역의 범위와 일치
- (2) 상업지의 동일수급권
상업 배후지를 기초로 성립한 상업수익과 대체성이 미치는 지역의 범위와 일치
- (3) 공업지의 동일수급권
공업지의 경우 제품생산 및 판매비용의 경제성, 생산활동의 능률성 측면에서 대체성이 미치는 범위
- (4) 후보지(예정지), 이행지의 동일수급권
성숙도가 높은 경우 이행 후, 성숙도가 낮은 경우 이행 전을 기준

6. 동일수급권 분석시 유의사항

- ① 인근지역과 유사지역의 대체, 경쟁관계를 고려하여 분석
- ② 대상 부동산의 종류, 성격, 위치, 규모, 가격을 고려
- ③ 후보지, 이행지 파악시 성숙도를 고려

제8장 감정평가절차와 3방식총론

최고최선
감정평가이론 핵심요약

01 감정평가의 절차



I. 감정평가절차의 의의

1. 의의

감정평가 업자가 그 평가업무를 보다 합리적이고 능률적으로 수행하기 위해 설정한 일련의 단계

2. 감척상 감정평가절차

- ① 기본적 사항의 확정
- ② 처리계획 수립
- ③ 대상물건 확인
- ④ 자료수집 및 정리
- ⑤ 자료검토 및 가치형성요인의 분석
- ⑥ 감정평가방법의 선정 및 적용
- ⑦ 감정평가액의 결정 및 표시

II. 감정평가절차의 필요성

- ① 주관배제
- ② 이해증진
- ③ 책임소재
- ④ 능률성 제고

III. 기본적 사항의 확정

1. 의의

감정평가의 실천적 작업을 결정하는 기본적 절차로서 ① 대상부동산 ② 기준시점 ③ 가치의 종류 등을 구체적으로 확정하는 단계이다.

2. 중요성

대상물건의 물적 현황과 대상권리 및 평가목적 등을 명확히 하여 ① 평가액의 적정성 보장 ② 의뢰자의 의뢰목적 만족으로 분쟁 방지 ③ 책임소재의 명확화 ④ 평가사의 사회적 신용유지 가능하다.

IV. 기준시점의 확정

1. 의의

감칙 9조에서는 가격조사완료일을 원칙으로 하나, 기준시점이 미리 정하여진 때에는 가격조사 가능한 경우에 한해 그 일자로 한다고 하여 예외를 인정

2. 기준시점 확정의 중요성

- ① 부동산의 영속성과 위치의 가변성
- ② 책임소재
- ③ 장래이익의 현가

V. 대상물건의 확인과 확정

1. 의의

- (1) 확정 : 대상 부동산을 다른 부동산과 구별되도록 특정하는 작업으로서 물적·법적 사실관계(기본적 조건)와 의뢰목적에 부응하는 상정상의 제 관계를 확정 짓는 작업
- (2) 확인 : 대상물건의 물리적 현황과 권리관계를 실지조사를 통해 구체적으로 확인하는 절차이다.

2. 양자의 관계

- (1) 절차상 선후관계
감정평가절차상 ① 확정이 선행작업으로서 평가대상물건을 명확히 하고 ② 후행작업으로서 확인이 이루어짐
- (2) 내용상 관계
① 확정이 관념적·형식적으로 대상의 내용을 확정짓는 작업이라면 ② 확인은 현실적·실질적으로 확정된 내용과 실제의 부합여부를 인식하는 작업

3. 물적불일치의 처리

- (1) 동일성 판단기준
권리행사에 대한 영향에 따라 결정되는데 일반사회 관념상 동일성이 인정되어 법원에서 원인무효의 판결이 나지 않아야 하므로 법령, 판례 등이 중요한 기준이 됨
- (2) 동일성이 인정되는 경우
물적 불일치의 사유, 제한의 정도 등을 <가격결정 및 산출근거에 관한 의견란> 또는 <참고사항란>에 불일치의 사유, 제한정도 등을 기재하고 평가할 수 있음
- (3) 동일성이 인정되지 않는 경우
법률상 하자가 있는 다른 물건을 평가한 결과가 되므로 의뢰인과 상의하여 일정한 조치를 취해야 하며 원인을 확인 후 불명확한 경우 평가를 반려

I. 비교방식

1. 의의

거래사례비교법, 임대사례비교법 등 시장성의 원리에 기초한 감정평가방식 및 공시지가기준법

2. 근거

대체의 원칙, 시장성의 사고방식, 한계효용학파

II. 원가방식

1. 의의

원가법 및 적산법 등 비용성의 원리에 기초한 감정평가방식

2. 근거

대체의 원칙, 비용성의 사고방식, 고전학파

III. 수익방식

1. 의의

수익환원법 및 수익분석법 등 수익성의 원리에 기초한 감정평가방식

2. 근거

대체의 원칙, 수익성의 사고방식, 신고전학파

I. 3방식 병용에 대한 찬반론

1. 찬성하는 입장

- ① 특정방법만을 사용했을 때 생길 수 있는 편의현상을 회피 가능
- ② 3방식을 병용함으로써 시산가액의 합리성 검토 가능
- ③ 시장가격이 극도로 왜곡되어 있는 경우 왜곡된 평가를 회피
- ④ 평가방법이 크게 발전하는 계기를 제공

2. 반대하는 입장

- ① 시장상황이 안정되어 있는 경우 큰 의미가 없음
- ② 평가대상마다 적절하지 않은 평가방식이 있음.(예. 주거용 부동산에 수익방식)
- ③ 자료의 한계로 모든 부동산에 3방식 병용 불가

II. 병용의 필요성

- ① 각 방식의 상호 관련성
- ② 각 방식의 유용성·한계
- ③ 평가주체의 주관 개입 방지
- ④ 부동산시장의 불완전성
- ⑤ 단일평가방식에 의한 오류의 방지
- ⑥ 평가의 합리성 측면
- ⑦ 부동산시장의 개방화·국제화의 시대적 요청

III. 3방식 병용의 과제

1. 3방식 적용상 과제

- (1) 비교방식 : 요소수정시 주관개입, 사례선택시 주관개입, 기법의 정치화
- (2) 원가방식 : 재조달원가, 감가수정시 주관배제 문제
- (3) 수익방식
 - ① 기초자료(공실률, OER 등)의 수집·분석 기술 개발
 - ② NOI 산정시 문제가 되고 있는 현실상 문제점을 검토
 - ③ 환원율의 금융적 기법 적용 필요성
 - ④ DCF법의 적극적인 도입 필요성

2. 3방식 병용을 위한 도구의 개발

- (1) 자료의 축적(Data base화)
- (2) 선진기법의 도입 및 개발

Ⅳ. 단일 방식에 의한 평가가 인정되는 사항

1. 불가능한 경우

- (1) 필요한 자료가 없는 경우
- (2) 자료의 신뢰성이 없는 경우

2. 부적절한 경우

- (1) 거래관행이 있는 부동산
구분소유부동산은 일체비준
- (2) 대상 부동산의 성격
주거용 부동산에 수익방식은 부적절

3. 기타

- (1) 평가방식의 선택이 법령에 정해져 있는 경우
보상평가는 법령의 규정대로
- (2) 평가목적 및 평가조건에 따라
부동산증권화 목적의 평가는 수익방식이 적절

Ⅴ. 외국의 규정 및 우리나라의 규정 검토

1. 우리나라 규정 검토

- (1) 부동산가격공시법 제3조
표준지공시지가를 조사·평가하는 경우에는 인근 유사토지의 거래가격·임대료 및 해당 토지와 유사한 이용 가치를 지닌다고 인정되는 토지의 조성에 필요한 비용추정액 등을 종합적으로 참작하여야 한다.
- (2) 토지보상법 시행규칙 제18조
대상물건의 평가는 이 규칙에서 정하는 방법에 의하되, 그 방법으로 구한 가격 또는 사용료를 다른 방법으로 구한 가격등과 비교하여 그 합리성을 검토하여야 한다.

(3) 감정평가에 관한 규칙 제12조

어느 하나의 감정평가방법을 적용하여 산정한 가액을 다른 감정평가방식에 속하는 하나 이상의 감정평가 방법으로 산출한 시산가액과 비교하여 합리성을 검토하여야 한다. 다만, 대상물건의 특성 등으로 인하여 다른 감정평가방법을 적용하는 것이 곤란하거나 불필요한 경우에는 그러하지 아니하다.

(4) 소결

가능한 3방식을 모두 활용하되 평가대상별로 시산가액의 적절한 조정이 이루어져야 함

2. 외국의 경우

(1) 일본

원칙적으로 비교방식, 원가방식, 수익방식을 병용하도록 규정하고 있음

(2) 미국

미국은 USPAP(감정평가기준)이라는 단일기준에 의해 3방식을 모두 적용하는 것을 기본원칙

I. 개요

- ① 시산가액 : 감정평가 각 방식을 적용해 구한 가격으로 감정평가액을 산출하기 위한 중간적 가격
- ② 시산가액조정 : 시산가액을 비교 검토하여 최종 평가액을 산출하기 위해 조정하는 과정

II. 조정의 필요성

1. 3면등가의 한계

2. 평가방식의 특징과 유용성에 따른 한계

3. 상관·조정의 원리

가치발생요인의 상호 유기적 결합에 의해 부동산 가치 발생

III. 시산가액 조정방법 및 조정 기준

1. 조정방법

- (1) 주방식의 합리성이 인정되는 경우
- (2) 주방식의 합리성이 인정되지 않는 경우

2. 시산가액 조정의 기준

- ① 적절성
- ② 정확성
- ③ 증거의 양
- ④ 시장상황

IV. 시산가액조정시 유의사항

- ① 자료의 선택, 검토 및 활용의 적부
- ② 부동산 가격제원칙 활용의 적부
- ③ 가치형성요인 분석의 적부
- ④ 단가와 총액과의 관계
- ⑤ 가치형성요인 판단의 정합성
- ⑥ 각종 보정, 수정 등에 관한 판단의 적부

V. 감정평가액을 표시하는 이론적 방법

1. 점추정치

하나의 수치로 표현(과세과치, 보상가치, 보험가치 등)

2. 구간추정치

일정 범위로 표현(시장가치, 투자가치 등)

3. 관계가치

기준금액의 상하범위로 표현(기업가치, 무형자산의 가치 등)

01 사례의 수집



I. 개요

- ① 거래사례비교법은 사례의 질과 양이 평가의 정확성을 좌우
- ② 다수사례 수집을 통하여 평가주체의 주관개입을 방지할 필요성

II. 사례자료의 중요성

자료수집의 정확성이 평가 3방식에서 구하는 가격의 정확성을 담보

III. 사례수집기준

- ① 위치의 유사성(지역요인 비교가능성)
- ② 물적 유사성(개별요인 비교가능성)
- ③ 시점수정의 가능성
- ④ 사정보정의 가능성

IV. 다수사례 수집의 필요성

1. 거래사례의 한계 및 거래사례비교법의 한계

- (1) 거래사례의 한계
유사한 사례가 없거나, 수집된 사례에 비정상적 사정이 개입 가능
- (2) 거래사례비교법의 한계
각 보정과 비교과정에서 주관개입 가능성

2. 다수의 사례자료를 수집하는 이유

- (1) 사례선택의 규범성 제고
다수의 거래사례 수집을 통해 사례의 비교가능성 제고 가능
- (2) 사정보정의 한계 극복 및 시점수정의 타당성 여부
다수거래사례의 수집·분석을 통해 사정보정치와 시점수정치 산정 가능
- (3) 요인비교의 객관성 확보
다중회귀분석을 통해 객관적인 요인비교치 산정 가능

I. 개설

사례의 정상화는 수집 및 선택된 자료를 이용하여 대상물건 수준으로 정상화시켜 대상물건의 가격을 구하는 작업

II. 사정보정

1. 의의

거래사례에 특수한 사정이나 개별적 동기가 반영되어 있거나 거래당사자가 시장에 정통하지 않은 등 수집된 거래사례의 가격이 적절하지 못한 경우에는 사정보정을 통해 그러한 사정이 없었을 경우의 적절한 가격수준으로 정상화하는 것을 말한다.

2. 보정의 유형

- (1) 급매사례
- (2) 비정통한 당사자에 의한 거래
- (3) 내부자 간의 거래
- (4) 인접지와 합병을 전제로 한 거래
- (5) 철거비나 조세부담과 관련한 사정개입

3. 보정의 방법

일정한 법칙이나 기준이 없어 주관개입 가능

4. 유의사항 및 개선방안

- ① 계약자유의 원칙으로 개별적 사정개입 용이
- ② 다수사례 수집을 통해서 비정상적 사정개입여부와 사정보정치 산출 필요

III. 시점수정

1. 의의

거래시점의 사례가격을 기준시점의 사례가격으로 정상화하는 작업

2. 시점수정상 문제

- ① 현행 행정구역별·용도지역별 지가변동률과 개별부동산의 가격변동의 불일치
- ② 구분건물, 상가, 오피스건물 등 다양한 물건에 대한 적절한 시점수정치 부재

3. 유의사항 및 개선 방안

(1) 유의사항

가격형성요인을 시계열적·동태적으로 분석·검토할 필요

(2) 개선방안

다수사례를 시계열적으로 검토함으로써 부동산 가격변동을 산출 가능

IV. 지역 및 개별요인 비교

1. 개요

사례와 본건의 지역적 격차 및 개별적 격차를 보정

2. 요인 비교시 한계

- ① 지역·개별요인 비교 시 평가주체의 주관개입 가능성
- ② 적절한 비교요인치 산출 곤란

3. 개선방안

다수사례분석을 통해 지역요인비교치 및 개별요인비교치 산출 필요

V. 비교요소

- ① 부동산의 권익(개별요인)
- ② 금융조건(사정보정)
- ③ 매매상황(사정보정)
- ④ 시장상황(시점수정)
- ⑤ 매매사례의 위치(지역·개별요인)
- ⑥ 물리적 특성(개별요인)
- ⑦ 경제적 특성(개별요인)
- ⑧ 용도와 지역지구제(지역요인)
- ⑨ 비부동산 가치 구성요소(개별요인)
- ⑩ 매수직후의 지출(사정보정)

01 재조달원가



I. 재조달원가의 의미 및 종류

1. 의미

현존하는 물건을 기준시점에 있어서 원시적으로 재생산 또는 재취득을 가정할 때 소요되는 적정원가의 총액

2. 성격

- ① 신규취득을 상정, 시산가액은 아님
- ② 단순한 비용의 적산은 아니고, 최유효이용 원칙 및 시장원리에 입각하여 산정
- ③ 오래된 건물일수록 정확도가 낮아짐

3. 종류

(1) 복제원가(재생산비용) (Reproduction Cost)

(가) 의미

대상물건의 물리적 측면에 착안하여, 동일한 모양, 구조, 원자재, 노동의 질을 갖는 복제품을 기준시점 현재 현행가격으로 재조달하는데 소요되는 비용.

(나) 적용

특수한 공법과 자재가 건물의 가치를 나타내는 교회, 절 같은 건물 및 보험목적 평가, 계획중인 건물의 평가 등에 적용

(다) 장단점

① 신뢰도가 높으나 ② 기준시점과 건축시점간에 건축기법의 변화나 자재의 개발 등의 변동이 있는 경우 일정한 한계

(2) 대치원가(대치비용) (Replacement Cost)

(가) 의미

대상물건의 기능적 측면에 착안하여, 대상물건과 동일한 효용을 가진 건물을 기준시점 현재의 모양, 구조, 원자재, 노동자의 질로 재조달하는데 소요되는 비용

(나) 적용

건축자재, 공법, 기술 등의 변천으로 대상의 복제원가를 구할 수 없을 때

(다) 장단점

- ① 일반적으로 재생산비용보다 적게 소요되고 물건의 복제가 불가능한 경우 유용, 또한, 기능적 감가가 이미 반영되어 있다.
- ② 동일한 효용의 판단이 곤란하고 주관개입의 문제

(3) 복제원가와 대치원가의 비교

(가) 개념상 차이

복제원가는 물리적 측면, 대치원가는 효용적 측면

(나) 대치원가의 이론상 우수성

수요자는 물리적 구조가 유사한 것보다는 동일한 효용을 갖는 현대적 감각의 부동산을 선호

(다) 복제원가의 실무상 정확성

대치원가는 물리적 감가의 파악이 어려움, 동일 효용 판단의 어려움

(라) 원가의 대소

복제원가 > 대치원가

II. 재조달원가의 구성

1. 표준적 건설비

- ① 직접공사비 : 주체 공사비, 부대시설 공사비
- ② 간접공사비 : 현장경비와 일반관리비
- ③ 수급인의 적정이윤

2. 통상 부대비용

등기비, 건설기간 중의 금리, 감독비, 기타 도급인 부담비용 등

3. 개발이윤

정상적인 이윤

III. 비용의 추계

1. 총량조사법

건축에 관계되는 모든 항목에 대해서, 투입되는 원자재와 노동량을 세세히 조사하여 비용을 추계하는 방법

2. 구성단위법

건물을 벽·바닥·지붕 등과 같은 몇 개의 중요한 구성부분으로 나누고, 각 구성부분별로 측정단위에다 단가를 곱하여 비용을 추계하는 방법

3. 단위비교법

평방미터나 입방미터와 같이 총량적 단위를 기준으로 비용을 산출하는 방법으로, 평당 건설비용이 얼마이므로 총량비용은 얼마가 된다는 식으로 추계하는 방법

4. 비용지수법

대상 부동산의 최초의 건물비용을 알 수 있을 때 사용되는 방법으로, 신뢰성 있는 기관으로부터 발표된 건물비용에 대한 지수를 사용하여 재생산비용을 추계하는 방법

IV. 비용의 수정요소

1. 단위당 기본비용과 바닥면적과의 관계
2. 둘레에 대한 수정
3. 단위당 전체비용과 바닥면적과의 관계

I. 의의

대상물건에 대한 재조달원가를 감액하여야 할 요인이 있는 경우에 물리적 감가, 기능적 감가 또는 경제적 감가 등을 고려하여 그에 해당하는 금액을 재조달원가에서 공제하여 기준시점에 있어서의 대상물건의 가액을 적정화하는 작업

II. 이론적 근거

- ① 전체 : 감가수정은 최유효이용에 미달되는 부분에 대한 감액이므로 최유효이용의 원칙
- ② 물리적 감가 : 변동의 원칙
- ③ 기능적 감가 : 균형의 원칙
- ④ 경제적 감가 : 적합의 원칙

III. 감가요인

1. 개설

부동산의 취득 또는 준공으로부터 시간의 경과나 사용 등에 따라 경제적 가치와 유용성이 감소되는 요인

2. 감가요인

(1) 물리적 감가요인

(가) 의의

건물의 물리적 상태에 따른 감가요인으로서, 시간의 경과에 따른 노후화, 자연적 적응, 사용에 따른 마모, 구성요소의 작동, 재해발생에 의해 발생

(나) 판정시 유의사항 및 관련원칙

상각자산에만 발생, 토지에는 발생하지 않음

(2) 기능적 감가요인

(가) 의의

건물의 기능적 효용이 변화함으로써 발생하는 가치의 손실로서, 기술진보, 디자인이나 시대적 감각의 변화, 새로운 원자재의 개발, 설계불량, 설비과잉·부족, 건물과 부지의 부적합, 형식의 구식화, 능률의 저하 등으로 발생

(나) 판정시 유의사항 및 관련원칙

치유가능여부 판단에 유의, 대치원가 적용시 기능적 감가 이미 반영

(3) 경제적 감가요인

(가) 의의

어떤 외부적 힘에 의해 발생하는 가치의 손실분을 의미하여, 인근지역의 쇠퇴, 주위환경의 부적합, 시장성 감퇴, 지역지구제, 최유효이용의 변화 등에 의해 발생

(나) 판정시 유의사항 및 관련원칙

항상 치유불능, 토지에도 감가 필요

IV. 감가수정의 방법

1. 감가수정 방법의 종류

- ① 감가수정 자료의 출처가 대상물건인지에 따라 직접법과 간접법으로 구분
- ② 직접법 : 정액법, 정률법, 상환기금법
- ③ 간접법 : 관찰감가법, 분해법, 시장추출법, 임대료손실환원법

2. 직접법

(1) 내용연수법(연수수명법)

(가) 의의

본건의 경제적 내용연수, 경과연수 등에 따라 감가수정을 하는 방법

① 정액법

대상물건의 감가총액을 단순히 경제적 내용연수로 평분하여 매년의 감가액으로 하는 방법

② 정률법

자산의 가치가 매년 일정한 비율로 감가된다는 가정 하에 매년 말 잔존가치에 일정한 감가율을 곱하여 매년의 감가액을 구하는 방법

③ 상환기금법

내용연수 만료 시에 감가누계액 및 그에 따른 복리이자상당액의 합계액이 감가 총액과 같아지도록 매년 일정액을 감가하는 방법을 말한다.

(나) 장단점

- ① 장점 : 물리적 감가에 적합, 객관적, 대량처리 가능
- ② 단점 : 실제 감가와 불일치(감가의 개별성), 기능적·경제적 감가 곤란, 유효경과연수나 잔존 경제적 내용연수 판단에 주관개입 가능

3. 간접법

(1) 관찰감가법

(가) 의의

평가대상이 되는 부동산의 상태를 면밀히 관찰하여 평가사의 종합적 판단으로 적절한 감가상각률을 적용하여 감가상각하는 방법

(나) 내용

각 감가요인에 대하여 현재의 상태를 면밀히 관찰하여 감가액 결정

(다) 비판적 견해

- ① 주관개입 가능
- ② 외부에서 발견하기 어려운 감가요인 누락가능성

(라) 옹호하는 견해

- ① 내용연수법의 한계인 시장성을 반영
- ② 주관적이기는 하나, 시장증거에 의해 충분히 지지된다면 유용한 방법

(2) 분해법(Break-down method)

(가) 의의

대상부동산의 감가수정요인을 물리적, 기능적, 경제적 요인으로 세분한 후, 이에 대한 감가수정액을 각각 별도로 측정하고 이것을 전부 합산하여 감가수정누계액을 산출하는 방법

(나) 장단점

- ① 장점 : 객관적·논리적이며 전체 감가액을 각 감가요인에 배분하는 기능
- ② 단점 : 감가의 복합성 미고려, 현실의 거래관행과 불일치할 가능성

(3) 시장추출법(Market extraction method)

(가) 의의

다수의 유사사례를 통하여 적절한 연간 감가수정률을 구하는 방법

(나) 추계절차(생략)

(다) 한계

- ① 유사 매매사례의 수가 풍부해야 함 ② 특수목적 부동산의 경우에는 적용 곤란 ③ 토지의 가치추계는 별도로 이루어져야 함

(4) 임대료손실환원법

(가) 의의

감가상각 요인으로부터 발생한 임대료 손실을 자본환원하여 감가액으로 봄

(나) 적용

분해법이나 관찰감가법에 의한 추계과정의 일부로 사용

V. 감가상각(회계학상)과 비교

구분	감가수정	회계상의 감가상각
개념	제조달원가에서 감가액을 공제하여 적산가액을 산정하는 과정으로 실질적인 가치손실에 대해 어떻게 추계하느냐에 초점을 맞춘다.	감모자산에 대한 비용을 체계적이고 합리적인 방법으로 가용수명동안 배분하는 것으로 정의하며, 여기서 중요시되는 것은 발생한 비용을 어떻게 할당하느냐하는 문제이다.
목적	기준시점에서의 현존가격의 적정화	원가의 합리적 배분, 수익과 비용의 대응
기준	제조달원가	취득원가(장부가치)
관찰감가법 인정여부	대상부동산의 실제적 가치손실을 반영할 수 있는 방법으로 감가수정을 하며 관찰감가법을 인정한다.	흔히 직선법이나 기타 법적으로 허용되고 있는 방법으로 행하며 관찰감가법은 인정하지 않는다.
내용연수	경제적 내용연수, 장래보존연수를 중시	법정내용연수, 경과연수를 중시
물건존재 여부	현존물건만 대상으로 한다.	자산으로 계상되면 멸실되어도 상각은 계속된다.
감가요인과 시장성 반영여부	물리적·기능적·경제적 감가, 시장성 고려	물리적·기능적 감가만 시장성 고려치 않음
토지의 감가	토지의 감가인정 (경제적감가, 건부감가)	토지의 감가 불인정
잔가율	내용연수 만료시 감가율 개별 판단	내용연수 만료시 잔가율 일정(법정)

VI. 감가수정시 유의사항

- ① 감가의 복합성
- ② 내용연수법 적용시 관찰감가법을 병용 필요성
- ③ 경제적 내용연수에 기초
- ④ 감가의 개별성으로 내용연수의 조정 필요성

I. 내용연수의 개념

1. 물리적 내용연수

건물이 물리적으로 사용이 불가능하게 될 때까지의 기간

2. 기능적 내용연수

건물이 기능적으로 유효한 기간

3. 경제적 내용연수

경제적 수명이 다하기까지의 기간, 부동산에서 발생하는 수익이 비용을 초과하는 기간

4. 행정적 내용연수

세법의 규정에 의한 내용연수

II. 내용연수조정의 필요성

감가의 개별적 현상을 반영하여 적절한 평가액을 구하기 위해 내용연수조정이 필요함.

III. 내용연수조정의 방법

	실제경과연수법	유효경과연수법	잔존내용연수법
의의	실제경과연수	증·개축을 고려한 유효경과연수 적용	잔존 내용연수를 알 수 있는 경우
산식	$D_n = C \times (1 - R) \times n/N$	$D_n = C \times (1 - R) \times (N - n')/N$	$D_n = C \times (1 - R) \times n/(n + n')$
장단점	· 이해하기 쉽고 간편 · 실제경과연수에 비례하여 감가× · 기능적·경제적요인 반영× · 개량·수선 고려×	· 개량/수선의 고려, 감가의 개별성 고려 · 경제적요인 반영×	· 기능적요인 일부 반영, 감가의 개별성 고려 · 경제적요인 반영× · 잔존내용연수의 측정문제
적용 대상	신축건물 등 실제경과연수가 짧은 경우	건물의 구조를 개량, 냉난방 시설등과 같은 새로운 부가물, 증치물이 설치된 경우	전체 내용연수 짧은 부동산/ 오래된 부동산/모텔·리조트·공업용 건물 등 특수 부동산

IV. 내용연수조정시 유의사항

- ① 부동산의 상태에 따라 적절한 내용연수조정법 적용
- ② 잔존 경제적 내용연수 예측시 주관개입 최소화
- ③ 부동산의 개별성 면밀히 반영
- ④ 관찰감가법의 병용 필요성

I. 개요

1. 의의

재조달원가에서 감액해야 할 요인을 물리적·기능적·경제적 요인으로 구분하고 이를 다시 치유가능과 불가능한 것으로 나누어, 그 측정치의 합으로서 감가수정액을 구하는 방법

2. 이론적 근거

합리적 매수자는 대상부동산에 대한 어떤 결함이 발견되면 그 결함의 치유비용만큼 삭감한 금액을 지불하려 할 것임.(합리적 시장인의 행동)

II. 감가요인별 감가수정

1. 물리적 감가

(1) 의의, 유형

건물의 물리적 상태에 따른 감가요인으로서, 시간의 경과에 따른 노후화, 자연적 적응, 사용에 따른 마모, 구성요소의 작동, 재해발생에 의해 발생

(2) 내용(생략)

2. 기능적 감가

구분	결핍 (부족)	대체 or 현대화	과잉		
			재생산비용		대체비용
			전체	초과	
기존항목의 비용	X	O	O	O	X
- 이미 공제된 물리적 감가액	X	O	O	O	X
+ 치유비용(가치손실)	O	O	O	O	O
- 신축시 설치비용	O	O	O	X	X

(1) 의의, 유형

건물의 기능적 효용이 변화함으로써 발생하는 가치의 손실로서, 기술진보, 디자인이나 시대적 감각의 변화, 새로운 원자재의 개발, 설계불량, 설비과잉·부족, 건물과 부지의 부적합, 형식의 구식화, 능률의 저하 등으로 발생

(2) 감가액 산정

(기존항목의 재조달원가 - 발생 감가) + (치유비용(가치손실) - 신축시 현재비용(기준시점))

(3) 치유가능 여부에 따른 차이

① 치유가능한 경우에는 <치유비용>을 고려하나 ② 치유불능인 경우에는 <가치손실분>을 고려

3. 경제적 감가

(1) 의의, 유형

대상부동산 자체와는 상관없는 어떤 외부적 힘에 의해 발생하는 가치의 손실분을 의미하여, 인근지역의 쇠퇴, 주위환경의 부적합, 지역지구제, 최유효이용의 변화 등에 의해 발생

(2) 산정방법

- ① 산정방법 : 임대료손실환원법, 대쌍자료분석법
- ② 유의사항 : 항상 치유불능, 토지에도 감가 필요

III. 분해법 적용시 유의사항

1. 대치원가와 기능적 감가

대치원가에는 이미 기능적 감가 반영

2. 이중감가에 유의

회복 가능한 감가를 먼저 구하고, 후에 회복 불가능한 감가를 측정

3. 회복가능의 경제성 여부

- ① 치유 후 가치증진 > 치유비용(치유가능)
- ② 타 부분 가치하락 방지분 > 치유비용(치유가능)

4. 경제적 감가의 배분

토지에도 배분 필요, 토지가치를 별도로 구하는 경우에는 이미 토지가치에 경제적 감가 반영

IV. 분해법의 유용성과 비판

- ① 객관적·논리적이며 전체 감가액을 각 감가요인에 배분하는 기능
- ② 감가의 복합성 미고려, 현실의 거래관행과 불일치할 가능성

1. 개요

부동산 평가기법에서의 감가상각은 평가기법에 따라 그 의미가 달라짐

2. 원가방식과 감가수정

(1) 평가과정의 일부

재조달원가 - 감가수정, 감가수정 과정은 평가과정의 중요 절차

(2) 과거에 대한 감가

3. 비교방식과 감가수정

(1) 비교·수정 과정의 일부

본건과 비교사례의 지역·개별요인 비교과정

(2) 가치상승요인의 고려

4. 수익방식과 감가수정

(1) 미래에 대한 감가

건물의 경제적 수명동안 발생할 것으로 예상되는 매년의 가치손실, 즉 미래에 대한 감가

(2) 자본회수의 의미

순수익에서 차감하지 않고 환원율에서 자본회수율로 반영

제11장 수익방식

최고최선
감정평가이론 핵심요약

01 순수익



I. 순수익의 종류, 산정기준

1. 순수익의 유형

- (1) 가능조소득 (Potential Gross Income : PGI 또는 잠재총수익)
- (2) 유효조소득 (Effective Gross Income : EGI 또는 유효총수익)
- (3) 순영업소득 (Net Operation Income : NOI 또는 순영업수익)
- (4) 세(공제)전 현금수지 (Before-Tax Cash Flow : BTCF)
- (5) 세(공제)후 현금수지 (After-Tax Cash Flow : ATCF)
- (6) 지분복귀액

2. 종류

- (1) 영속성여부
- (2) 감가상각여부
- (3) 세공제여부
- (4) 안정화여부

II. 산정방법

1. 직접법과 간접법

- (1) 직접법
- (2) 간접법

2. 잔여법

- ① 토지 또는 건물에 귀속되는 순수익을 공제하여 필요한 부분의 순수익을 구하는 방법
- ② 토지에 귀속되는 순수익을 구하는 방법을 토지잔여법, 건물에 귀속하는 순수익을 구하는 방법을 건물잔여법이라 함

Ⅲ. 순수익 산정시 유의사항

1. 최근사례
2. 최유효이용상태를 전제
3. 장래동향파악
4. 안정적 수익
5. 회계학적 순수익과 구분
6. 부동산의 종별과 유형에 맞는 임대사례 선택한다.

1. 환원율과 할인율의 의미

- ① 환원율은 순수익을 기준시점의 경제적 가치로 환산하기 위하여 적용하는 적정한 율
- ② 할인율이란 미래의 현금흐름을 현재가치로 환산하기 위하여 적용하는 수익률로 투자자가 어떤 투자안에 투자를 하기 위한 최소한의 요구수익률

2. 환원율의 의미

(1) 투자의 위험성 반영

- ① 환원율은 투자의 위험성을 반영
- ② 투자의 위험성이 높을수록 환원이율은 높게 형성

(2) 수익성 반영

- ① 부동산의 가격이 같을 때, 높은 임대수익을 보이는 부동산일수록 환원이율이 높음
- ② 이러한 고수익 부동산은 동시에 높은 투자위험을 수반한다는 것을 의미

(3) 자본회수율 반영

- ① 환원율은 자본회수율을 포함하고 있어, 향후 부동산가격이 상승할 것으로 예상되는 경우 환원율은 낮게 형성
- ② 임대수익이 다른데 부동산가격이 같은 경우, 이것은 자본회수율의 차이로 설명할 수 있음

3. 실무상 환원율 및 할인율 결정 시 유의사항

- ① 환원율 및 할인율은 감정평가 대상물건과 대체상품으로서 수익성이 있는 기타 자산과 밀접한 관계를 맺음
- ② 대상물건이 속한 지역, 용도, 유형, 상태 등에 따라 다양하게 나타날 것이므로, 대상물건의 지역요인 및 개별 요인 등을 면밀하게 검토하여 결정

1. 규정의 취지

특히 부동산의 증권화와 관련한 감정평가 등에는 원칙적으로 할인현금흐름분석법을 적용

2. 주요내용

(1) 직접환원법

단일기간의 순수익을 적절한 환원율로 환원하는 방법으로 전통적인 직접환원법과 잔여환원법으로 구분

(2) 전통적 직접환원법(후술)

- (가) 직접법
- (나) 직선법
- (다) 상환기금법
- (라) 연금법

(3) 잔여환원법

(가) 토지잔여법

- ① 건축비용을 정확히 추계할 수 있는 신규건물
- ② 감가상각이 거의 없는 물건
- ③ 토지가치를 독립적으로 추계할 수 없는 부동산
- ④ 건물이 최유효이용상태에 있는 부동산
- ⑤ 건물가치가 토지가치에 비해 상대적으로 적은 부동산(주차장 등) 등에 적용 유용

(나) 건물잔여법

- ① 감가의 정도가 심한 부동산
- ② 토지가치를 정확히 추계할 수 있는 부동산
- ③ 상대적으로 토지가치 비율이 적게 차지하는 부동산
- ④ 추가투자의 적정성 판단이 요구되는 경우에 적용 유용

(다) 부동산잔여법

- ① 토지·건물잔여법이 토지와 건물의 수익을 분리한다는 단점을 극복하기 위하여 개량된 방법
- ② 수익이 건물의 경제적 잔존내용연수 동안 전체부동산으로부터 나오는 것으로 간주하고 기간 말 건물가치는 없다고 보며, 토지가치는 일정하다고 전제
- ③ 토지가치의 추계가 상대적으로 용이한 부동산, 토지가치 비율이 높은 부동산, 건물가치만을 주로 평가하는 경우, 적용할 순수익이 연금성격을 강하게 가지는 부동산에 적용 유용

(4) 할인현금흐름분석법

(가) 개요

할인현금흐름분석법(DCF법)은 미래의 현금흐름과 보유기간 말의 복귀가액에 적절한 할인율을 적용하여 현재가치로 할인한 후 대상물건의 수익가액을 산정하는 방법

(나) 산정방법

대상물건으로부터 얻을 수 있는 복수기간의 순수익의 현재가치와 보유기간 말 복귀가액의 현재가치를 합산하여 평가

(다) 저당대출과 세금을 명시적으로 고려하는 경우의 할인현금흐름분석법

- ① 지분가치는 매기간 기대되는 현금흐름과 기간 말의 지분가치복귀액을 현재가치로 할인하여 평가
- ② 저당가치는 일반적으로 기간 초의 저당대부액으로 평가

I. 서

- ① 자본의 회수방법은 부동산의 보유기간에 따라 달라짐
- ② 부동산을 잔존내용연수동안 보유하는 경우에는 기간말 건물가치가 '0'이 되므로 투자자본의 회수가 필요

II. 각 방법의 개념

구분	직접법	직선법	연금법	상환기금법
적용	비상각 자산	상각 자산		
적용 대상	대지·농지·염전	건물·구축물	슈퍼마켓·어업권· 임대용 부동산	광산·광업권
수식	$\frac{\text{순수익}}{\text{환원이율}}$	$\frac{\text{상각 전 순수익}}{\text{상각 후 환원이율} + \text{회수율}}$		
자본회수방법	자본회수 불필요	정액법으로 상각	환원율만 사용	환원율과 축적이율 사용
		회수하는 상각액이 이자를 발생시키지 않음	환원율로 이자 발생	축적이율로 이자 발생
부동산 가격	직접법 > 연금법 > 상환기금법 > 직선법			

I. 서

대상부동산에 대한 연간 지분수익과 저당대부의 원리금상환으로 인한 지분형성, 보유기간 말의 복귀가격을 고려한 환원율을 통해 구한 지분가치와 저당가치의 합으로 부동산의 현재가치를 구하는 방식

II. 저당지분환원법의 기본가정

1. 저당조건

가장 전형적인 저당조건을 상정

2. 보유기간

투자자는 전형적인 보유기간만 보유한다고 전제

3. 가치변화

기간말 재매도가격의 변화고려

4. 환원대상소득

세전현금수지(BTCF)에 관심

5. 가치구성요소

지분투자자가 향유하는 수익은 ① 매기간 순영업소득에서 지분투자자의 몫 ② 보유기간말 예상되는 부동산 가치 증감 ③ 보유기간동안 원금 상환에 의한 지분형성분으로 구성된다고 봄

구분	저당지분	잔여법	구분	저당지분	잔여법
① 보유기간	단기간	건물의 경제적 잔존 내용연수 동안	④ 가치변화	고려함	고려×
② 환원대상소득	세전현금수지	순영업소득	⑤ 저당조건	가치에 영향을 줌	가치에 영향 無
③ 구성요소	저당/지분/ 가치변화	토지 + 건물의 물리적 구성요소	⑥ 세금의 고려	×	×

Ⅲ. 자본환원과정

1. 지분가치

(1) 지분수익률의 산출

지분수익률이란 매기간의 지분소득과 기간 말의 지분복귀액의 현재가치를 애초의 지분투자액과 같게 만드는 수익률로서 지분투자액에 대한 내부수익률

(2) 지분소득의 현재가치

매년의 지분소득(BTCF)을 지분수익률로 할인하여 지분소득의 현재가치로 구함

(3) 지분복귀액의 현재가

순매도액(기간말 재매도가치 - 매도경비) - 미상환저당잔금

(4) 지분가치

매 기간 지분소득의 현재가치와 기간 말 지분복귀액의 현재가치를 합하여 평가

2. 저당가치

3. 부동산의 시장가치

지분가치와 저당가치의 합으로 평가

Ⅳ. 장단점

1. 평가목적의 저당지분환원법

(1) 장점

- ① 투자자의 시장행태에 부합
- ② 정확한 가치추계
- ③ 자료수집의 용이
- ④ 연금환원법의 논리

(2) 단점

- ① 차입자의 신용상태에 따른 가치왜곡
- ② 주관의 개입

2. 투자분석목적의 저당지분환원법

(1) 장점

- ① 투자가치의 추계
- ② 지분수익률의 예측
- ③ 감응도분석

(2) 단점

- ① 세금의 영향 미고려
- ② 순영업소득의 안정화

I. 서

- ① DCF분석법이란 장래 매기간 기대되는 현금수지를 현재가치로 환원하여 대상부동산의 시장가치를 구하거나 투자액과 비교하여 투자의사결정에 활용되는 기법
- ② 직접환원법의 부정확성 및 세금효과를 간과하는 저당지분환원법을 비판하면서 Wendt에 의해 제창

II. 유용성·한계 및 유의사항

1. 유용성

- ① 가장 이론적인 방법, 시장행태에 부합, 투자분석에 유용
- ② 세금효과 고려
- ③ 불규칙한 소득흐름을 갖는 부동산 평가에 유용, 소득 및 가치증감의 안정화 과정에서 오는 불합리성, 주관개입의 회피가 가능

2. 한계

- ① 매 기간 현금수지와 부동산 가치변동은 예측에 의존해야 한다는 한계
- ② 세금신분에 따라 가치변동 발생가능성
- ③ 자료의 선정이나 처리과정에서 발생하는 주관개입 문제

3. 유의사항

- ① 매기간 현금수지는 음(-)이 될 수 있음
- ② 대체충당금은 영업소득세의 과세대상임
- ③ 토지는 감가상각 대상이 아님

제12장 기타 방식

최고최선
감정평가이론 핵심요약

01 회귀분석법

★★★★★

I. 서

회귀분석법이란 통계적 방법을 사용하여 여러 변수들 사이의 관련성을 파악하는 방법으로, 단순회귀분석과 중회귀분석이 있음

II. 중회귀분석법의 논리

1. 의의 및 목적

- ① 중회귀분석법은 부동산의 시장가치에 영향을 주는 여러 가지 변수들을 통계적으로 분석하여 대상부동산의 시장가치를 추계하는 방법
- ② 어떤 독립변수에 대한 회귀계수를 구하고, 회귀식을 사용하여 종속변수의 값을 추정할 때 오차의 크기에 대해서 알려줌

2. 회귀분석의 모형

- (1) 단순회귀분석
- (2) 중회귀분석법

3. 다중회귀분석의 자료요건

- (1) 개요
- (2) 일반적인 자료의 요건
 - ① 매매사례의 수가 충분해야 하고 매매사례별 개별특성에 관한 자료의 수도 많아야 함
 - ② 수집된 자료들의 매매가격이나 개별특성들의 값들은 정규분포를 이루고 있어야 함
 - ③ 본건과 상당한 정도의 유사성이 있는 사례자료일 것
 - ④ 동일한 시장지역으로부터 나온 사례자료일 것
- (3) 통계학적 자료의 요건
 - ① 종속변수와 독립변수와의 사이에 선형관계가 성립되어야 함
 - ② 오차를 상호간에 자동상관이 없어야 하며 그 분포는 등분산성이 있어야 함
 - ③ 독립변수들은 다공선성이 없어야 함

III. 중회귀분석에 의한 평가절차

1. 개설

2. 매매사례표본의 선정

(1) 공간적 범위

감정평가사가 적절한 인근지역의 범위 확정

(2) 시간적 범위

너무 길면 정확한 가치추계가 어렵고, 그것이 너무 짧으면 매매사례의 수가 적게 되어 통계치의 신뢰성이 문제가 됨

3. 특성변수의 선정

① 어떠한 특성이 부동산 가치에 많은 영향을 미치는지 파악

② 전형적인 매수자와 매도자가 가격협상과정에 있어 시장의 어떠한 요소를 중요시 여기는지 충분히 고려하여 이를 특성변수로 선정

4. 부동산특성의 코딩

코딩이란 컴퓨터에 의한 분석을 가능하게 하기 위하여 특성을 적절하게 전산입력하는 것

5. 중회귀통계치의 분석

(1) 다공선성

(가) 의미

다공선성이란 유사한 매매사례간에 두 개 이상의 특성이 동시에 공통적으로 발생하는 것을 의미한다.

(나) 다공선성 확인방법

상관관계가 높게 나타나는 것은, 그 변수들 간에 다공선성이 심하다는 것을 추측가능

(다) 다공선성 처리 방법

중요한 변수만 회귀분석에 포함시키고 나머지는 제외

(2) 결정계수

(가) 의미

결정계수란 종속변수들이 독립변수의 변화의 정도를 얼마만큼 설명해 줄 수 있느냐를 나타내는 지표

(나) 통계치의 의미

① 결정계수가 높으면 높을수록 평가모형은 시장가치를 그만큼 정확하게 추계가능

② 회귀식을 평가목적에 사용하기 위해서는 결정계수가 적어도 0.9이상은 되어야 함

(3) 잔차비율과 평균잔차

(가) 잔차비율

- ① 개별매매사례의 매매가격에서 잔차가 차지하는 비율
- ② 잔차비율이 크다는 것은 개별매매사례의 매매가격이 회귀식으로 설명되지 않는 부분이 많다는 의미
- ③ 잔차비율이 15% 이상 되면 재검토하는 것을 원칙

(나) 평균잔차

잔차비율의 평균, 평균잔차가 10%가 넘게 되면 평가모형으로 사용하기 곤란

6. 투입자료에 대한 재검토

(1) 매매사례에 대한 검토 및 수정

- ① 매매사례의 수를 증가
- ② 보다 유사한 부동산끼리 그룹을 이룰 수 있도록 매매사례를 계층화 시키거나 원래의 표본을 더 세분화
- ③ 표본과 어울리지 않는 매매사례를 제외, 가격이 왜곡된 부동산이나 독특한 특성을 가진 부동산이 있는지를 조사하고 이것이 발견되면 이를 표본에서 제외
- ④ 보다 동질적인 매매사례를 획득할 수 있도록 인근지역의 경계를 재조정

(2) 특성변수에 대한 재검토

- ① 중요한 특성변수가 빠져 있는 경우에는 평가모형이 신뢰성을 결여하여 적용이 곤란
- ② 실지조사를 통하여 중요한 특성변수 재설정

7. 평가모형의 검증과 적용

- ① 회귀모형에 포함되지 아니한 사례를 대상으로 모형의 신뢰성에 대한 검증필요
- ② 검증의 결과 모형의 적합성이 인정되면 이 모형은 다른 부동산의 시장가치를 추계하는 데에 적용가능

IV. 장단점

1. 장점

- ① 객관적, 설득력 있고 ② 대량으로 공평하게 처리가능하며 ③ 시간경과가 독립변수로 선정되면 시점수정은 자연스럽게 배제 가능하고 ④ 개별특성의 기여도 파악이 가능

2. 단점

- ① 자료수집, 채택이 곤란 ② 프로그래밍 과정상 평가사의 판단, 경험은 완전히 배제하지 못하며 ③ 사례자료 수집이 어려운 경우 적용 곤란(경기침체기, 전·답·임야 등)

제13장 임료 및 임대차평가

최고최선
감정평가이론 핵심요약

01 임료의 개념과 종류



I. 임료의 개념

1. 의의

임료는 부동산에 대한 사용수익의 경제적 대가

2. 가격과 임료의 관계

- (1) 원본과 과실관계
- (2) 기간의 차이

3. 임료의 기준시점과 실현시점

- (1) 임료의 기준시점
임대차 계약기간의 시초시점
- (2) 임료의 실현시점
임대차 계약기간의 기말시점

II. 실질임료와 지불임료

1. 실질임료

임대인에게 지불되는 모든 경제적 대가를 말하며, 순임료와 필요제 경비 등으로 구성

2. 지불임료

- ① 각 지불시기에 지불되는 임료
- ② 순임료의 일부 + 필요제경비

실 질 임 료		㉔ ① 예금 성격을 갖는 일시금의 운용익 ② 선불적 성격을 가는 일시금의 상각액 ③ 선불적 성격을 갖는 일시금의 미상각액에 대한 운용익	
	지 불 임 료	㉔ ① 각 지불시기에 일정액씩 지불되는 임료 중 순임료액 ② 부가사용료, 공익비 중 실비를 초과하는 금액	㉔ ① 감가상각비 ② 유지수선비 ③ 손해보험료 ④ 세금 및 공과금 ⑤ 대손준비비 ⑥ 공실 등에 의한 손실액
		순임료	필요제경비

- ① 지불임료 = ㉔ + ㉔
- ② 실질임료 = ㉔ + ㉔ + ㉔ = 순임료 + 필요제경비

Ⅲ. 임료평가시 원칙적으로 실질임료를 구해야 하는 이유

실질임료가 임차인의 실질적 경제부담을 의미하기 때문

Ⅳ. 지불임료를 구할 때의 일반적 유의사항

1. 지불임료를 구할 때 명확히 할 사항

공익비·부가사용료의 실태 및 실비초과 유무

2. 일시금의 대소

3. 건설협력금이 있는 경우

1. 유의점

(1) 임료의 비교시점 및 임료의 종류

- ① 임료의 기준시점은 기초이고 실현 시점은 기말, 임료의 비교시점은 기초임
- ② 실질임료, 지불임료, 순임료 등의 구분 필요

(2) 계속임료와 신규임료 및 부동산가격과의 관계

- ① 신규임료와 계속임료의 구분 필요
- ② 임료의 지행성 유의

2. 장·단점

(1) 장점

- ① 시장성 원리에 근거하므로 실증적, 객관적, 설득력
- ② 임대사례가 있는 모든 부동산에 적용이 가능
- ③ 산식이 간편하고 의뢰인이 이해하기 쉬움

(2) 단점

- ① 임대사례가 없으면 적용이 불가능
- ② 각 요인비교시 평가주체의 주관개입 가능성
- ③ 임료의 지행성으로 부동산 가격과 괴리 가능성

I. 서

대상물건의 기초가액에 기대이율을 곱하여 산정된 기대수익에 대상물건을 계속하여 임대하는 데에 필요한 경비를 더하여 대상물건의 임대료를 산정하는 방법

II. 성립근거 및 적용대상

1. 성립근거

비용성의 사고방식, 대체의 원칙

2. 적용대상

- ① 비시장성, 비수익성 물건에 적용
- ② 쟁송목적의 임료평가(특히 토지임료)에 있어서는 대부분 적산법이 많이 활용

III. 장단점

1. 장점

- ① 원본과 과실의 관계, 이론적으로 타당
- ② 비수익성, 비시장성 물건의 임료 평가에 유용

2. 단점

- ① 경기변동이 심한 경우에는 현실적인 임료를 반영하기 곤란
- ② 시장성과 수익성의 반영 곤란
- ③ 기대이율과 기초가격 산정이 어려움

Ⅳ. 기초가격

1. 의의

적산임료를 구하는 데 기초(원본)가 되는 가격을 말하며, 임료의 기준시점에 있어서 대상부동산이 갖는 원본가격

2. 기초가격을 산정하는 방법

- ① 적산가액으로 구하는 것이 타당
- ② 수익가액으로 구하는 것은 순환논리상 모순

3. 시장가치와 비교

	기초가격(이론상 적산법)	시장가치
의의	기준시점에서 적산임료를 구하는데 기초가 되는 가격	통상적인 시장에서 형성되는 정상적인 거래가능가격을 적정하게 표시하는 가격
구하는 방법	적산가액과 비준가액을 참작하여 구함	적산가액, 비준가액, 수익가액을 비교·조정하여 구함
최유효이용의 전제여부	계약내용이나 조건에 따라 미달된 때에는 이에 따른 계약감가가 고려된 가격	최유효이용을 전제로 파악되는 가격
대상기간	계약내용의 해당부분에 대한 계약기간에 한해 성립	물건 전체에 대한 잔존내용연수 전기간에 걸쳐 적용되는 가격
대상물건의 범위	임대되는 해당부분	부동산 전체

V. 기대이율

1. 의의

기대이율이란 임대차 계약내용에 따라 사용할 때 기대되는 수익의 기초가격에 대한 비율을 말하며, 임대차기간에 적용되는 단기적인 이율

2. 기대이율과 환원율의 비교

	기대이율(이론상 적산법)	환원율
적용	적산법	수익환원법
개념	투자자본(기초가격)에 대한 수익(보수 또는 대가)의 비율	대상물건의 가격에 대한 순이익의 비율
성격	임대차기간에만 적용하는 단기적인 이율 정기예금이율 등 기초 종별에 따른 차이×	내용연수만료시까지 적용되는 장기적인 이율 순수이율 + 위험율(위비관자)종별에 따른 차이
최유효전제	사용계약내용에 따른 제한	최유효이용의 전제
종류	항상 상각후, 세공제전	상각전/후, 세공제전/후
지가상승시	하향조정×	하향조정
종합이율	종합 기대이율 개념×	2개이상 복합부동산에 대해 종합환원율 적용가능
결정	대상부동산에 따라 좌우	대상부동산에 따라 좌우

VI. 필요제경비

1. 의의

필요제경비는 대상물건을 통상적으로 사용·수익할 수 있도록 유지·관리하는 데에 필요한 비용

2. 구성요소

- (1) 감가상각비 (2) 유지관리비 (3) 공조공과(조세공과)
(4) 손해보험료 (5) 대손충당금(결손준비비) (6) 공실등에 대한 손실보상액 (7) 정상운전자금이자

3. 소득접근법에서의 영업경비와의 관계

필요제경비 = 영업경비 + 감가상각비 + 공실 및 불량부채충당금



I. 이론상 적산법과 실무상 적산법

1. 이론상 적산법

(1) 기초가격

대상부동산의 용익가치, 최유효이용 미달·계약감가 고려

(2) 기대이율

금융이율의 성격

2. 실무상 적산법

(1) 기초가격

대상부동산의 시장가치, 최유효이용 전제, 계약감가 고려하지 않음

(2) 기대이율

순임료비율 = (유사토지의 실질임료 - 필요제경비) / 유사토지의 시장가치

3. 양자의 차이

대상부동산의 현황(최유효이용 미달 여부), 계약감가 등을 이론상 적산법에서는 기초가격에 반영, 실무상 적산법에서는 기대이율에 반영

II. 부동산의 용도별·이용제한별 기대이율의 변화

1. 부동산의 용도에 따른 기대이율의 변화

(1) 부동산의 용도별 가치구성비율의 변화

부동산 용도별로 용익가치와 자산가치의 구성비율이 다름

(2) 부동산의 용도별 기대이율의 변화

따라서 용도별로 순임료비율이 달라짐으로 기대이율이 달라짐

2. 이용제한여부에 따른 기대이율의 변화

(1) 임대차계약으로 인한 최유효이용 제약

임대차계약으로 이용제한을 가하여 최유효이용으로 이루어지지 않는 경우 효용의 감소가 발생

(2) 기대이율의 변화

따라서 이용제한이 있는 경우 기대이율이 작아짐

1. 개설

- ① 계속임료는 임대차 계약의 계속에 수반하여 임료를 개정하는 경우의 적정한 임료
- ② 한정임료의 개념

II. 차액배분법

1. 의의

적정한 실질임료와 실제실질임료의 차액을 임대인과 임차인 간의 적절히 배분하는 방법

2. 산식

$$\text{계속임료} = \text{실제실질임료} + (\text{정상실질임료} - \text{실제실질임료}) \times \text{임대인 귀속비율}$$

III. 이윤분

1. 의의

투자된 투자자본(기초가격)에 계속임료이율을 곱하여 구한 금액에 임대차를 계속하는데 필요한 필요제경비를 가산하여 구하는 방법

2. 산식

계속임료 = 기초가격(투하자본) × 계속임료이율 + 필요제 경비
 ↳ (기준시점) ↳ (계약시점) ↳ (기준시점)

IV. 슬라이드법

1. 의의

슬라이드지수를 파악하여 현행 임료에 곱하여 계속임료를 산출하는 방법

2. 산식

- (1) 계속임료 = 현행임료를 정한 시점의 실질임료 × 슬라이드지수
- (2) 계속임료 = (현행임료를 정한 시점의 순임료 × 슬라이드지수) + 필요제경비

V. 임대사례비교법

1. 의의

인근 또는 동일수급권내 유사지역에 소재하는 동 유형의 계속임료의 사례자료를 기초로 하여 시점수정, 지역요인 및 개별요인의 비교와 임대차 계약내용을 비교하여 계속임료를 산정하는 방법

2. 산식

계속임료 = 유사사례의 계속임료 × 사정보정 × 시점보정 × 지역요인비교 × 개별요인비교 × 계약내용

제14장 목적별·유형별 평가

최고최선
감정평가이론 핵심요약

01 기업가치평가



1. 정의

(1) 규정의 취지

(2) 주요내용

- ① 개별자산 평가액의 단순한 합계가 해당 기업의 가치가 아님
- ② 회계적 재무제표를 경제적 재무제표로 변환하여야 함

2. 자료의 수집 및 정리

(1) 규정의 취지

(2) 주요내용

(가) 비상장주식 규정의 준용

(나) 기업가치의 감정평가 시 유의사항

- ① 전문가적 자질 필요
- ② 공정·불편의 자세와 객관성을 유지
- ③ 이해관계에 있어 중립적이며 성실하게 업무수행
- ④ 비밀엄수 및 성공 보수 조건의 감정평가업무 수임은 금지

(다) 비재무적 정보의 분석

(라) 재무정보의 분석

충분한 과거기간의 재무정보, 추정재무제표를 비롯한 예측정보, 소속 산업에 대한 재무정보, 과거 일정기간에 대한 세무조정계산서 등에 관한 재무적 정보를 수집, 분석하여야 함

3. 기업가치의 감정평가방법

(1) 규정의 취지

수익환원법을 주된 방법으로 적용함을 원칙으로 정하되, 다른 방법으로서 원가법 및 거래사례비교법을 적용하여 합리성을 검토.

(2) 주요내용

(가) 원칙

수익환원법, 기업의 본질적인 가치는 기업의 미래 현금창출능력

(나) 예외

여러 방법을 병용하고, 합리성의 검토 과정을 통하여 전문가적인 판단을 사용하여 적정한 기업가치를 산출

4. 수익환원법의 적용

(1) 주요내용

(가) 할인현금흐름분석법

$$\text{예측기간의 영업가치} = \sum_{t=1}^n \frac{FCF_t}{(1 + WACC)^t}$$

$$\text{예측기간후의 영구영업가치} = \frac{FCF_{n+1}}{(WACC - g) \times (1 + WACC)^n}$$

n : 예측기간

$WACC$: 기업의 가중평균자본비용

FCF_t : 예측기간의 현금흐름

FCF_{n+1} : 예측기간의 마지막 기간 다음기간($n + 1$)의 현금흐름

g : 영구성장률

보충자료 : 비영업가치의 평가

1. 개념

우리나라의 기업은 자산 중에서 비영업용자산의 비중이 큰 경우가 많으므로 비영업가치의 평가가 중요

2. 영업외 현금흐름

- 영업에 사용되지 않는 자산으로부터 발생하는 현금흐름
- 일시적이고 특별한 영업으로부터 발생하는 현금흐름

① 현금흐름의 산정

보충자료 : EBIT의 산정

(1) 수익(현금흐름)의 측정

수정 손익계산서	
매출액	
— 매출원가	
매출총이익	
— 판매비 및 일반관리비 (감가상각비, 대손상각비 제외)	
감가상각전 영업이익	<i>EBDIT</i>
— 감가상각비, 대손상각비	
영업이익	<i>EBIT</i>
— 영업이익에 대한 세금	
세후 영업이익	<i>EBIAT</i>

(2) 잉여현금흐름

$$FCFF = EBIT(1 - t) + \text{감가상각비} - \text{자본적 지출액} - \text{추가 운전자본}$$

$$FCFF = FCFE + \text{부채상환액} + \text{세후 이자비용} + \text{우선주주 배당금}$$

② 할인율의 산정

$$WACC = K_e \times \frac{S}{S + B} + K_d \times (1 - T) \times \frac{B}{S + B}$$

K_e : 자기자본비용, K_d : 타인자본비용, T : 법인세율, S : 자기자본총액, B : 이자지급부채총액

③ 자기자본비용의 산정

$$K_e = R_f + [E(R_m) - R_f] \times \beta_{\text{해당기업}}$$

K_e : 자기자본비, R_f : 무위험이자율, $E(R_m)$: 시장기대수익률, $\beta_{\text{해당기업}}$: 해당기업의 체계적위험

- 무위험이자율은 국고채의 수익률을 고려하여 산정
- 시장기대수익률은 주식시장의 수익률을 고려하여 산정
- 베타계수(β)는 시장수익률의 변화에 대한 해당기업의 민감도로서 상장기업 중 유사기업의 β 를 사용하되, 유사기업이 없는 경우에는 산업별 β 를 사용
- 이 경우 해당기업의 성격에 따라 KOSPI지수나 KOSDAQ지수를 고려하여 β 를 산정할 수 있음

(2) 직접환원법

직접환원법은 대상기업의 단일 연도의 예상이익 추정액이나 몇 년간의 예상이익의 연평균액을 환원율로 환원하여 기업가치를 감정평가하는 방법

(3) 옵션평가모형

옵션평가모형을 적용할 때는 환경변화에 의한 경영자의 의사결정에 따라 변동하는 미래현금흐름과 투자비용을 감안하여 대상기업의 가치를 감정평가하는 방법

(4) 유의사항

- ① 현금흐름을 추정할 때 예측기간은 5년 이상 충분히 길게
- ② 경기순환주기상 중간점에서의 이익수준에 근거하여 영구가치를 산출
- ③ 영구가치 산출시 적용하는 영구성장률은 과거 5년치 평균성장률을 넘지 않도록 추정
- ④ 환원율이나 할인율은 감정평가 대상으로부터 기대되는 현금흐름이 발생하는 시점, 위험요소, 성장성 및 화폐의 시간가치 등을 종합적으로 고려하여 결정
- ⑤ 현금흐름의 정의와 일관성 있는 할인율의 적용 필요성

5. 거래사례비교법의 적용

(1) 주요내용

(가) 유사기업이용법

- ① 평가방법 : 유사기업이용법은 대상 기업과 비슷한 상장기업들의 주가를 기초로 산정된 시장배수를 이용하여 대상기업의 가치를 감정평가하는 방법

② 비교기업의 요건

③ 시장배수

- ㉠ 주가이익비율(PER)
- ㉡ 주가순자산비율(PBR)
- ㉢ 주가매출액비율(PSR)
- ㉣ 주가현금흐름비율(PCR)
- ㉤ 사업가치에 대한 이자비용등 차감전이익비율(EV/EBITDA)

④ 대상기업과 비교기업 간의 조정

⑤ 최종가치의 산출 : 둘 이상의 시장배수를 각각 적용하여 산정된 결과를 단순평균하거나 가중평균하여 결정.

(나) 유사거래이용법

유사거래이용법은 대상기업과 비슷한 기업들의 지분이 기업인수 및 합병거래시장에서 거래된 가격을 기초로 시장배수를 산정하여 대상 기업의 가치를 감정평가하는 방법

(다) 과거거래이용법

과거거래이용법은 대상기업 지분의 과거 거래가격을 기초로 시장배수를 산정하여 대상기업의 가치를 감정평가하는 방법

(2) 유의사항

비교대상의 선정이 가장 핵심, 유사기업은 대상기업과 동일한 산업에 속하거나, 동일한 경제요인에 의해 영향을 받는 산업에 속해야 함

6. 원가법의 적용

(1) 주요내용

(가) 평가방법

- ① 대상기업의 유·무형의 개별자산의 가치를 합산하여 감정평가한다.
- ② 이때 모든 자산은 기준시점에서의 공정가치로 측정되어야 한다.

(나) 유의사항

- ① 지주회사이거나 청산을 전제로 한 기업인 경우에 적절한 평가방법
- ② 계속기업을 전제로 한 가치평가에서 원가법만을 유일한 방법으로 적용해서는 안됨

I. 무형자산의 의의

물리적 실체가 없는 것으로서, 미래의 경제적 효익을 표상하는 자산 또는 기업에 권리나 특권을 허용하여 업체와 분리되어 존재하기 곤란한 자산 등 여러 개념요소가 통용.

보충자료 : 영업권의 개념

- ① 영업권은 타 업체와 차별적인 우수한 경영능력, 효율적 인적 구성, 대외적 신인도, 입지적 우위 등으로 결정되며 실질적으로 사업체를 구성하는 기타의 자산과 구분하여 개별적으로 식별할 수는 없음
- ② 기업회계상으로는 자가창설영업권은 인정되지 않고 있으며, 외부에서 유상으로 매입한 매입영업권에 대하여만 무형자산으로 인식
- ③ 영업권은 시장에서 거래의 객체로 인정되고는 있으나, 법률적인 보호는 없음
- ④ 영업권은 기업이 다른 기업을 취득·합병·인수할 경우 원가(매입가액)가 취득한 순자산의 공정시장가치를 초과한 초과액 또는 초과이익력의 화폐가치로 평가가능

II. 무형자산의 요건

- ① 비물리적 속성
- ② 장래 경제적 효익을 창출할 것으로 기대
- ③ 법적, 사실적 관계에 의한 보호
- ④ 다른 자산과 분리, 식별이 가능

III. 무형자산의 평가방법

1. 주방식으로서 수익환원법

(1) 의의

대상물건이 장래 산출할 것으로 기대되는 순수익 또는 미래의 현금흐름을 적정한 율로 환원 또는 할인하여 기준시점에 있어서의 평가가격을 산정하는 방법

(2) 기업의 전체가치에서 순자산가치를 차감하는 방법

대상기업 전체의 순수익을 같은 업종 다른 기업의 정상수익률로 환원한 수익가치에서 기술가치를 제외한 순자산의 가치를 차감하는 방법

(3) 초과이익환원법

- ① 특정한 기술로 인한 초과이익의 현가합으로 기술가치를 구하는 방법
- ② 초과이익은 기술가치로 인한 매출의 증가뿐만 아니라 비용의 감소 또는 투자의 감소 등을 모두 포괄

2. 보조방식

- (1) 원가법
- (2) 거래사례비교법

3. 기타방식

- ① 무형자산으로 인해 지급되는 로열티(royalty)를 자본환원하는 방법
- ② 해당 무형자산이 없을 경우 발생하는 손실을 자본환원하는 방법

IV. 무형고정자산의 감정평가시 유의할 사항

1. 거래사례비교법 적용시

- ① 비교대상이 동일/유사한 지식재산권인지 ② 사례자료가 공정한 거래가격인지 점검해야 한다. 또한 ③ 평가대상 지식재산권의 소득흐름이 안정적이지 못하면 이 방법은 회피되어야 함에 유의

2. 원가법 적용시

- ① 이 방법은 지식재산권의 비중이 낮은 비즈니스, 매출예상이 어렵거나 지식재산이 매출에 크게 기여하지 못하는 비즈니스에 적합하며 ② 계속기업에서는 자산의 가치가 시장가치보다 크다 할지라도 자산접근법이 강조될 수 없음

3. 수익환원법 적용시

- ① 대상 지식재산권이 가지는 위험을 면밀히 파악하여 위험조정할인율로 반영해야 하며 ② 옵션가치평가법이 사용될 때는 사용된 가정이나 절차의 근거에 대해 충분히 설명 ③ 미래 수익발생의 예측시 제품의 라이프사이클, 산업환경 등을 종합 고려하여 합리적으로 예측

4. 시산가액 조정시

- 각 시산가액의 설득력에 따라 적절한 상대적 가중치를 부여

5. 기타

- ① 초과수익이 장차 계속적으로 발생할 것이 확실시되는 경우에 한하여 평가가능
- ② 영업권은 유상으로 승계취득한 경우에 한하여 평가 가능
- ③ 수익환원법에 의해 평가하는 경우 특허권, 전용특許이용권, 상표권, 영업권 등을 일괄하여 하나로 감정평가.
이를 구분할 때에는 취득원가의 비율에 따라 배분하여 구분
- ④ 무형고정자산평가액의 합계액은 총고정자산에서 유형고정자산평가액을 공제한 금액보다 클 수 없음

V. 무형자산의 평가가 현실적으로 잘 이루어지지 않는 이유

1. 무형자산의 평가대상으로서의 특징

- (1) 비교방식 적용시
대체성의 미비, 거래사례 희소
- (2) 원가방식 적용시
투하된 비용과 가치의 괴리, 감가수정의 어려움
- (3) 수익방식 적용시
장래 효익의 예측 어려움, 환원을 결정의 어려움

2. 감정평가의 목적상

- ① 보상평가시 장래기대이익은 보상대상 아님
- ② 담보평가시 안전성을 전제하므로 무형자산은 평가대상 아님
- ③ 경매평가시 처분가치 내지 청산가치를 산정하므로 무형자산은 평가대상 아님

3. 현실적인 평가관행

수익방식의 제한적 적용으로 무형자산의 평가 곤란

I. 개요

택지후보지란, 농지지역 또는 임지지역이 택지지역으로 전환하고 있는 지역 내의 토지로서 가까운 장래에 택지(주거, 상업, 공업)로 이용하는 것이 자연적·사회적·행정적 관점에서 보아 합리적이라고 판단되는 토지

II. 최유효이용의 판단

성숙도가 높은 경우에는 전환 후의 택지로 판단하고, 성숙도가 낮은 경우에는 전환 전의 용도(농지, 임지)로 판단

III. 평가방법

- ① 택지예정지 상태로 공시지가기준법 또는 3방식에 의해 평가
- ② 성숙도가 높은 경우 : 택지 조성 후 나지가격 - 조성공사비(공제방식)
- ③ 성숙도가 낮은 경우 : 소지가격 + 조성공사비(가산방식)

IV. 성숙도 판정 시 유의사항

- ① 택지화를 조장 또는 저해하는 행정상의 조치
- ② 인근의 공공시설 및 편익시설의 설치동향
- ③ 인근의 주택, 점포, 공장 등의 건설동향
- ④ 조성의 난이도 및 조성의 필요성
- ⑤ 조성 후 택지로서의 최유효이용도 등을 종합적으로 감안하여 평가한다.



1. 규정의 취지

2. 주요내용

(1) 택지 등으로 조성 중에 있는 토지의 감정평가

(가) 조성 중인 상태대로의 가격이 형성되어 있는 경우

비교방식 등을 통하여 감정평가가 가능

(나) 조성 중인 상태대로의 가격이 형성되어 있지 아니한 경우

① 원가방식의 신뢰성이 높음, 소지가격에 조성공사비 등을 고려하여 감정평가

② 조성원가법이나 개발법에 의해 토지의 평가

(2) 환지방식에 의한 사업시행지구 안에 있는 토지의 감정평가

(가) 환지처분 이전에 환지예정지로 지정된 경우

① 환지예정지의 위치, 확정예정지번, 면적, 형상, 도로접면상태와 그 성숙도 등을 고려하여 평가

② 환지면적이 권리면적보다 큰 경우로서 청산금이 납부되지 않은 경우에는 권리면적을 기준

(나) 환지예정지로 지정 전인 경우

종전 토지의 위치, 지목, 면적, 형상, 이용상황 등을 기준

(다) 택지개발사업시행지구 안에 있는 토지

① 택지개발사업실시계획의 승인고시일 이후에 택지로서의 확정예정지번이 부여된 경우

제2항 제1호 본문을 준용하되, 해당 택지의 지정용도 등을 고려하여 평가

② 택지로서의 확정예정지번이 부여되기 전인 경우

종전 토지의 이용상황 등을 기준으로 그 공사의 시행정도 등을 고려하여 평가, <택지개발촉진법> 제11조

제1항에 따라 용도지역이 변경된 경우에는 변경된 용도지역을 기준

I. 서

II. 물음#1

1. 대지권이 없는 경우(건물만의 가액으로 평가)

- ① 국공유지에 건축된 구분건물
- ② 토지를 일정기간 임차하여 지은 구분건물
- ③ 대지권 대금을 미납한 경우

2. 대지권이 추후 정리될 경우(적정 대지권을 포함하여 평가)

(1) 대지권 미등기의 원인(유형)

아파트와 같은 대규모 집합건물의 경우, 대지의 분·합필 및 환지절차의 지연, 각 세대당 지분비율 결정의 지연, 토지에 대한 분쟁 등

(2) 판례의 태도

집합건물의 건축자로부터 전유부분과 대지지분을 함께 매수하여 그 대금을 모두 지급함으로써 소유권 취득의 실질적 요건은 갖추었지만 전유부분에 대한 소유권이전등기만 경로받고 대지지분에 대하여는 소유권이전 등기를 받지 못한 경우, 매수인은 매매계약의 효력으로써 건물의 대지사용권을 갖는다고 판시

(3) 평가방법

적정 대지권을 포함하여 평가, 추후 대지권 면적이 확정됨에 따라 평가액이 변동될 수 있다는 내용 기재 필요

3. 평가시 유의사항

- (1) 대지권 없음과의 구별
- (2) 대지권미등기의 사유 조사
- (3) 지분변동가능성 고려

III. 물음#2

1. 개념

(1) 구분점포(오픈상가)의 의미

건물부분이 구조상 독립되어 있지 않더라도 집건법이 규정하는 일정한 요건(구분점포의 경계 및 용도의 표시 등)을 갖추고, 이용상 구분된 경우에 건물의 일부분을 구분소유권의 객체로 하는 것

(2) 인정취지

대형쇼핑몰의 등장과 같은 사회·경제적 환경의 변화에 부응

2. 요건

(1) 용도

판매시설 또는 운수시설

(2) 경계표지

- ① 경계를 명확하게 알아볼 수 있는 표지를 바닥에 견고하게 설치
- ② 구분점포별로 부여된 건물번호표지를 견고하게 붙일 것

3. 판례의 태도

경계벽이 제거돼 각 점포가 구조상·이용상 독립성을 상실하게 됐다 하더라도 각 점포의 위치와 면적을 특정할 수 있고 사회통념상 복원이 용이하다면 구분소유권의 실체를 상실했다고 쉽게 단정할 수 없다

4. 유의사항

(1) 틈상가와의 구별

틈상가는 분양시 벽체가 존재하였으나 추후 철거, 오픈상가는 분양시부터 벽체가 없는 상태

(2) 상가위치 파악

건축물대장상 도면 또는 관리사무실이나 상가번영회에 비치된 도면 등에 의거하여 위치 확인

(3) 요건불충족 오픈상가의 평가반려

1. 규정의 취지

2. 주요내용

(1) 일단지의 개념

일단지란 일단지로 이용되고 있는 상황이 사회적·경제적·행정적 측면에서 합리적이고 당해 토지의 가치형성 측면에서도 타당하다고 인정되는 관계에 있는 경우

(2) 일단지의 판단기준

- ① 2필지 이상의 토지에 대하여 용도상 불가분의 관계가 인정 필요
- ② 용도상 불가분 : 일단의 토지로 이용되고 있는 상황이 사회적·경제적·행정적 측면에서 합리적이고 당해 토지의 가치형성 측면에서도 타당하다고 인정되는 관계에 있는 경우를 말한다.

(가) 토지소유자의 동일성

직접적인 관련이 없음

(나) 측량수로법

지목의 동일성은 요건이 아님

(다) 일시적인 이용상황

일단지로 보지 아니함

(라) 건축물 존재 여부 및 인정시점

- ① 기준시점 현재 하나의 건축물 등이 있는 경우 → 일단지
- ② 건축 중에 있는 토지 → 일단지
- ③ 건축허가 등을 받고 공사를 착수한 때 → 일단지
- ④ 나지상태의 토지 : 주위환경이나 토지의 상황 등을 고려할 때에 장래에 일단으로 이용되는 것이 확실시된다면 용도상 불가분의 관계를 인정할 있음

01 부동산 투자분석기법



I. 현금흐름할인법(화폐의 시간적 가치를 반영하는 분석기법)

1. 순현재가치법(net present value : NPV법)

(1) 의의

부동산투자에 투입되는 비용의 현재합과 창출되는 수익의 현재합의 차이를 비교하여 경제적 타당성을 분석하는 방법

(2) 내용

- ① 단일, 독립적인 투자안 : $NPV > 0$ 이면 채택
- ② 상호 배타적인 투자안 : NPV가 큰 순서대로 채택($NPV > 0$ 을 전제)

(3) 장·단점

(가) 장점

- ① 화폐의 시간적 가치를 고려
- ② 가치가산원칙 성립, 부의 극대화 가능
- ③ 가장 우수한 분석기법

(나) 단점

투자규모의 차이를 충분히 반영하지 못함

2. 내부수익률(Internal rate of return : IRR법)

(1) 의의

투자에 대한 내부수익률과 요구수익률을 서로 비교하여 투자결정을 하는 방법

(2) 내용

- ① 단일, 독립적인 투자안 : 내부수익률 > 요구수익률이면 채택
- ② 상호 배타적인 투자안 : 내부수익률이 높은 순서대로

(3) 장·단점

(가) 장점

- ① 측정된 모든 현금흐름을 고려하고, 화폐의 시간적 가치를 고려한다.
- ② 할인율을 별도로 구할 필요가 없다.
- ③ 투자자의 투자행태에 부합한다.

(나) 단점

- ① 내부수익률을 재투자수익률로 가정하는 것의 비현실성
- ② 내부수익률이 존재하지 않거나 복수의 해가 존재하는 경우
- ③ 가치가산원칙 불성립, 부의 극대화 불가능

3. 수익성지수법(PI : Profitability Index)

(1) 의미

투자안으로 부터의 총수입의 현재가치를 총비용의 현재가치로 나눈 값으로 투자판단

(2) 의사결정

- ① 단일, 독립적인 투자안 : $PI > 1$ 이면 채택
- ② 상호배타적인 투자안 : PI가 큰 순서대로

(3) NPV법과의 관계

- ① 원칙 : 일치
- ② 예외 : 투자규모가 다른 상호배타적 투자안을 비교함에 있어 NPV에 의한 평가기준과 상반된 결과를 제시할 수도 있음

II. 순현재가치의 우수성

1. 재투자율

NPV법에서는 객관적인 수익률로 재투자율을 가정하여 이론적으로 합리적

2. 부의 극대화

NPV법에 따라 투자하는 경우 부의 극대화를 달성할 수 있음.

3. 복수의 내부수익률

내부수익률은 존재하지 않거나 여러 개가 존재하는 경우가 있음

4. 가치가산성의 원리

$$NPV(A + B) = NPV(A) + NPV(B)$$

5. 할인률변동시

순현재가법에서는 매년 다른 할인율을 적용할 수 있음

III. 감정평가에서의 활용

1. 수익방식의 정착
2. Consulting의 활성화
3. 자본시장과의 연계

IV. 순현재가법과 내부수익률법의 비교

1. 공통점

- (1) 확실성하의 투자분석
- (2) DCF기반
- (3) 독립투자안에서 분석결과의 동일성

2. 차이점

- (1) 재투자수익률 가정의 차이
- (2) 가치가산성의 원리 성립여부
- (3) 상호 배타적 투자안에서 다른 분석결과
- (4) 복수 또는 부존재하는 경우의 내부수익률

3. 기타 투자분석방법

- (1) 감응도분석(Sensitivity analysis)(=민감도분석)

(가) 의의

투입변수의 양이 달라질 때 부동산의 최종가치가 얼마만큼 반응하는가를 분석하는 기법

(나) 내용(분석방법)

독립변수가 1% 변화할 때 종속변수가 몇% 변화하는지 분석

(다) 유용성

- ① 중요변수 파악 가능
- ② 투자분석 뿐만 아니라 부동산평가·금융·관리분야에 광범위하게 사용

(라) 한계

- ① 투자위험의 확률분석은 아님
- ② 현금흐름의 결정요인들 사이에 상호관계를 충분히 고려하지 못함

(2) 확률분석

(가) 개요

확률분석은 부동산투자분석기법으로서 불확실성하의 의사결정에 유용하게 사용된다.

(나) 기능(필요성)

- ① 부동산투자는 많은 불확실성을 내포
- ② 따라서 자료의 해석과 적용에 있어 확률적으로 접근하는 것이 이론적으로 타당

(다) 적용

미래 소득과 비용이 발생할 수 있는 각 경우의 확률을 구하여, 부동산의 가치가 존재할 수 있는 범위를 확률분포의 개념으로 도출

(라) 관련 평가기법

계량적 평가기법, 몬테카를로 시뮬레이션 등의 평가기법 활용 필요

V. 양 방법의 결과가 상반되는 경우

1. 재투자수익률 가정의 차이로 인한 경우

(1) 개요

상호 독립적인 투자안의 순위결정이나 상호배타적인 투자안을 평가할 때

(2) 논의의 전제

(가) 피셔수익률

- ① 피셔수익률 : 두 투자안의 NPV를 일치시켜 주는 할인율
- ② 할인율이 피셔수익률보다 작은 구간에서 두 방법에 의한 결과가 상반

(나) 재투자수익률 가정의 차이

- ① NPV법 : 자본비용으로 재투자 가정
- ② IRR법 : 내부수익률로 재투자 가정

(3) 구체적인 유형

- (가) 투자규모가 다른 경우
- (나) 투자수명이 다른 경우
- (다) 현금흐름양상이 다른 경우

3. 해결방법

(1) 증분(Incremental) NPV법·IRR법

두 투자안의 현금흐름의 차이($A - B$)를 이용하여 NPV와 IRR을 구하는 방법을 의미

(2) 수정 IRR법(MIRR : Modified IRR)

- ① 재투자수익률 가정을 일치시키는 방법
- ② 동일한 재투자수익률로 현금흐름의 미래가치의 합에 의하여 IRR을 구하여 IRR이 더 큰 투자안을 선택하는 것이다.

제20장 기타 주요논점

최고최선
감정평가이론 핵심요약

01 건부증가와 건부감가

★★★★

I. 건부감가의 의의

건부지의 지상 건물이 최유효이용이 아닌 경우로서 그로 인해 토지의 최유효이용이 제약되어 토지가치가 하락하는 현상

II. 건부감가의 판단기준

최유효이용의 원칙, 내부적 원칙, 외부적 원칙

III. 산출방법

- ① 최유효상태하 토지가치 - 현 상태하 토지가치
- ② 철거비용
- ③ 지상건물로 인한 임대료감소분의 자본환원값

IV. 양자의 성립논리

1. 건부증가의 성립논리

건축규제 강화(경과규정) 등에 의해서 건물이 있는 토지가 없는 토지에 비해 가치가 높게 형성

2. 건부감가와 건부증가의 성립논리상 차이

- ① 건부감가 : 지상건물이 최유효이용에 미달하면 발생
- ② 건부증가 : 지상건물의 존재로 인하여 발생(최유효이용 여부와 무관)

I. 환경오염 피해보상과 오염부동산의 평가절차

1. 개설

2. 환경오염으로 인한 가치손실

직접비용 + 스티그마 효과

3. 가치하락분의 제외요인 및 포함요인

- ① 제외요인 : 일시적이거나 정신적인 피해 등 주관적인 가치하락
- ② 포함요인 : 관련법령 등에 따른 허용사항 및 원상회복에 소요되는 비용과 스티그마 효과, 가축이나 생명체에 발생한 피해

II. 오염 부동산의 평가

1. 가치하락분 산정의 일반적인 원리

소음등으로 인한 토지등의 가치하락분
 = 소음등이 발생하기 전 대상물건의 가치 - 소음등이 발생한 후 대상물건의 가치

2. 거래사례비교법 또는 수익환원법

- ① 소음등의 발생 전과 발생 후의 대상물건의 가액은 거래사례비교법에 의한 비준가액이나 수익환원법에 의한 수익가액으로 산정
- ② 수익가액은 소음등이 발생한 후의 순수익을 소음등으로 인한 위험이 반영된 환원율로 환원하여 산정

3. 원가법

소음 등을 복구하거나 관리하는 비용 + 원상회복이 불가능한 가치하락분

4. 특성가격방법(Hedonic Price Method)

부동산의 가치에 영향을 주는 주요 변수(x)들과 가격(y)간의 함수관계를 모형으로 설정하고 회귀분석을 통해 가격을 도출해내는 방법이다. 여기서 환경의 질도 이러한 변수의 하나로 특성가격함수 지가모형에 투입되고 환경의 질이 한 단위 악화 또는 개선될 때 그것이 부동산의 가치에 미치는 영향을 평가한다. 또한 이를 위해선 다수의 오염부동산 사례의 존재가 요구된다.

5. 조건부 가치측정방법(Contingent Valuation Method)

사람들로 하여금 환경의 질에 대한 보상의사와 지불의사에 관한 질문에 답하게 하여, 환경오염피해가 있을 때 얼마만큼의 보상이 적정한가를 추정하는 방법이다.

III. 스티그마효과(Stigma Effect)

1. 개념

- ① 환경오염의 영향을 받는 부동산에 대해 일반인들이 갖는 무형의 또는 양을 잴 수 없는 불리한 인식
- ② 위험할 수 있다는 인식의 결과로 발생하는 외부적 감가요인
- ③ 스티그마는 무형적이고, 심리적 측면이 강하며, 아직 알려지지 않은 피해에 대한 공포까지 모든 무형의 요인들을 포함

2. 내용

(1) 특징

- ① 오염 정화 전의 스티그마 감가는 정화 후의 스티그마보다 크다.
- ② 스티그마 감가는 주거용지에서 가장 크고, 공업용지에서 가장 작다.
- ③ 스티그마 감가는 오염원으로부터 멀어짐에 따라 감소한다.
- ④ 오염 정화 후 남게 되는 스티그마는 시간이 경과함에 따라 감소하고 소멸한다.

(2) 스티그마 효과의 측정

(가) 오염으로 인한 가치손실액

오염 전 부동산가치 - 오염 후 부동산가치

(나) 스티그마 효과의 가치

- ① 스티그마 효과 = 오염으로 인한 가치손실액 - 직접비용(소득흐름 저하, 복구비용)
- ② 스티그마 효과는 위험증가로 인한 시장성감소, 자본조달의 어려움의 영향으로 측정

(3) 평가시 유의점

- ① 보편적 기준이 없음
- ② 오염부동산 사례의 수집·분석, data base 구축 필요

I. 서

최근 생활수준에 대한 관심이 증대되면서 일조·조망침해로 인한 분쟁이 증가

II. 침해여부에 대한 판단기준

1. 개념

(1) 의의

- ① 일조권이란 법률상으로 일정한 양의 햇빛을 확보할 수 있는 권리
- ② 조망권은 조망침해의 대상이 되는 가치 있는 권리로써 경치나 풍경을 바라보는 행위적 측면에서의 권리

(2) 일조권·조망권의 법적근거 논의

- ① 헌법 제35조에서 직접 도출X → 구체적 법률규정 필요
- ② 일조권은 건축법 관련규정이 법적근거가 되나 조망권은 명시적인 법적근거는 없음

2. 침해여부에 대한 판단기준

(1) 일조권

(가) 대법원의 일반적 판례

피해의 정도, 피해이익의 성질 및 그에 대한 사회적 평가, 가해 건물의 용도, 지역성, 토지이용의 선후 관계, 가해 방지 및 피해 회피의 가능성, 공법적 규제의 위반 여부, 교섭 경과 등 모든 사정을 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다고 판시하였다.

(나) 구체적 판단기준

- ① 경인지역은 동지일을 기준으로 9시부터 15시까지 사이에 일조시간이 연속하여 2시간 이상 확보되는 경우
- ② 또는 8시에서 16시까지 사이에 일조시간이 통틀어서 최소한 4시간 이상 확보되는 경우
- ③ 위 두 가지 중 어느 것에도 속하지 아니하는 일조저해의 경우에는 수인한도를 넘는다

(2) 조망권

- ① 일반통념에 비추어 조망가치가 있는 경관이 존재할 것
- ② 해당 건물의 경제적 가치가 조망에 상당히 의존하고 있을 것
- ③ 조망의 보전·유지가 주위 토지의 이용상황과 조화를 이루는 상황에서 조망이 침해될 것을 요구(현실적으로 인정 어려움)

Ⅲ. 가치하락분 평가법

1. 감정평가3방식에 의한 평가

(1) 원가방식

일조·조망침해로 인하여 발생하는 추가적인 비용(난방비·건조비 등)의 자본환원값을 가치하락분으로 보는 방법

(2) 비교방식

일조침해가 있는 부동산과 침해가 없는 부동산의 가격격차율을 도출하여 일조침해로 인한 부동산의 가치하락액을 산정하는 방법

(3) 수익방식

일조침해로 인한 수익의 감소액을 구하고 이를 건물의 잔존내용연수 동안 자본환원한 값을 가치하락분으로 산정하는 방법

2. 헤도닉모형(Hedonic Model)에 의한 평가

(1) 개념

부동산의 가격형성에 영향을 미치는 특성변수를 정하고 특성변수가 가격에 미치는 영향의 정도를 측정하는 방법

(2) 변수의 선정

부동산가격에 영향을 미치는 적절한 변수를 설정

(3) 자료수집범위 및 요인의 조사

인근지역의 범위내에서 자료수집 및 조사 후 데이터베이스화

(4) 회귀분석 및 가치하락분 산정

회귀분석을 통하여 일조시간 또는 조망여부에 대한 회귀계수를 구하고, 일조·조망침해로 인한 가치하락분 산정

Ⅳ. 결(분석시 유의사항)

- ① 일조침해를 받고 있는 부동산의 시세가 분양가에 물가상승률이나 예금금리를 감안한 금액보다 높다고 하여 일조 등의 침해를 받고 있지 않는 것은 아니라는 점
- ② 신축건물이 건축법 등 관련 공법규제를 충족하여도 불법행위가 성립할 수 있다는 점

I. 개요

1. 규정의 취지

권리금의 유형·무형의 재산적 가치를 감정평가할 때 감정평가대상을 명확히 규정하기 위함

2. 주요내용

- ① 시설권리금이란 영업을 위하여 건물의 구조변경, 영업장 내부에 고착시킨 인테리어, 집기 및 비품 등 유형물에 대한 대가
- ② 지역권리금이란 영업장소가 위치한 장소적 이점에 대한 대가
- ③ 영업권리금이란 영업을 영위하며 발생하는 영업상의 이점에 대한 대가로서 장기간 영업을 하면서 확보된 고객수, 광고나 평탄 등으로 쌓은 명성, 신용, 영업상의 노하우의 이전에 대한 대가
- ④ 기타권리금이란 허가권리금과 임차권보장권리금 등을 말하며, 통상 영업권리금에 포함하고 있다.

3. 유의사항

타인에게 이전되지 않는 무형재산이나 영업활동과 관련 없는 유형재산(유휴시설 등)은 감정평가 대상에서 제외

II. 자료의 수집 및 정리

1. 규정의 취지

2. 주요내용

- ① 확인자료는 사업자등록증, 임대차계약서, 해당 상가건물에 대한 공부, 영업시설 등 유형재산 구입내역서, 공사비내역서, 기 지불된 권리금자료 등
- ② 요인자료는 상가 매출액 및 영업이익, 신용도, 노하우, 거래처관계, 시설상태 및 규모 관련 자료, 상가위치, 상권 등
- ③ 사례자료는 동일 또는 유사업종 상가의 권리금 거래사례, 방매사례, 임대사례, 수익자료 등

3. 자료수집 시 유의사항

- ① 권리금 거래자료 수집 시 거래내역, 동종 또는 이종 업종으로의 변경여부, 기존 영업시설의 활용정도 등을 확인 필요
- ② 다수의 방매사례를 수집하여 동일로변의 방매가격수준을 확인 필요, 사정보정 필요

III. 권리금 감정평가의 원칙

1. 개별평가원칙

2. 일괄평가할 수 있는 경우

- ① 유·무형 재산의 특성상 개별감정평가가 불가능한 경우나 개별감정평가가 적절하지 않은 경우
- ② 다만, 의뢰인이 유·무형재산별로 구분하여 표시해 줄 것을 요구하는 경우는 합리적인 배분기준에 따라 유형재산가액과 무형재산가액으로 구분하여 표시할 수 있음

IV. 유형재산의 감정평가

1. 원가법(원칙)

유형재산은 통상 시간경과에 따라 그 가치가 일정 정도 하락하는 물건이고, 상가의 개별성에 따라 맞춤형으로 제작, 설치하는 경우가 많으며, 신품가격조사가 용이한 점을 고려하여 원가법 적용을 원칙으로 규정

2. 유의사항

(1) 확인에 유의

유형재산은 등기사항증명서 등 공적장부에 등기 또는 등록되지 않는 점, 소유권 관계를 객관적으로 확인하기 어려운 점, 임차인의 원상회복의무 등 관련 법률에 의거 분쟁이 발생할 우려가 많으므로 반드시 의뢰인 및 이해관계인의 확인을 거쳐 확정 필요

(2) 재고자산이 통상적인 규모를 초과하는 경우

재고자산이 실제 권리금 계약에 포함되어 있다고 하여도 이는 권리금의 구성요소가 아니라 별도의 동산 거래로 보아야 하므로 감정평가에서 제외

V. 무형재산의 감정평가

1. 수익환원법(원칙)

감칙 제23조에서 수익환원법을 주된 방법으로 규정

2. 예외

수익환원법을 적용하는 것이 곤란하거나 부적절한 경우에는 거래사례비교법 또는 원가법 등

VI. 수익환원법으로 무형재산의 평가방법

1. 평가방법

(1) 정상영업 중인 경우

무형재산 귀속 영업이익 등을 할인기간 동안 환원 또는 할인

(2) 영업중단 등

동일 용도지대 내 동일 또는 유사업종 상가의 평균 영업이익 등을 고려하되, 감정평가 대상상가의 개별성을 반영한 조정된 영업이익 등을 기준

2. 무형재산 귀속 영업이익 등 산정

(1) 영업이익

재무제표(손익계산서)상의 상가 전체 영업이익(매출액 - 매출원가 - 판매비 및 일반관리비)에서 무형재산에 귀속하는 영업이익을 환원 또는 할인대상으로 하는 방법

(2) 현금흐름

현금흐름은 재무제표(손익계산서)상의 영업이익에다 세금 등을 가감한 순현금흐름(매출액 - 매출원가 - 판매비 및 일반관리비 - 세금 + 비현금흐름 - 자본적 지출액 ± 순운전자본증감액)에서 무형재산에 귀속하는 현금흐름을 환원 또는 할인 대상으로 하는 방법

(3) 유의사항

- ① 유형재산에 대한 감가상각비는 영업이익에 대응되는 비용
- ② 자가인건비 상당액은 임차인의 투하된 노동력에 대한 대가로 응당 지불되어야 하는 비용
- ③ 기업형 상가와 소규모 상가의 구분은 단순히 법인 여부에 따라 판단하는 것이 아님

3. 무형재산 귀속 영업이익 등의 산정방법

(1) 비율추출방식

① 산정방법

감정평가대상 상가가 속한 지역의 거래관행 등을 조사하여 전체 영업이익 중 무형재산 귀속 영업이익을 일정비율로 추출해 내는 방법

$$\text{무형재산 귀속 영업이익} = \text{전체 영업이익(자가 인건비 상당액 공제 후)} \times \text{무형재산의 영업이익 비율}$$

② 산정 시 유의사항

영업이익이 <자가 인건비 상당액> 공제 전인지 후인지에 따라 수정필요

(2) 비교사례추출방식

이 방식은 감정평가대상 상가가 속한 노변 혹은 동일수급권 내 유사지역의 권리금이 수수되지 않는 상가와 권리금이 수수되고 있는 상가의 영업이익의 차이로 추출해 내는 방법

(3) 공제방식

공제방식은 전체 영업이익 중에서 영업이익 형성에 기여하는 권리금 외의 생산요소별 기여분을 공제하고 남은 부분을 무형자산 귀속 영업이익으로 추정하는 방법

4. 할인율

(1) 요소구성법

- ① 무위험률 : 은행의 정기예금이자율, 3년·5년만기 국채수익률 등
- ② 위험할증률 : 장래 위험프리미엄으로서 입지특성, 영업 및 상권특성, 시설특성 및 장래 발생 가능한 영업 환경의 변화, 경영상의 위험률 등을 고려하여 결정

(2) 가중평균자본비용

자기자본과 타인자본에 대한 자본비용을 각 자본의 구성비율로 가중평균한 가중평균자본비용(WACC)을 적용

5. 할인기간

권리금은 선불적 투자액 성격이고, [상임법] 규정은 기준하여 5~10년 기준함이 타당(갱신요구권 신설로 10년까지 가능)

6. 기타

적정할인기간은 시장관행 및 탐문 등에 의해 지역별, 상권별, 업종별 및 영업특성 등을 고려하여 결정

VII. 일괄감정평가방법

1. 일괄감정평가

일괄감정평가시 수익환원법을 주된 감정평가방식으로 하되, 거래사례비교법 또는 원가법 등으로 감정평가 가능

2. 거래사례비교법과 원가법

3. 기타 감정평가방법

(1) 회귀분석법

권리금을 종속변수로 하고, 권리금에 영향을 미치는 변수를 독립변수로 한 다중회귀분석을 이용하여 권리금을 감정평가하는 방법

(2) 월임대료승수법(Monthly Rent Multiplier Method : MRM법)

대상과 동일 또는 유사업종 상가의 임대료와 권리금 간 표준적인 승수에 감정평가대상 상가의 임대료를 곱하여 상가권리금을 감정평가하는 방법

$$\text{상가권리금} = \text{동일 또는 유사업종 상가의 임대료와 권리금 간 승수} \times \text{감정평가대상 상가 임대료} \times \text{수정률}$$

1. 검토배경

국공유지 처분(매각)평가시 기여도 고려의 핵심은 국공유지를 매수자가 매입할 경우 발생하는 증분가치가 누구에게 귀속되어야 하는가의 문제임.(선결문제)

2. 기준가치 검토

- ① 국공유지 처분평가시 수익계약 등 일정한 경우에는 기준가치가 시장가치인지 시장가치 외의 가치인지에 대한 검토가 필요함.
- ② 국공유지 처분평가시 수익계약 등 일정한 경우에는 특정 당사자간에만 성립되는 가격으로 한정가격과 관련이 있는 것으로 판단 → 시장가치 외의 가치

3. 국공유지 처분평가 의뢰서에 포함되어야 할 내용 검토

(1) 문제의 제기

관련된 법령에 다른 규정이나 의뢰인(국가나 지자체)의 요청에 대한 근거 규정이 명확하지 않음.

(2) 검토의견

- ① <시가>만을 규정하고 있는 관련 법령을 개정하여 수익계약 등 일정한 경우에는 <기여도> 등을 종합적으로 고려할 수 있도록 규정 필요
- ② 감정평가 의뢰시 이러한 기여도 반영 여부를 명확히 기재 필요

4. 기여도 반영방법 검토

(1) 문제의 제기

<기여도> 배분시 적용할 항목 및 배분기준에 대한 통일된 기준이 필요할 것으로 판단됨.

(2) 기여도 배분시 적용할 항목

합필로 인한 증분가치는 반드시 획지조건에서만 발생하는 것이 아님.

(3) 소결

<시장가치외의 가치>에 영향을 미치는 사항인 기여도 배분은 기타조건으로 비교하는 것이 타당할 것으로 판단됨.